



לקט הלכות:

מהדורה מורחבת

❖ חנוכה

❖ עשרה בטבת

❖ ט"ו בשבט - ברכות

❖ שנה מעוברת

❖ פורים

ההלכות בלקט זה הופיעו בגיליונות
"מדים חדים"
(תשס"א - תש"ע)

את החוברות ניתן להשיג:

משפחת דינר - בני ברק: 03 - 6181981
משפחת דינר - ירושלים: טל': 02 - 5371183

©

כל הזכויות שמורות

הודפס ב"דפוס עוז", טל': 03 - 6187012

תוכן ענינים

חנוכה

- 11.....עניני הדלקת נר חנוכה.
- מי הם בני בינה - רוב בניו "וקניינו" - דקדוק במצות נר חנוכה - חיוב נר חנוכה לעני - לוותר על הידור מצוה שלו עבור חברו
- 13.....סדר הברכות וההדלקה.
- אכילה לפני ההדלקה - איסור ללמוד משהגיע זמן ההדלקה - באיזו יד להחזיק הנר - ברכת "שהחיינו" בלילה הראשון - לשהות עם הנרות - חינוך לקטן - האשה בברכת נר חנוכה - מתי כבתה זקוק לה - הדליק הפתילות כדי להכניס - הכין בטעות שמן סויה - נפלו הנרות בין הברכה להדלקה - עניית אמן על חברו - הדליק במנורת חברו - ברכת הרואה - ברכת "שהחיינו" פעם שניה בשעת ההדלקה - מי שיש לו שני נרות בלילה השלישי - הדלקה בזה אחר זה - לצאת מאביו או להדליק בעצמו - הפרדה בין הנרות - קטן שהגדיל - "כלה רגל מן השוק" לגויים - מדליק נר חנוכה לזמן קצר - אם למנות שליח להדליק בזמן - הדלקה מפלג מנחה או שקיעה - הדלקה בזמן ע"י אשה - חברותא או הדלקה - כשאינו בביתו בשעת זמן ההדלקה - הדלקת נרות בבית אמו האלמנה - זקן שלא יודע מענין חנוכה - ההדלקה סמוך לעלות השחר - להעיר את ההורים לנר חנוכה
- 21.....מקום הדלקת נר חנוכה.
- מקום ההדלקה - אין לו חלון לרשה"ר - מדידת עשרים אמה - בית גבוה מכ' אמה - שעור גובה החנוכיה - פחות מכ' אמה לרחוב סמוך - בית מתחת לרשה"ר - ציור וכיור למעלה מעשרים - חושש שהחנוכיה תיגנב - פתח או חלון לרשה"ר - הדלקה על מעקה המרפסת - הדלקה בפנימיה בפתח החדר או במסדרון - הדלקה בטפח הסמוך לחלון - חלון ששמשו מטושטשת - הדלקה בחלון ביה"כ - גדר "בית" לענין נר חנוכה - ריבוי נרות ליד הפתח - מסובב במצוות - הדליק במקום שיש רוח וכבה - הדלקה במקום שיש רוח - שכח לסגור את דלת הקופסא ולא נכבה - חלונות הנשקפין לשני רחובות - הזזת הנרות למקום אחר
- 27.....נרות בבית הכנסת ואולם שמחות.
- נרות בבית הכנסת - כשיש כמה מנינים - ביהכ"נ שיש לו כמה חדרים - הדלקת נרות בכולל ערב - הדלקה בשחרית - באולם שמחות
- 28.....דין הדלקה למי שאינו בביתו.
- חתן בליל חופתו - חתן שעזב את בית הוריו בבוקר - כשהבעל או האשה אינם בבית - כשהבעל והאשה אינם בביתם - ימתין לאשתו - בעל שנמצא במדינה אחרת - כשהאשה במדינה אחרת - מי

תוכן ענינים

שאינו לו בית - הדלקת נרות במטוס - נוסע ברכבת או באווירון - הדלקת נרות באהל ובשק - חייל בצבא

30.....דין אכסנאי
- נוסעים לשבת - משפחה שנסעה למקום אחר - נוסע לטיול או נמצא בבית החולים - חיוב הדלקת נרות לבחורי ישיבה - מקום הדלקה של בחורי הישיבות - בחור הישן בביתו - בן או בת המרוויחים כסף בעצמם

32.....שמנים ופתילות כשרים
- סוג שמן זית - שמן מוקשה לנר חנוכה - נר חשמל להבדלה ולחנוכה - הדלקת נר חנוכה בסגרייה - חנוכה של זכוכית - שמן שביעית לנר חנוכה - כוסות זכוכית - ערך או יופי - קנה שמן זית ונמצא סויה

36.....איסור הנאה מנרות חנוכה
- הנאת חימום בנרות חנוכה - חימום אוכל על נרות חנוכה - הנאת ריח מנרות חנוכה - נר המנגן - הנאה הבאה מאליה - האם הנאה בשעת מצווה נחשבת להנאה - שימוש אסור - מדליק לצורך עצמו - צילום נרות ביהמ"ק או נרות חנוכה - מותר השמן מליל ראשון - מריחת שארית השמן - להשתמש עם שמן של קטן - שימוש בימי השנה בחנוכה

39.....שבת חנוכה
- מתי נר ביתו עדיף מנר חנוכה - נר אחד לשבת ולחנוכה - לא הדליק נרות שבת וחנוכה - הזזת השולחן בשבת - חימום אוכל על נרות חנוכה - חנוכה חדשה - סביבון בשבת - סביבון מאיר - גלידה בצורת סביבון - ההדלקה במוצ"ש - הנוהג להחמיר כר"ת - שכח לומר "ברוך המבדיל" לפני הברכות

42.....תפילות וקריאת התורה
- אמירת "על הנסים" בערב חנוכה - הכרזת "על הנסים" - שכח "על הנסים" - אמר "בימי מרדכי ואסתר" - מנחה קצרה בחנוכה - תפילה בציבור או הדלקה - ביהמ"ק שיש להם ב' ספרי תורה
דינים שונים
44.....- לביבות - סופגניות - תענית חתן ביום שלישי של חנוכה - בר מצוה

עשרה בטבת

46.....עשרה בטבת
- ירח טבת - ליל הצום - קטנים - חתן בשבע ברכות - שטיפת הפה - להתרחץ - כיבוס בגדים - משא ומתן של שמחה - שכח ואכל או ברך על אוכל - אמירת "עננו" - כשאין עשרה מתענים - החזן - קריאת התורה - כהן שאינו צם - ברכת כהנים - ברכת כהנים בתענית ציבור במנחה גדולה - חזרה בתשובה - נתינת צדקה
עשרה בטבת שחל בער"ש
50.....- תפילות וקריאת התורה - מנחה סמוך לשבת - להתרחץ - טעימת אוכלים כשחל בער"ש

ט"ו בשבט

- תחנון - ראש השנה לאילנות
52.....הפרשת תרו"מ
- פרי שסק - תפוזים - לימונים - הפרשת תרו"מ ע"י בעל החנות - הפרשת חלה בבית
53.....מנהג אכילת פירות בט"ו בשבט
54.....ברכה ראשונה
- סדר הברכות - אין צריך לשנות סדר אכילה - בתוך הסעודה - מיץ פירות - מוצץ פרי - פאפיא - פאפיא ופרי העץ - אינו יודע מה הברכה - ספק אם בירך ברכה ראשונה - לצאת ע"י אחר במקום ספק - ברכה בארמית - "מזונות" - ו"שהכל" - בדיעבד על הכל כמעט - "האדמה" על פרי העץ -

תוכן ענינים

- יצא בדיעבד- האם מותר להמשיך לאכול - טעה ובירך "שהכל" על פרי - שכח לברך על אוכל - בירך בטעות על כל פרי - קיבל פירות מהשכן באמצע מסיבת ט"ו בשבט
- ברכה אחרונה.....58
- שיעור אכילת פרי - ברכה אחרונה - אוכל שהוא בריה - שיעור במציצת פרי - אכילת פירות א"י וחז"ל - סמוך לחתימה - טעה ואמר "על הארץ ועל פירותיה" - הקיא את האוכל - ספק ברכות- להקל - לצאת ע"י אחר במקום ספק - ספק אם בירך ברכה אחרונה - אשה מסופקת אם ברכה "ברכת המזון" - בירך "בורא נפשות" במקום "מעין ג' " - בירך ברכת "מעין ג' " במקום "בורא נפשות" - בירך "מעין ג' " במקום ברכת המזון
- מאכלים שונים.....60
- אוכל המכיל קמח - כופתאות בשר ודגים - ברכה על "שניצל" - אוכל שצורתו השתנה - אינו ניכר מחמת רידוד או תפיחה - קורנפלקס - במבה - ביסלי - נקניק פרווה
- ענינים שונים.....61
- שימוש בפירות שנפלו מהעץ בחצר בשבת - קדושת שביעית בפירות - מסכת מגילה

שנה מעוברת

- שנה מעוברת.....63
- למה מעברים את השנים? - משנכנס אדר מרבים בשמחה - ברכת החודש - נוסח מוסף בראש חודש - ז' באדר - פורים קטן - בר מצוה - ייבום וחליצה - כיבוד האב הגדול - ארבע פרשיות - פרשת זכור - הפטרת פרשת פקודי - יארציט באדר - יארציט בניסן - קיטל - התאריך בשטרות - פרעון חובות

פורים

- חודש אדר.....69
- דין עם עכו"ם באדר
- מדיני ד' פרשיות.....69
- קריאת פ' שקלים שבת קודם הזמן- זמן קריאתם - פרשת זכור גדר חיובה - הבעל קורא - חיוב נשים - קריאתה בעשרה - העולה לתורה בפרשת זכור
- תענית אסתר.....70
- מחצית השקל - חיוב נשים במחצית השקל - להתרחץ ולהתחתן בתענית אסתר - הקדמת מעריב בתענית - תענית מוקדמת - קטן שהגדיל ביום שישי- שכח ואכל ביום התענית - ברית מילה ביום חמישי - עליה בתענית אסתר לבעל ברית - חתן בתוך ז' ימי המשתה - תענית מוקדמת
- מדיני קריאת המגילה.....72
- קריאתה זוהי הלילה - כמה פעמים חייב לקרות המגילה - זמן קריאת המגילה - החיוב - אנשים ונשים - קריאת המגילה לנשים - חיוב חינוך במגילה - איסור אכילה וטעימה קודם קריאת המגילה - נגיעה בידים במגילה - עמידה בשעת הברכה - ברכות או קריאה בציבור - מילה אחת מעכבת - קריאה כסדרן - צריך להשמיע לאזניו - טעה בקריאת המגילה - חסר פסוק אחרון - הלך הביתה באמצע קריאת המגילה - פסוקים "איש יהודי" וגו' - צעקת "ימח שמו" באמצע קריאת המגילה - ספק איך לקרות המגילה - ברכת רעם וברק באמצע קריאת המגילה - האם גם הציבור גולל ואח"כ מברך - הברה ספרדית ואשכנזית - טעה בין אייר לסיון - קריאת מגילה ברמקול וטלפון - שמע מגילה על תנאי - שמע מגילה באמצע שמו"ע - סדר קריאת מגילת אסתר - אמירת פיוט "אשר הניא" ביום - היודע מראש שבפורים לא יוכל לקרוא את המגילה - איזה קריאה עדיף -

תוכן ענינים

ברכות המגילה סמוך לשקיעה - האם הברכות מעכבות זו את זו - ברכה לאחריה אחר השקיעה - לכתוב שם על המגילה

מדיני מתנות לאביונים.....80

- שיעור נתינה - נתינה לצורך סעודה - האם להקדים הנתינה לפני פורים - נתינה בא"י עבור בן חו"ל - זיכוי לעני - הגיע לעני אחר הפורים - בן עיר ובן כרך - מתנות לאביונים מכסף מעשר - נתינה בצ"ק - מסירת המתנות לאביונים - כשגבאי הצדקה נותן כסף לכמה משפחות - נתינה לאב ובנו - מצות הכנסת כלה - קופות צדקה המונחות בבית הכנסת - מחילת חוב - לא הסכים לקבל - תלמיד שלא גבה צ"ק של רבו - חינוך קטנים - קטן שהגדיל - תשלום לנהג בגבית צדקה

מדיני משלוח מנות.....84

- חיוב משלוח מנות - מאכלים ולא חפצים - שני מיני אוכלין - איזה סוג של אוכל שולחים - על ידי שליח - ביום ולא בלילה - למי לשלוח - אשה - משלוח מנות מהחנות - לקיים המצוות עבור חולה - הסמוך על שולחן אביו - שולח בעילום שם - שולח בשביל אדם אחר - אכילה לפני משלוח מנות - משלוח מנות למלוה - פירות או יין של שביעית - הודעה למקבל - לשלוח כלי לא טבול - משלוח מנות במוצאי פורים - נתן משלוח מנות ונמצא טריפה

מדיני יום הפורים.....87

- מנהגי ליל פורים - תספורת וכיבוס ביום פורים - תחפושת בשעת התפילה - תחפושת לקטנים - גבר לבוש פאה נכרית - אין להתחפש להמן הרשע - אין להתחפש לכומר - צביעת שיער ללבן או לשחור - חיוב שתיית יין - ביוש אנשים בפורים - דרך על משקפיים בעת הריקודים - מגיד שיעור שהוא אָבֵל - צירוף שיעור חלה בתא אחד - צירוף שיעור חלה בכמה תאים - צורת שמש וירח - שמש וירח בתחילת הזריחה - סעודת שבע ברכות בפורים - נרדם באמצע סעודת פורים - שנה שמנית

מדיני בין עיר הנוסע לדרך.....90

- בן עיר הנוסע לדרך בליל שושן פורים - בן עיר שבדעתו לנסוע לדרך - נמצא בדרך רק בלילה - נמצא בדרך רק ביום - בן כרך שהיה בעיר - בן עיר לקבל עליה בשושן פורים - להוציא בקריאת היום את קריאת הלילה - ברכת התורה עבור קריאת המגילה - אָבֵל הנוסע לירושלים

עניני מוקף חומה.....93

- למה לא תלו בזמן אחשוורוש - למה לא תלו במשה ואהרן אלא ביהושע - מוקף חומה בחו"ל - מדוע אין באירופה מקום ספק

פורים משולש

עיירות שאינן מוקפות חומה.....94

- סעודת פורים בערב שבת - נטילת צפרניים - למשמש בבגדים - אב הרחמים

עיירות מוקפות חומה.....95

- בן עיר להוציא בן כרך או להיפוך - מתנות לאביונים - עשיית מלאכה - על הנסים וקריאת התורה - סעודת פורים ומשלוח מנות - תחנון - אבל תוך ז' - פורים משולש בבני ברק (יפו) - האם בני ירושלים צריכים לקרוא דווקא בעשרה? - גדר קריאה בציבור - נתינת פרזים לעניי מוקפין - טלטול המגילה בשבת - פורים - לדרוש מענייני פורים בשבת - מי שנעשה בר מצוה בשבת

תוכן ענינים

פורים - בן עיר הנוסע לשבת לכרך - בן כרך שהיה בעיר וחוזר לכרך לשבת - בן כרך הנוסע לעיר לפני שבת - בן כרך הנוסע לעיר לאחר שבת - מנין בני ירושלים בבני ברק

פורים שחל במוצש"ק

פורים שחל במוצש"ק.....100
- "צדקתך צדק" - הכנת קריאת המגילה בשבת - הכנה משבת לחול - המשך סעודה ג' בליל פורים
- המשך סעודתו לאחר לילה - שתית מים במוצש"ק - מגילה או הבדלה קודם - נשתתק הקורא באמצע המגילה - חוזרים במוצש"ק לבני ברק - סעודת ליל פורים - אכילת בשר במוצש"ק



עניני הדלקת נר חנוכה



רוב בניו "וקניניו"

יש להבין, מאי שייך תלייה בקנינים וחפצים, עד שאמר "רוב בניו וקניניו על העץ תלית"?

בספר "נר חנוכה" מביא בשם "מטה יהודה", לפרש ע"פ הגמ' במגילה (ט"ו:) "וכל זה איננו שווה לי, מלמד שכל גנזיו של אותו רשע חקוקין על לבו, ובשעה שרואה את מרדכי יושב בשער המלך אמר כל זה איננו שווה לי", ולפי"ז כשתלו את המן על העץ, ממילא היה תלוי עמו גם קניניו.

ושמעתי ממרן בעל ה"אבי עזרי"ל זצוק"ל, לפרש ע"פ מש"כ הרמב"ם (פרק ט' ה"ה עבדים ה"ב) דעכו"ם מוכר בניו ובנותיו שנאמר מהם תקנו, ע"כ. ומכאן שעכו"ם יש לו קנין הגוף בבניו, אף שישראל אין לו קנין בזה.

ולפי"ז אמר מרן זצוק"ל (בליל שבת חנוכה) שזהו הפירוש רוב בניו "וקניניו" על העץ תלית, שקניניו קאי על בניו, מכיוון שהיה בן נח, היו קניניו, והפייטן כפל הענין של בניו וקניניו משום החרוז.

[כתוב בפי"בא" (י"ב, מ"ח) "וכי יגור אתך גר ועשה פסח לדי' המול לו כל זכר ואז יקרב לעשותו", ויש להבין על איזה זכרים מיירי בפסוק, אם על זכרים שנולדו לאחר שנתגייר, פשיטא שצריך למולם, וכמו כל יהודי שמילת בניו מעכבתו מלהקריב קרבן פסח, ואם הכוונה על הבנים שנולדו לו בהיותו נכרי, הרי כיוון שנתגייר שוב אין הם מתייחסים אחריו, ומדוע מעכבתו מעשיית הפסח?

וכתבו האחרונים ("משך חכמה" שם, "זכר יצחק" ס' ב'), ע"פ דברי הרמב"ם הנ"ל, שלעכו"ם יש קנין הגוף בבניו, ולפי"ז י"ל שבאמת מיירי בבניו שנולדו לו בהיותו נכרי, ואף שנתגייר קנין ממונו לא פקע וילדיו הנכרים נשארו "קנין כספו". ולכן כמו שמילת עבדיו הכנענים מעכבתו, כך מעכבתו מילת בניו שנולדו לו בגיותו ולא נתגיירו].

מי הם "בני בינה"

◀ **שאלה:** אומרים בפזמון "בני בינה ימי שמונה קבעו שיר ורננים", מיהם בני בינה?

תשובה: כך נקראים הסנהדרין, כנאמר (דברי הימים א' י"ב ל"ג): "ומבני יששכר יודעי בינה לעתים לדעת...", וקאי על סנהדראות (בראשית מ"ט ט"ו). (הגר"ח קניבסקי שליט"א).

דקדוק במצות נר חנוכה

◀ איתא בגמרא (שבת כ"ג:), אמר רב הונא: הרגיל בנר הויין ליה בנים תלמידי חכמים. ומפי רש"י: נר שבת ונר חנוכה. ובביאור המקובל רבי יצחק סגי נהור בן הראב"ד תמה הלא כל אחד מדליק, ולא מצינו שכל אחד יש לו בנים ת"ח, ומפי דאמת שכל העולם מדליקין, ורובא דרובא יודעים המצוה, אבל מיעוטא דמיעוטא זהירים להדליק בכל פרטי המצוה ודקדוקיה, והזהיר בכל הפרטים והדקדוקים הוא ששיג בכוח המצוה וסגולתה בנים ת"ח, עכת"ד. ובסוף דבריו כתב שדבריו בנר חנוכה קיבל מאליהו (נדפס בספר הזכרון לרבי יצחק הוטנר זצ"ל, ומובא בספר תשובות והנהגות ח"ג סי' רי"ח).

חייב נר חנוכה לעני

◀ כתב השו"ע (סי' תרע"א, א'), צריך להזהר מאוד בהדלקת נרות חנוכה, ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה שואל או מוכר כסותו ולוקח שמן להדליק. וכתב המשנ"ב (שם) שחייב זה הוא רק בשביל נר אחד בכל לילה, ולא חייב למכור כסותו עבור הידור מצוה דהיינו הוספת נרות. וברמב"ם (פרק ד' הל' חנוכה הל' י"ב) כתב "שואל או מוכר כסותו ולוקח שמן ונרות ומדליק", ויש מדייקים מכיון שכתב "נרות" בלשון רבים, שחייבו גם עבור ההידור של ריבוי נרות ("אור שמח" שם). ויש לדחות שכוונתו לכל הנרות שבכל החנוכה, אבל עכ"פ כל לילה די בנר אחד. וב"ביאור הלכה" (שם) כתב שה"ה הגבאים שנותנים לו מן הצדקה די שנותנים לו נר אחד לכל לילה שהוא מעיקר הדין. והעיר הגר"נ קרליץ שליט"א דכמו שמצינו שנותנים לעני בן טובים אפילו סוס לרכב עליו, כיון שהוא רגיל לכך, וא"כ ה"נ מכיון שהוא רגיל לקיים הידור מצוה למה לא יתנו לו הוספת נרות לקיים מהדרין מן המהדרין? ויש לומר דהרי כוונתו להדליק הוספת נרות לא משום הנאת עצמו רק כדי לקיים מצות נר חנוכה, וא"כ מכיון שחז"ל פטרוהו מלהדליק עוד נרות ממילא גם הוא לא צריך לזה. ולכן אין ליתן לו יותר מנר אחד (הגר"א"ל שטיינמן שליט"א).

לוותר על הידור מצוה שלו עבור חברו

שיתן שמן שלו לחברו

כתב המשנ"ב (סי' תרע"א ס"ק ו'), מי שיש לו שמן בצמצום לכל שמונת הימים, ולחברו אין כלום, מוטב שידליק בכל לילה אחד ויתן גם לחברו, דהא מדינא אין צריך אלא אחד ע"י שם. הרי מבואר שעדיף לוותר על הידור מצוה משל עצמו כדי שעיי"ז חברו יקיים לפחות עיקר המצוה.

שיתן אתרוג שלו לחברו

וכעין זה כתב ה"ביכורי יעקב" (סי' תרמ"ח ס"ק כ"ג) בשם מהרי"ל, שאם יש עיר שאין לה אתרוג, ויש לו אתרוג מהודר, אם אתרוג הקהל אינו כשר לכל הדעות, אינו מחויב לתת אתרוגו לאותה העיר, מאחר שלקצת דעות נמצא שהוא לא יוצא המצוה, ואין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך, אבל אם האתרוג של הקהל כשר לכל השיטות רק לא מהודר כ"כ, בכה"ג חייב לשלוח להם משום שעדיף עיקר מצוה דאחרים מהידור מצוה שלו.

מ"ש מציצית שאינו חייב

ויש להעיר, דכתב ה"ביאור הלכה" (סי' י"ד ד"ה מותר ליטול) בשם שו"ת "בית יעקב", שאם יש כפר שאין לאנשים שבו טלית, דאין מחויב להשאיל טליתו לאחר והוא יברך על טלית שאולה, ע"י שם. הרי מבואר שאינו חייב לוותר על הידור מצוה שלו עבור עיקר מצוה של חברו (ואין לתרץ ולומר בטלית שאולה הוא רק דרבנן, ונמצא שמבטל עצמו עיקר המצוה, דזה אינו שהרי יכול לזכות בגוף הטלית כל יום).

דוקא במצוה חיובית צריך לתת

בפשיטות יש לחלק, דדוקא לגבי ד' מינים וחנוכה שהן מצוות חיוביות, בזה אמרינן שיוותר על הידור שלו עבור עיקר מצוה של אחרים, משא"כ מצות ציצית, שאין בו מצוה חיובית, ורק שהם רוצים להדר ולקיים המצוה, בזה לא חייב לוותר על הידור של עצמו עבור הידור של חברו (הגר"מ"י ליפקוביץ שליט"א).

◀ עיר בלי ד' מינים

ומעשה שהיה בעיר אחת באיטליה שנשארו בלי ארבעת המינים, ובימי חוה"מ ביקשו מעיר אחרת שיתנו להם את הסט היחיד שהיה להם היות שהם כבר קיימו את המצוה ברוב הימים, ובעיר השניה עדיין לא קיימו כלל. ולכן רצה בעל "מכתם לדוד" (או"ח סי' ו') להורות להם שהיה להם לוותר וליתן הד' מינים שלהם לעיר השניה שעדיין לא קיימו המצוה כלל. והוכיח דבריו מגמרא (קידושין כ"ט). שאם בנו זריז וממולח יש לו לוותר על לימוד תורה של עצמו ולהעמיד המלמד עבור בנו, וה"נ שיעדיפו ליתן ד' מינים לעיר השניה ולוותר על מצוה של עצמם, עכ"ד.

אולם העירו עליו שאין הכרח מהגמ' הנ"ל, שזהו דוקא מהמצוות שהאב חייב לבן, ולכן נחשב גם כאילו הוא בעצמו לומד תורה, ועוד מצוות ד' מינים זוהי מצוה נפרדת כל יום מימי הסוכות, ואין קשר מיום אחד לקיום מצוה של היום השני, ולכן אין אדם צריך לוותר על עיקר קיום מצוה חיובית עבור אחרים, וכנ"ל, ואפילו ליום אחד.



סדר הברכות וההדלקה



אכילה לפני ההדלקה

◀ שאלה: בעל שמחכה לאשתו שתבוא לפני שמדליק נרות חנוכה או אשה שמחכה לבעלה שיבוא להדליק נרות חנוכה, האם מותרים בינתיים לאכול סעודה?

תשובה: משהגיע זמן הדלקת נרות אסור לאכול, ויש להחמיר שלא לאכול חצי שעה לפני זמן הדלקה (עי' משנ"ב סי' תרע"ב סי"ק י', ושעה"צ סי"ק י"ד, בשם ט"ז ומג"א).

וכן מי שנמצא בדרך להדליק בביתו, אסור לו לאכול קודם ההדלקה אפילו שבזמן זה ממילא אינו יכול להדליק (בעל "שבט הלוי" שליט"א). וכ"ש מי שנמצא כבר בביתו אסור לו לאכול אף שממתין לאשתו. ובכה"ג שצריך להמתין יכול לאכול פת עד כביצה, או פירות אפילו הרבה (עי' משנ"ב סי' תל"א סי"ק ו', וביה"ל שם, וסי' תרע"ב סי"ק י"ד). אולם, אשה שממתנה לבעלה שיבוא להדליק מותרת לאכול כיון שהבעל מדליק ולא היא, ואינה חייבת להיות בשעת הדלקה (בעל "שבט הלוי" שליט"א).

איסור ללמוד משהגיע זמן ההדלקה

◀ שאלה: במ"ב (סי' תרע"ב סי"ק י') כתב ואפילו ללמוד אסור משהגיע זמנה. להנהיגים (עפ"י החזו"א) להדליק כעשרים דקות אחר שקיעה החמה, מאיזה זמן חשיב הגיע זמנה?

תשובה: מהשקיעה חשיב הגיע זמנה ואסור ללמוד (הגר"נ קרליץ שליט"א).

◀ שאלה: האם מותר ללמוד הלכות חנוכה משהגיע זמן ההדלקה, וכדאיתא לגבי שמא יטה דמותר ללמוד פרק במה מדליקין כי כשלומד עניינים אלו אין חשש שיטה, או דיש לחלק דזה סיבה שלא יעבור איסור אבל אין הכרח שג"כ יפסיק כדי לקיים המצוה.

תשובה: מסתבר לדמות להנ"ל, דגם הכא כיון שלומד הלכות חנוכה יזכור שצריך להדליק (הגר"נ קרליץ שליט"א, והגר"ח קניבסקי שליט"א).

באיזו יד להחזיק הנר

◀ יש להחזיק הנר ביד ימין וכמו שמצינו בשאר מצוות (כגון לולב, שופר וכו'), ואיטר יד ידליק ביד שמאל (עי' "ארחות רבנו" ח"ג עמ' י"ח).

ברכת "שהחיינו" בלילה הראשון

◀ בלילה הראשון כשמברכים ברכת "שהחיינו" לכתחילה יש לכוון על שני דברים:

א. על מעשה המצוה של הדלקת נרות חנוכה שזו הפעם הראשונה.
ב. על עצם הזמן של יום החנוכה (עי' **שעה"צ** ס' תרע"ו ג' בשם ה"מאירי" שאפילו מי שאינו מדליק ואינו רואה נרות יכול לברך "שהחיינו", עי' שם, הרי מבואר שקאי על עצם היום).

לשהות עם הנרות

◀ אין חיוב לשהות עם הנרות כדי שיעור זמן ההדלקה (הגר"ש"ז אויערבך זצ"ל).

חינוך לקטן

◀ חיוב חינוך לקטן הוא רק כשיועד להדליק לבד, וגם מבין עניין חנוכה, והיינו כבן שש, או שבע. ואף דמדינא סגי לחנך בנר אי לכל לילה, מ"מ המנהג (אם אפשר) לחנכם בהדלקת כל הנרות (הגר"נ קרליץ שליט"א).

האשה בברכת נר חנוכה

◀ **שאלה:** האם לכתחילה יש לבעל לכוון להוציא את אשתו בשעה שמברך על הדלקת הנרות?

תשובה: איתא בשו"ע (ס' תרע"ו ג') מי שלא מדליק וגם לא מדליקין עליו בביתו כשרואה נרות חנוכה יש לו לברך הברכות, אבל אם מדליקין עליו בביתו אינו חייב ברכת הרואה. **ובמשנ"ב** (שם ס"ק ו') כתב דיש חולקין וסברי שאפילו מדליקין עליו בביתו, כיון שהוא לא הדליק, חייב בברכת הרואה, ולכן לכתחילה יש לו לשמוע הברכות מאחר, עי' שם.

ולפי"ז אשה שלא מדליקה, וסומכת על הדלקת בעלה, לכתחילה יש לה לשמוע הברכות כדי לצאת בברכת הרואה לאותם שיטות (הגר"נ קרליץ שליט"א) הגם ששומעת הברכות לפני ההדלקה ועדיין לא רואה כלום יוצאת בזה, עי' **שעה"צ** (ס' תרע"ז כ"א).

מתי כבתה זקוק לה

◀ אם בשעת הדלקת הנרות נכבה בטעות אחד מן הנרות שכבר הדליק, מן הראוי לחזור ולהדליק הראשונים כדי לקיים מצות "מהדרין מן המהדרין", שצריך להיות כל הנרות של חשבון הימים ביחד, ולא מהני בזא"ז, ולכן בכה"ג יש לו לחזור ולהדליק גם את הראשונים ("ביאור הלכה" סו"ס תרע"ג).

הדליק הפתילות כדי להכניס

◀ **שאלה:** הכין פתילות חדשות, והדליקם וכיבה מיד כדי שידלקו יפה אח"כ, האם אמרינן הדלקה עושה מצוה וכבר קיים המצוה ואינו יכול שוב לברך?

תשובה: כיון שעשה כן לשם הכנה להדלקה, ולא לצורך מצוה, הוי כמו כוונה בפירוש שלא לצאת, ועוד (אפילו אי נימא שבמצוה דרבנן לא אמרינן אומדנא) כיון שהדליק ע"מ לכבות מיד, כו"ע כבתה זקוק לה (הגר"ח קניבסקי שליט"א בספר "טעמא דקרא" פ' וישב).

ויש להוסיף דאם לא הכין כל הנרות, כגון בליל שישי הכין רק חמש נרות, בודאי יכול לברך, וכמבואר **במשנ"ב** (סי' תרע"ו ד') בשם הגרע"א שאם שכח לברך על ההדלקה ורק קודם שהדליק כולן נזכר דעדיין לא בירך, יש לו לברך כל הברכות כיון שעדיין הוא באמצע לקיים "מהדרין מן המהדרין", ע"י שם, א"כ בזה שעדיין לא הדליק כולם, יכול לברך לפני שמדליק את האחרון, שעדיין לא קיים מצות "מהדרין מן המהדרין" (בעל "שבט הלוי" שליט"א, וע"ע ב"ביאור הלכה" סו"ס תרע"ג).

הכין בטעות שמן סויה

◀ **שאלה:** שפך שמן במנורה, ובטעות מגלה שזה שמן המיועד לבישול (כגון שמן סויה) במקום שמן זית, האם מותר להחליפו לשמן זית או שידליק בו?
תשובה: כתב ה"באר היטב" (סי' תרע"ג א') מי שהיה מדביק נרות של שיעה לכותל כדי להדליקן למצות נר חנוכה, ובעוד שהוא עסוק בכך הביאו לו שמן זית, יש סוברים שידליק בנרות השעיה כיון שכבר התחיל ליחדם למצוה ("שבות יעקב" ח"א סי' ל"ז, וח"ב סי' ז'), ויש חולקים שבדאי יקח את שמן הזית שהוא מהודר יותר, וכי מי שבא לידו אתרוג, ושוב השיג אתרוג מהודר יותר כי נימא לו שיברך על הראשון שאינו מהודר כ"כ, הלא דבר זה נשתקע ולא נאמר (שו"ת "חכם צבי" שאלה מ"ה).

ולפ"ז בנד"ד שמתחילה הכין את שמן הבישול בטעות, שהרי חשב שזה שמן זית, כו"ע מודים שאין זה נחשב שהחליט בזה להדליק בו, ובדאי יכול להחליפו לשמן זית. (ועוד, דבשו"ת "שבות יעקב" ח"ב סי' ז', מבואר שאם רוצה יכול להחליף, וכל הנדון רק אם חייב להחליף, ע"י שם, ולפ"ז בנד"ד בודאי יכול להחליפם).

נפלו הנרות בין הברכה להדלקה

◀ **שאלה:** בירך על הנרות ונפלו לפני שהדליקם ונשפך השמן והפתילות וצריך להכניס מחדש, האם יברך פעם שניה?

תשובה: מצאנו כעין זה שכתב המשנ"ב (סי' תקפ"ה ס"ק ד') שאם אחר שברך על השופר נטלוהו והביאו לו שופר אחר בין הברכה לתקיעה צריך לברך עליו (עי' שם). הרי מבואר דאע"פ שהברכה היא על מעשה המצווה מ"מ מכיוון שכוונתו היתה לחפץ זה, צריך לברך ברכה אחרת כשמשנה החפץ. ה"נ לענין נר חנוכה אף שהברכה היא על מעשה ההדלקה, יש לו לברך שוב מכיוון שלקח נרות ושמן אחר.

וכל זה אם לא נשאר שום שמן שהיה בשעת הברכה, אבל אם נשאר משהו שמן ואפילו רק הפתילה ספוג עם שמן, ידליק עכשיו בלי ברכה.
ואמר לי הגר"ח קניבסקי שליט"א שאפילו אם נשאר רק פתילות בלי שמן א"צ לחזור ולברך כי הפתילות הם גם חלק מהמצוה.

עניית אמן על חברו

◀ **שאלה:** לאחר שהדליק נר ראשון, האם יכול לענות אמן על ברכת חברו לפני שגומר להדליק את שאר הנרות?

תשובה: עצם ברכת ההדלקה הולך על כל הנרות, ומה"ט פסק המשנ"ב (תרע"ו ד') בשם הגרע"א זצ"ל שאם קודם שהדליק כולן נזכר שעדיין לא בירך יש לו לברך כל הברכות, ע"כ. בכל זאת זהו רק מצות הידור בעלמא אבל עיקר המצוה כבר יצא בנר הראשון, ובדאי יכול לענות אמן (הגר"נ קרליץ שליט"א).
ומה"ט נמי מבואר **במשנ"ב** (שם ס"ק ח') שאפשר לומר "הנרות הללו" מיד אחר

הדלקת נר הראשון כיון שבזה גמר כל המצוה, ע"כ. ולא דמי להא דמבואר בהל' שופר (סי' תקצ"ב ס"ק י"ח) שאין לומר ה"הי רצון" כל זמן שלא גמר שלושים קולות, משום דהתם כל זמן שלא גמר השלושים קולות עדיין לא קיים עיקר המצוה כיון שאנו מסופקין מה הן התקיעות מדאורייתא.

הדליק במנורת חברו

◀ **שאלה:** בחור ישיבה הכין מנורה לעצמו, והגיע להדליקה מאוחר במקצת, ובחור אחר כבר הדליקה, מה עליו לעשות?

תשובה: אם הוא מקפיד על הראשון שהדליק את שלו, א"כ יש כאן איסור גזל, ויש ספק אם הראשון יצא ידי"ח (עי' משנ"ב סי' תרע"ג ס"ק ב' בשם "שואל ומשיב" שהסתפק בזה), אבל אם לא מקפיד עליו (וכן ראוי לעשות שלא יקפיד עליו, ושפיר יצא הראשון במצותו) יחכה עד שתעבור חצי שעה, ואז כבר יצא הראשון ידי"ח, ויכול לכבותה ולחזור ולהדליקה לעצמו (הגר"נ קרליץ שליט"א).

ברכת הרואה

◀ **שאלה:** איתא בשו"ע (סי' תרע"ו ג'), מי שלא מדליק נרות חנוכה, ואין מדליקין עליו, יברך ברכת הרואה, עד מתי אפשר לברך?

תשובה: מסתבר שכל זמן שיש עליו שם נר מצוה יכול לברך עליו, ולפ"ז מכיון שמבואר בשו"ע (סי' תרע"ב ב') שלאחר חצי שעה מותר להשתמש לאורה, אם כן, כבר נעשה נר של חול וא"א לברך עליו.

אולם בימינו, אנשים מסתובבים ברחוב עד שעה מאוחרת, ונחשב שלא כלה רגל מן השוק, ויכול עדיין להדליק נרות, (וכמבואר באחרונים), כמו כן כל זמן שהנר דולק תוך הזמן הזה, יש עליו שם נר מצוה, ואפשר לברך עליו ברכת הרואה (הגר"נ קרליץ שליט"א).

ברכת "שהחיינו" פעם שניה בשעת ההדלקה

◀ **שאלה:** בליל א' של חנוכה הייתי בבית חולים, ולא היה לי נר להדליק, ולא ראיתי שום נר, וברכתי לעצמי ב' ברכות, ברכת "שעשה נסים" ו"שהחיינו", האם בליל שני כשאני מדליק נרות פעם ראשונה, צריך לברך "שהחיינו" פעם שניה?

תשובה: עיקר מה שבירך "שהחיינו" ביום הראשון תלוי במחלוקת, יש סוברים שמי שאין לו נרות ולא רואה נרות, יכול לברך "שהחיינו" על עצם ימי החנוכה, וכמו שמצינו בשאר ימים טובים (מאירי מס' שבת, מובא ב"שער הציון" סי' תרע"ו ו') ויש מסתפקים בדבר (שעה"צ שם), ולפ"ז לכתחילה אין לברך, אבל בדיעבד אם בירך יש על מה לסמוך.

ומ"מ אם בירך "שהחיינו" על הזמן לבד, ואח"כ עשה המצוה, מצינו שמברך פעם שניה, כגון אם אכל בליל סוכות בבית משום שירד גשם, וברך "שהחיינו" על היום, כשאוכל אח"כ בסוכה מברך "שהחיינו" על מצות סוכה (וכן מצינו במצות לולב ושופר שמברכים עליהם "שהחיינו", אף שבירכו מאתמול "שהחיינו" על עצם היום. אלא דהתם יש לחלק, שבלילה עדיין לא הגיע זמן חיובם כלל), וה"נ אתמול שבירך "שהחיינו" רק על יום החנוכה, עדיין יכול לברך פעם שניה על מצות הדלקה (הגר"נ קרליץ שליט"א).

מי שיש לו שני נרות בלילה השלישי

◀ **כתב המשנ"ב** (סי' תרע"א סק"ה): "מי שיש לו תשעה נרות, ידליק בליל שני שני

נרות, ואם יש עשר נרות, אעפ"כ לא ידליק רק בליל שני שני נרות, ובלילה שלישית לא ידליק שנים רק אחד".

וב"שער הציון" שם כתב שאח"כ מצא כן בשו"ת "כתב סופר" (תשובה קל"ה). והטעם שאין שום עניין להרבות בנרות, אם אין זה המנין של אותו לילה.

אולם מרן הגר"מ שך זצוק"ל בספר "אבי עזרי" (הלכות חנוכה) והובא בספר "שונה הלכות" (שם), חולק וסובר שיש ענין מיוחד בריבוי נרות בליל חנוכה, שהדבר מלמד על ריבוי הנס, ואפילו אם מנין הנרות קטן ממנין הימים, וע"כ ידליק גם ביום השלישי שני נרות.

וכן משמע מדברי "אבודרהם" (הלי חנוכה) בשם הרמב"ם (מובא במג"א סי' תרנ"א סקכ"ה), שנשאל לגבי מי שהדליק נר חנוכה וברך עליו, ואחר כך הדליק נרות אחרים, האם צריך לחזור ולברך או לא, וכן פעם אחר פעם? והשיב הרמב"ם: אם בשעה שברך והדליק לא היה בדעתו להדליק עוד נרות – ואחר כך נזדמנו לו נרות נוספים – צריך לחזור ולברך כל פעם ופעם.

משמע שמברך אפילו עוד פעמיים באותו ערב. ואיך יתכן שמברך פעמיים נוספות לאחר שכבר ברך בפעם הראשונה? ועל כרחך באופן שלא היו לו די נרות בשעת ההדלקה הראשונה, כגון: שהיה לו נר אחד בלילה שלישית, ואח"כ מצא עוד אחד שמדליק ומברך, ואחר כך מצא עוד אחד ושוב מדליק ומברך, הרי להדיא שיש ענין להדליק שני נרות בלילה השלישי, וכיו"ב בשאר הלילות, וכסברת ה"אבי עזרי" הנ"ל (רק שאנן לא קימ"ל בזה כהרמב"ם, ואין מברכין על הידור לחוד, וכמש"כ המשנ"ב).

ויש לדחות דהרמב"ם לטעמיה דבעל הבית מדליק בעצמו לפי מנין בני הבית כגון מי שיש לו עשרה בביתו מדליק ביום הראשון עשר וביום השני עשרים וכו', וא"כ יתכן באופן שמתחילה היה לו נר אחד והדליק אחד עבור עצמו ואח"כ מצא עוד ומוסיף עבור עוד מבני הבית, עד שמשלים עבור כולם.

הדלקה בזה אחר זה

◀ **שאלה:** יש מספיק שמן לחמש נרות (ביום החמישי) אבל יש לו רק כוס אחת, האם יש להדליקם בזה אחר זה?

תשובה: כל יסוד המצוה של ריבוי נרות להראות שהוא יום חמישי של הנס, והיינו שדולקים ביחד, אבל בזה אחר זה אין זה משום סימן לריבוי הנס ואין צורך להדליקם (הגר"ח קניבסקי שליט"א).

לצאת מאביו או להדליק בעצמו

◀ **שאלה:** בליל חמישי יש רק שמונה נרות, והאבא מדליק מהם חמש נרות, האם הבן (לבני אשכנז) יצא עם הדלקת אביו כדי לקיים הידור של חמש נרות ולא יהיה לו הידור להדליק בעצמו, או עדיף שידליק בעצמו ולא יוכל להדליק חמש נרות?

תשובה: מסתבר שיצא עם הדלקת אביו, ועי"ז יהיה לשניהם הידור של "מוסיף והולך" להדליק חמש נרות (הגר"ח קניבסקי שליט"א).

הפרדה בין הנרות

◀ המדליק בכוסית אינו צריך הפרדה של אצבע בין כוסית לכוסית, אבל המדליק בנרות צריך הפרדה של אצבע (משנ"ב סי' תרע"א סי"ק ט"ז).

קטן שהגדיל

◀ קטן שהגדיל בימי חנוכה, יכול להדליק בשקיעת החמה מיד ואינו צריך לחכות עד צאת הכוכבים (לאלו שנוהגין להדליק מיד בשק"ח), היות דבין השמשות הוא ספק לילה. ועוד שהרי מבואר בשו"ע (סי' תרע"ה סעיף ג'), דיש סוברים שקטן שהגיע לחינוך יכול להדליק עבור גדול (הגרי"ש אלישיב שליט"א והגר"נ קרליץ שליט"א).

"כלה רגל מן השוק" לגויים

◀ **שאלה:** במקום שיש גויים, האם שיעור של "כלה רגל מן השוק" תלוי גם לפי הגויים שמסתובבים או רק לפי הזמן שהיהודים מסתובבים?
תשובה: גם לפי הגויים, כי יש ענין של פרסומי ניסא לגויים דכתיב: "והתקדשתי ונתקדשתי לעיני גוים רבים..." (יחזקאל ל"ח, כ"ג). (אבל ממה דא"י בגמרא (שבת כ"ג:): "ועד כמה וכו' עד דכליא ריגלא דתרמודאי" אין ראייה די"ל שהקונים היו ישראלים והיו מצויים בשוק), וכ"כ בשו"ת "התעוררות תשובה" (ח"א סי' קנ"ג). וכן פסק הגר"ח קניבסקי שליט"א.

מדליק נר חנוכה לזמן קצר

◀ **שאלה:** חולה בבית חולים, שיכול להשאיר את המנורה דלוקה רק לכמה דקות, או בעל תשובה שהוריו לא מרשים לו להדליק נר חנוכה, ומוכרח לכבותו רבע שעה לאחר שהדליק (לפני שיחזרו הוריו הביתה), האם אפשר לברך על הדלקה זו?

תשובה: איתא בגמרא (שבת כ"ג:): אמר רבא מילא קערה שמן והקיפה פתילות, כפה עליה כלי עולה לכמה בני אדם לא כפה עליה כלי עשאה כמו מדורה ואפילו לאחד נמי אינו עולה, והעיר בהגהות ר' אלעזר משה הורביץ (שם) בשעה שהדליק הראשון עדיין הוא היה לבד, וקי"ל הדלקה עושה מצוה, א"כ לפחות הוא יוצא נר אחד, ות' דמיירי שהדליקו כמה ביחד, ומיד נעשה כבר למדורה ולא יצא בו. ותירץ הגר"ח קניבסקי שליט"א כמו שמבואר שאם מדליק במקום שרוח מצויה וכבהו לא יצא, כיון שלא ראוי לדלוק חצי שעה, ה"נ אם דעתו לכבותו או לעשותו למדורה ולפוסלו, הוי כאינו ראוי לחצי שעה, ולכן לא יצא אפילו אחד (והוסיף, דכמו שאזלינן בתר דעתו ולפוסלו, כמו כן אזלינן בתר דעתו להכשירו, שאם בשעה שהדליק נר היתה דלת בית המנורה פתוחה, והרוח יכולה לכבותו במשך החצי שעה, אעפ"כ מכיוון שדעתו לסגור הדלת מיד, מועילה מחשבתו בזה להכשירו ("טעמא דקרא" פ' וישב).

והעיר בזה הגר"ל שטיינמן שליט"א, דאיתא בגמרא (ב"ק כ"ו:): שאם זרק כלי מראש הגג והיה שם כרים וכסתות, ובא אחר וסילקו, שניהם פטורים (הראשון משום שאין כאן מעשה מזיק, כי בשעה שזרק הכלי היו שם הכרים והכסתות, והשני פטור משום גרמא בנזיקין) ואפילו הוא עצמו קדם וסילקו נמי פטור, ואפילו היתה דעתו מתחילה על כך. והנה אם הוא במקום שיש רוח שעד שהכלי יגיע למטה, הרוח תעיף את הכרים והכסתות, בודאי הראשון חייב, ואילו אם בדעתו לסלק הרי הוא פטור, מוכח שדעתו לסלק לא דמי לזה שהרוח מסלקו (והיינו כמו ה"חזון איש", (ב"ק סי' ב' סי"ק י"א, שאדם שהוא בעל בחירה כל רגע הוי החלטה חדשה, ע"י שם). וא"כ ה"נ בנר חנוכה אפילו דעתו לכבותו, אין זה דומה לרוח, ושפיר יצא בזה.

ושמא יש לחלק בין דיני מזיק להדלקת נר חנוכה דבאופן שהדליק ע"מ לכבות

אין בו חשיבות הדלקה, ולא יצא. ולפי"ז חולה וכוד' שחייב לכבות הנר תוך חצי שעה יתכן שלא יצא בו וידליק בלי ברכה.

◀ ויש להוסיף דכתב הר"ן (פסחים פ"ק) דהא דמברכים "להדליק נר" ולא "על הדלקת נר" הגם שאפשר לקיים ע"י שליח, משום דאכסנאי חייב להשתתף בפרוטה ושיהא לו קנין בתוך השמן שיהיה נחשב שלו. והעיר הג"ר דב לנדא שליט"א לפי בית שמאי שצריך שביתת כלים, ומבואר בגמרא (שבת י"ח:) שחייב להפקיר כליו, א"כ איך יועיל אכסנאי לצאת בשבת, דלא הוי שלו. וצ"ל כיון שבשעת ההדלקה הוי שותף בו, וקי"ל הדלקה עושה מצוה, שפיר יצא בו, עכ"ד. אולם לפי הנ"ל, שאם דעתו לכבותו אולי לא יצא בו, הי"נ יל"ע אם דעתו להפקירו שמא לא יצא בו.

אם למנות שליח להדליק בזמן

◀ **שאלה:** מי שמגיע לביתו מאוחר, האם עדיף למנות שליח שידליק עבורו בתחילת הלילה, או שידליק כשיגיע לביתו?

תשובה: מסתבר שעדיף להדליק מאוחר יותר (כמובן שזהו דוקא אם לא כלה רגל מהשוק) מאשר להדליק בזמן ע"י שליח, ומשום דמצוה בו יותר מבשלוחו עדיף מזריזין מקדימין למצוה (שו"ת "שבט הלוי" ח"ד תשו' ס"ו) וכן כשבעל בא מאוחר לביתו ידליק כשבא, ולא יצוה לאשתו להדליק עבורו (שם).

הדלקה מפלג מנחה או שקיעה

◀ **שאלה:** אם יש שתי אפשרויות, להדליק משקיעת החמה ולמעלה ע"י שליח, או להדליק בעצמו מפלג המנחה. מה האפשרות העדיפה?

תשובה: עצם ההדלקה מפלג המנחה לא פשוט כ"כ, דהרי בשו"ע (סי' תרע"ב א') כתב כן בשם יש מי שאומר, ודעת המשנ"ב (סי"ק ג') וב"שער הציון" (סי"ק ה') שכן ההלכה, הגם שקי"ל שאם דעה ראשונה בשו"ע סתמא והדעת השניה הוא י"א, קי"ל כדעה ראשונה הסתמית, מ"מ המשנ"ב נמשך אחר החיד"א ב"ברכי יוסף" שגם דעה ראשונה מודה בזה להי"א, (והא דכתב בשם י"א ע' שם ב"ברכי יוסף"). אולם החיד"א עצמו (סי' "כסא רחמים" על מס' סופרים) חזר בו, ודעתו לדינא שם שדעת הי"א בשו"ע חולק אסתמימת שו"ע ברישא, ואין לברך בשום אופן משעת פלג המנחה ולמעלה, ע' שם. ולכן מכיון שעכ"פ שלא פשוט כ"כ שאפשר להדליק משעת פלג המנחה, בודאי עדיף להדליק לאחר שקיעה ע"י שליח, מלהדליק בעצמו מפלג המנחה (שו"ת "שבט הלוי" ח"ד סי' ס"ו, והגר"נ קרליץ שליט"א).

הדלקה בזמן ע"י אשה

◀ **שאלה:** כאשר הבעל בעבודה ולא יכול להגיע הביתה בזמן ההדלקה, האם האשה תדליק הנרות בזמן, ותוציאו או שתחכה עד שיבוא בעלה (והוא עדיין תוך זמן שלא תכלה רגל מן השוק) והוא ידליק?

תשובה: מסתבר שיעשו המצוה ביחד, שאין האשה מרוצה להדליק לבד, ולכן עדיף שידליק הבעל כשיגיע לביתו ויוציא את אשתו (הגר"נ קרליץ שליט"א), והוסיף בזה הגר"א שטיינמן שליט"א שכעין זה איתא בגמרא (ברכות נ"א:) ילתה אשת רב נחמן מכיון שלא נתנו לה כוס של ברכה, שברה ארבע מאות חביות יין, ע' שם. הרי שזהו רצון האשה להשתתף עם בעלה בקיום המצוות!

חברותא או הדלקה

◀ ואמר הגר"א שליט"א, שכמו כן יחיד שלומד מחוץ לעירו, ואם עי"ז שיחזור לביתו בזמן להדליק נרות, יפסיד לימוד של אחה"צ, ולא יכול לקבוע שם חברותא ללמוד, יכול להישאר בכולל אחה"צ וכשיחזור לביתו מאוחר יותר ידליק, ובתנאי שעדיין לא כלה שם רגל מן השוק.

כשאני בבית בשעת זמן ההדלקה

◀ **שאלה:** באוסטרליה בתקופה זו השקיעה בערך בשעה 22:00, ויש בחנוכה כמה חתונות, והדרך היא שהחתונה מתחילה בשעה 19:30 וחוזרים הביתה בחצות הלילה כשכבר כלה רגל מן השוק. ואם כולם ילכו לביתם באמצע החתונה להדליק הנרות תיפסק שמחת החתונה. איך יעשו בהדלקת נ"ח?
תשובה: ידליק ע"י שליח בזמן, וראוי למצוא עצה שאחד יברך כשחוזרים מהחתונה ויוציא אותם בברכת הרואה (הגר"נ קרליץ שליט"א).

הדלקת נרות בבית אמו האלמנה

◀ **שאלה:** אמא אלמנה הרוצה שבנה יבוא אליה להדליק לה ערב אחד את הנרות, והבן גר בעיר אחרת, ואם יבוא יצטרך למנות שליח להדליק הנרות בביתו, מה עדיף?
תשובה: בודאי מצוה בו יותר בשלוחו, וכל שיכול להדליק בעצמו עדיף, אולם בנדיד שהוא לשמח לב אלמנה, וגם כיבוד אם שיש בזה קיום דאורייתא, באופן זה יש לו למנות שליח לקיים עבורו נר חנוכה, ולהדליק בבית האם האלמנה בתורת שליחות ולצאת שם ידי הברכות (הגר"נ קרליץ שליט"א).

זקן שלא יודע מענין חנוכה

◀ **שאלה:** אדם זקן שלא יודע כלל את הקורה מסביבו, ונכדו מדליק עבורו. האם הנכד יברך בשעת ההדלקה?
תשובה: העושה שליח להדליק נרות חנוכה, השליח מברך ברכת "להדליק" (עי' משנ"ב סי' תרע"ח סי"ק ט' וסי' תרע"ט סי"ק א'), אולם כל זה אם המשלח הוא בר חיובא, אבל אם המשלח לאו בר חיובא לא מברך. ולכן בנדיד אם הזקן יודע שהיום חנוכה ומדליקים עבורו, שפיר יכול הנכד לברך, אבל אם הוא במצב שלא יודע כלל שהיום הוא חנוכה, הוא לאו בר חיובא, והנכד יכול להדליק כדי שירגישו בבית את החנוכה, אבל א"א לברך.

ההדלקה סמוך לעלות השחר

◀ הגיע לביתו סמוך לעלות השחר ולא נשאר חצי שעה – אף דאיתא בשו"ע (סי' תרע"ב סי"ב) שצריך לשים מספיק שמן בשיעור "עד שתכלה רגל מן השוק" שהוא כחצי שעה, היינו כשיש לפניו זמן חצי שעה דאז חייב להדליק שיעור זה, אבל כשנשאר פחות משיעור זה יכול להדליק עם ברכה, מכיוון שזה כל מה שיש לו ("שבט הלוי" ח"ח סי' קנ"ו, שכן משמע בשו"ע שכתב "יכול להדליק כל הלילה").

להעיר את ההורים לנר חנוכה

◀ **שאלה:** המגיע לביתו מאוחר ועדיין לא הדליק נרות, האם מותר להעיר את ההורים בכדי שיוכל לברך על נרות החנוכה?
יסוד השאלה מה שכתב המשנ"ב (סי' תרע"ב י"א) ואם בא לביתו קודם עלות השחר ומצא בני ביתו ישנים מן הנכון שיקצם כדי שיוכל להדליק בברכה, והטעם כיון

שזה מאוחר בלילה, ואין פרסומי ניסא למשפחה א"א לברך, ולפ"ז יש לדון האם גם את ההורים מותר להעיר בכדי לברך.

תשובה: כתב ה"חיי אדם" (כלל ס"ז, י"א) אם אביו ואמו ישנים ומפתחות החנות תחת ראשיהם וע"י מסחר זה יביא רווח לאביו, ואם לא יקיץ אותו יצטער מפני מניעת הרווח – מצוה להקיצו מאחר שאביו שמח בזה, וכן שמקיצו ללכת לבית הכנסת או לדבר מצוה שכולם חייבים בכבוד המקום, עכ"ד ה"חיי אדם". ולפ"ז אם הבן יודע שאביו ישמח בזה שיעירו שע"ז הבן יוכל לקיים מצות נר חנוכה, יכול להעירו, דגם משום שמחת גשמיות מותר להעירו, ק"ו משום שמחת רוחניות, שאביו ישמח בזה (וכמובן תלוי הדבר בכל אבא בנפרד, לפי מצב תשוקתו למצוות!) (הגרי"ל שטיינמן שליט"א, והגר"ח קניבסקי שליט"א).



מקום הדלקת נר חנוכה



מקום ההדלקה

◀ חז"ל תקנו (שו"ע תרע"א) להדליק נר בפתח החצר. דעת מרן ה"חזון איש" זצוק"ל: שהיינו בחצרות של פעם, שעשו בהן שימוש קבוע של דירה, כגון: אפו או טחנו שם (כמבואר בב"ק מ"ח. וסוגיא בריש בבא בתרא, דשייך שם היזק ראייה). בזמננו שאין עושים בחצר שימוש קבוע, אינה נחשבת לחלק של הבית, והוא כמדליק בפתח המבוי, ועל כן יש להדליק בחלון ביתו הפונה לרה"ר. דעת מרן הגרי"ז זצ"ל שגם החצרות שלנו נחשבות כמו חצר של פעם, כי בכל זאת משתמשים בהן. ולכתחילה יש להדליק בפתח החצר, וכן עושין הרבה בירושלים.

אין לו חלון לרשה"ר

◀ מי שאין לו פתח לרה"ר וגם אין באפשרותו להדליק ליד החלון (כגון שאין גרים ממולו, או דחלון זה אינו נוח להדלקה וכד') – ידליק בכניסה מחדר המדרגות. ואם גם זה אי אפשר, ידליק בפנים ע"י הפתח ודיו. ויכול לברך דלא גרע ממי שגר במדבר, דבוודאי מדליק אע"פ שאף יהודי אינו רואה את נרותיו וכדמשמע מסתימת הפוסקים (הגר"נ קרליץ שליט"א).

מדידת עשרים אמה

◀ נר חנוכה שהדליקו למעלה מעשרים אמה לא יצא. ונראה, דעשרים אמה אלו נמדדות מקרקע רשה"ר שהיא מקום הילוך בני אדם, ולא מקרקע חצירו, (וכגון שביתו הוא בדרך עלייה והרחוב נמוך יותר מקרקע החצר). ולכאוי זהו בין לקולא (כגון שלגבי חצרו הגובה יותר מעשרים אמה ולרחוב הוא פחות מעשרים) ובין לחומרא (לחצרו הוא פחות מעשרים ולרחוב הוא יותר מעשרים). ויל"ע אם לרחוב הצמוד הוא יותר מעשרים אך כלפי הרחוב הסמוך הוא פחות מעשרים, האם נחשב כפירסומי ניסא, ומה שיעור המרחק בזה. והיות שנה חנוכה דרבנן אפשר לסמוך על שיעור החזו"א לקולא (הגר"נ קרליץ שליט"א), שהוא בערך כגובה של שלוש קומות בבנין על עמודים, ובבנין בלי עמודים כארבע קומות (כרגיל ע"פ מהנדס, הקרקע של קומה שלישית על עמודים היא עשר מטר מהקרקע). (הסטייפלר זצ"ל סיפר שפעם כיבדו את מרן ה"חזון איש" בסנדקאות בשבת בגבעת רוקח, וביקש שימדדו לו האם זה בתוך תחום שבת והורה שהיות שהוא דרבנן אפשר להקל באמות גדולות).

בית גבוה מכ' אמה

◀ **שאלה:** מי שגר גבוה מכ' אמה היכן ידליק?

תשובה: במקום שיש קצת שכנים שעוברים בחדר מדרגות, ידליק בפתח הבית הפונה לחדר המדרגות. ועדיף אם אפשר שישאיר הדלת פתוחה שיראו גם בני הבית את הנרות.

ובאופן שגר לבד בקומה וכיוצ"ב באופן שלא עוברים בני"א בחדר המדרגות, אז ידליק סמוך לחלון שיראו גם מהבתים הסמוכים. אבל לכתחילה אין לסמוך על מה שרואים בבתים הסמוכים (בעל "שבט הלוי" שליט"א).

שעור גובה החנוכה

◀ **שאלה:** האם השיעורים בקשר לגובה הנחת הנרות – עשרים אמה, עשרה טפחים ושלושה טפחים נאמרו לגבי החנוכה או הלהבה?

תשובה: נר חנוכה פסול כשהוא למעלה מעשרים אמה הוא רק לגבי הלהבה, כי אנשים אינם רואים להבה שגובהה יותר מעשרים אמה. וזה הטעם שכתב ה"פרי מגדים" שהמדליק בנרות שעווה ארוכים, שגובהם פחות מעשרים אמה, אבל הלהבה גבוהה מעשרים אמה, פסול (והובא בשעה"צ סימן תרע"א ס"ק ל"ג).

וכן לגבי הדין שלכתחילה צריכים להדליק נרות חנוכה בתוך עשרה טפחים כתב בספר "קריינא דאגרתא" (לבעל ה"קהילות יעקב", סי' קפ"ו), שמוכח מדברי ה"שערי תשובה" (סק"ח), שהלהבה צריכה להיות בתוך עשרה טפחים, ולא יעשה כמו שדרך להאיר, שמניחים את האור למעלה מעשרה טפחים.

אבל שיעור של שלושה טפחים שנאמר לגבי הדין שאין להניח את החנוכה סמוך לקרקע פחות משלושה וטפחים, נאמר לגבי החנוכה, שהרי אם מניחים אותה סמוך לקרקע, לא ניכר שבעה"ב הניחה שם, וכמבואר במשנ"ב (סי' תרע"א, כ"ו).

פחות מכ' אמה לרחוב הסמוך

◀ **שאלה:** אדם גר למעלה מכ' אמה, מהרחוב הסמוך לביתו אבל ממול במרחק לא רב במעלה ההר הגובה פחות מכ' אמה (כמו שמצוי בקרית ספר), האם אפשר להדליק בחלון הסמוך לאותו הרחוב?

תשובה: כיון שהרחוב הוא במרחק שאפשר לראות משם את הנרות, ומשם הוא גבוה פחות מכ' אמה, שפיר נחשב שמדליק בתוך כ' אמה, ויכול לכתחילה להדליק בחלון הסמוך (הגר"נ קרליץ שליט"א, וע"ע "שבט הלוי" ח"ד סי' ס"ה).

בית מתחת לרשה"ר

◀ **שאלה:** האם הכלל שהעין אינה שולטת למעלה מעשרים אמה הוא רק לגובה או גם כלפי מטה, דהיינו בבתים הנמצאים מתחת לפני הכביש?

תשובה: איתא בגמרא (בבא קמא כ"ז:) וכן נפסק ב"שולחן ערוך" (חומ"מ סי' תי"ב ס"א) שאם הניח אדם כד ברשות הרבים ובא אחד ונתקל בו ושברו, השובר פטור, מפני שאין דרך בני אדם להתבונן בדרכים, עי"ש. וכתבו שם בתוספות, שדרכו של שור לעיין בדרכים יותר מאדם, כי שור עיניו למטה, עי"ש, א"כ משמע קצת שדרך בני אדם להסתכל למעלה יותר משמסתכלים למטה.

אולם הורה הגר"ש אלישיב שליט"א, שהכלל שהעין אינה שולטת יותר מעשרים אמה, לא נאמר אלא לענין מה שלמעלה, אבל מה שלמטה העין שולטת, לכן בודאי שאלה שבתיהם נמוכים יותר מעשרים אמה מרשות הרבים, יוצאים ידי חובה כשמדליקים בהם נרות, כי דרך בני אדם להסתכל למטה בדרך הליכתם

ורואים את הנרות ויש בזה פרסומי ניסא (ואין לדמות ענין זה לעניני נזיקין שלגביהם נאמר הכלל שאין דרך בני אדם להסתכל בדרכים, כי שם מדובר בחפצים המונחים למטה ליד רגליו).

ציור וכיור למעלה מעשרים

◀ **שאלה:** אדם עשה שורת נרות חשמל מהבהבות (דולקות וכבות) מסביב המנורה, האם עי"ז יכול להדליק למעלה מכ' אמה?
תשובה: יל"ע האם מועיל ציור וכיור בנר חנוכה שהניחו למעלה מכ' אמה, וב"שפת אמת" (סוכה ב.) הסתפק לענין סוכה למעלה מכ' אמה, עיי' שם. ועדיין יש לדון לענין נר חנוכה, ולא מצינו ענין זה בפוסקים (הגר"נ קרליץ שליט"א).

חושש שהחנוכיה תיגנב

◀ **שאלה:** יש לי חנוכיית כסף, אך חוששני להניחה בפתח הבית מפני גנבים. האם להדליק בה - אך ליד החלון הפונה לרשות הרבים, או עדיף להדליק חנוכיית פח - אך בפתח הבית, באופן שבשניהם יש אותו פירסומי ניסא.
תשובה: עדיף להדליק בפתח ביתו בחנוכיה של פח (שזה הידור וחיוב המוזכר בגמרא לענין חנוכה, משא"כ חנוכיה של כסף שזה הידור כללי) (הגר"נ קרליץ שליט"א).

פתח או חלון לרשה"ר

◀ **שאלה:** פתח או חלון לרשה"ר שיש יותר פרסומי ניסא, מה עדיף?
תשובה: עובדא ידענא אצל מרן ה"חזון איש" זצ"ל (כשהיה דר בגבעת רוקח) שפתח ביתו היה לרחוב שלא היו עוברים כ"כ אנשים (רק היה שם שביל שהיו עוברים מעט בני"א כשהיו הולכים לישיבת "בית יוסף") ואילו חלון ביתו היה לרה"ר שהיו עוברים הרבה אנשים ומרן החזו"א הדליק בחלון ולא בפתח משום דבזה יש יותר פרסומי ניסא.
אמנם זה דוקא כשבפתח ביתו כמעט שאין פרסומי ניסא, דעדיף להדליק בחלון. אבל אם ההבדל הוא מועט, שבפתח ביתו יש מעט פחות פרסומי ניסא, עדיף טפי להדליק בפתח הבית וכעיקר הדין (הגר"נ קרליץ שליט"א).

הדלקה על מעקה המרפסת

◀ **שאלה:** המדליק נרות במרפסת, האם ידליק ליד הדלת הסמוכה למרפסת או על גבי המעקה?

תשובה: לכתחילה יש להדליק ליד פתח הדלת שנכנסים מהחדר למרפסת, כדי שיהא סמוך למזוזה, ויש להניחו אפילו למעלה מעשרה טפחים אם צריך לכך. אולם אם יהיה יותר פרסומי ניסא אם יניחנה על המעקה של המרפסת, יניח שם ואפילו אינה מקורה (דלא גרע מחצרו, "מעדני שלמה" בשם הגרש"ז אויערבך זצ"ל, והגר"נ קרליץ שליט"א).
וכן בעל ה"קהילות יעקב" זצ"ל, כשהיה גר ליד ישיבת "בית יוסף" בבני ברק, היה מדליק ע"ג המעקה של המרפסת כדי שיראו היטב מבחוץ (הגר"נ קרליץ שליט"א).

וכן נוהג הגר"נ קרליץ שליט"א, שבראשונה היה מעמיד את המנורה ליד הדלת שבין החדר למרפסת, ושם לב שרואים את המנורה הרבה יותר טוב מרשה"ר כשהוא מעמידה ליד החלון בסוף המרפסת, והעמידה שם.

הדלקה בפנימיה בפתח החדר או במסדרון

◀ **שאלה:** בפנימיה בישיבה באופן שא"א להדליק בחלון כגון שגובה למעלה מכ' אמה. היכן ידליקו האם בפתח החדר או במסדרון (באופן שיש מסדרון עם הרבה חדרים)?

תשובה: ידליקו בפתח המסדרון, דחשיב כחצר, כיון שמשתמשים שם גם שאר שימושים (ולא כחצר וחדר מדרגות דידן).

ואם אינו פתוח לרה"ר אלא לחדר מדרגות וכיוצ"ב, עדיף להדליק בחדר האוכל (כאשר שם רואים מרה"ר), (הגר"נ קרליץ שליט"א).

הדלקה בטפח הסמוך לחלון

◀ כתב ה"שולחן ערוך" (סי' תרע"א סעי' ז') מצוה להניחו בטפח הסמוך לפתח. ונראה דדוקא בפתח אפשר להדליק גם סמוך לפתח מבחוץ. אבל בחלון א"א להדליק בטפח הסמוך לחלון, כגון על קיר ביתו מבחוץ סמוך לחלון או מול חלל החלון, דדוקא בפתח ניכר ששייך לפתח משא"כ בטפח הסמוך לחלון דאין לזה שום שייכות לבית.

אמנם כשיש סורגים היוצאים חוץ לחלון, שפיר אפשר להדליק לכתחילה ע"ג הסורגים, דמשתמשים שם כחלק מהבית (הגר"נ קרליץ שליט"א).

חלון ששמשו מטושטשת

◀ מי שמדליק ליד חלון ששמשו מטושטשת, ואין מבחינים בבירור מבחוץ מה מספר הנרות, אלא רק שיש שם נרות, אינו מקיים מצוות מהדרין מן המהדרין מכיוון שאי אפשר לראות את מספר הנרות.

בכל זאת יכול לברך - דמקיים עיקר מצוות הדלקה, ולדעת מרן בעל ה"אבי עזרי"ל זצוק"ל יצא גם חובת ההידור של ריבוי נרות.

הדלקה בחלון ביה"כ

◀ **שאלה:** מי שאין לו פתח או חלון הפונה לרה"ר אלא חלון של בית הכסא בלבד (מצוי בקרית ספר וכד' שאחורי הבתים פונים להרים ויש דירות שכל החלונות לכיוון ההרים מלבד חלון ביה"כ), האם יכול להדליק שם נר חנוכה?

תשובה: נראה שלא ידליק שם דאין זה כבוד המצוה אלא ידליק בתוך ביתו (הגר"נ קרליץ שליט"א).

גדר "בית" לענין נר חנוכה

◀ **בתוס'** (סוכה מ"ו.) כתבו דמי שאין לו בית אינו יכול לקיים מצות הדלקת נר חנוכה.

ויש לעיין בגדר "בית" הצריך לנר חנוכה, האם צריך שיהיה דוקא בית שיש בו ד' אמות על ד' אמות וכמו לענין מזוזה דדוקא בית שיש בו ד' אמות חייב במזוזה, וכן אין מניחים עירוב בבית שאין בו ד"א על ד"א, וכן בשאר הלכות שיש דין בית כדאיתא בסוכה (ג.), או דדין בית לענין נר חנוכה הוא גדר אחר.

ונראה דלגבי מזוזה ועירוב צריך בית משום דבעינן מקום דירה, דהבית שהוא מקום דירתו קובע את מקומו לענין עירוב, וכן מזוזה שהיא חובת הדר בעינן מקום דירה לכך בעינן ד' על ד'.

אבל לגבי נר חנוכה תקנו משום פרסומי ניסא שידליק על פתח ביתו שנראה לרה"ר, דפתח ביתו יש פרסומי ניסא, אבל אין זה שייך למקום דירה אלא כך היתה צורת התקנה שידליק כל אחד בביתו, ולכך מי שאין לו בית אין יכול

להדליק, אבל יסוד התקנה אין לה שייכות למקום דירתו. (ואמנם לענין הא דמקום אכילה עיקר ילפינן מהלכות עירוב לנר חנוכה דסו"ס ילפינן מהתם היכן עיקר מקומו, ודו"ק). ולפי"ז נראה פשוט שאין צריך דוקא בית שיש בו ד' על ד' אמות (הגר"נ קרליץ שליט"א).

ריבוי נרות ליד הפתח

◀ **שאלה:** כשיש מנורות רבות בצד שמאל, האם כולן נחשבות בתוך הטפח הסמוך לפתח או רק הראשונות שנמצאות ממש בתוך הטפח?

תשובה: כיון שהחנוכיה הראשונה נמצאת בתוך הטפח הסמוך, ניכר הדבר שטעם שהשני הניח נרותיו רחוק מן הפתח הוא משום שאין מקום להניח אף את שלו, ולכן די שמניח קרוב למנורת חברו, וכן הלאה על פני הכותל, וכל שניכר הדבר שלא הניח שם בגלל ריבוי המדליקין, ליכא עליו חיוב כלל להדליק בטפח הסמוך (הגרש"ז אויערבך זצ"ל, מובא ב"מעדני שלמה" עמ' ק"י, והוסיף שאפילו הגר"א ס' תרע"ז ס"ה שחולק שם על השו"ע מודה בזה).

מסובב במצוות

◀ **שאלה:** האם להדליק את הנרות בימין כשיש כבר נרות של אחר בשמאל? **תשובה:** מצוה להדליק נר חנוכה בצד שמאל, כדי שתהיה מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל. כשאין מזוזה בימין, יש להניח נר חנוכה מימין, משום שבכל דבר מצוה ימין עדיף.

ואפילו אם יש כבר נרות בצד שמאל, והיא של חברו או משפחתו, ונמצא שהוא כבר מוקף במצוה, בכל זאת עדיף להדליק בצד שמאל בכדי שיהא מסובב במצוות "שלו" (הגר"נ קרליץ שליט"א).

◀ כתוב בשאלתות דרב אחאי גאון צריך שתהא מזוזה בימין, ונר חנוכה בשמאל, וטלית בעל הבית מצויצת באמצע עובר ביניהם, לקיים "החוט המשולש לא במהרה ינתק". ומפ' מהרי"ל שזהו בחוטי ציצית ע"כ. וב"העמק שאלה" העיר שעיקר מצות נרות חנוכה הוא בלילה, ולהרבה ראשונים אין כאן מצות ציצית כלל בלילה אפילו בבגד של יום, וצ"ל דס"ל כהראשונים דבגד יום חייב בלילה, או שבין השמשות הוא זמן ציצית שנחשב עדיין לזמן ראייה כמש"כ המג"א (סי' י"ח).

הדליק במקום שיש רוח וכבה

◀ כתב במשנ"ב (סי' תרע"ג ס"ק כ"ה) שאם הדליק במקום רוח וכבתה צריך לחזור ולהדליק במקום שאין הרוח מצויה, דזה הוי כאילו לא נתן בה שמן כשיעור, ומי"מ לא יברך עליה, ע"כ. וכתב ב"שער הציון" שם בשם הפמ"ג, שלא מברך דשמא לא היה נכבה וכמו שמנים פסולים דמדליק בהן.

הדלקה במקום שיש רוח

◀ **שאלה:** כשיש רוח חזקה בחוץ, ופותחים את בית החנוכיה כדי להדליק - ובמצב זה אינה יכולה לדלוך במשך חצי שעה - האם זה נחשב שאין כאן שמן בשיעור חצי שעה?

תשובה: אמר הגרי"ש אלישיב שליט"א: גם בזמן הגמרא חל חנוכה בעונת החורף והיו רוחות, והעששיות לא היו יותר טובות מהיום - ובכל זאת הדליקו ברשות הרבים - ועל כן, מכיוון שזוהי דרך הדלקה - לפתוח, להדליק ואח"כ לסגור, שפיר נחשב שיש כאן שמן לחצי שעה. וכן הורו בעל "שבט הלוי" שליט"א

והגר"נ קרליץ שליט"א.

אולם כבר ידוע שהמהרי"ל דיסקין זצ"ל סבר שאם בשעת ההדלקה הדלת פתוחה והרוח יכולה לכבותה, הוי כאילו מדליק במקום שהרוח שולט ולא יצא ידי חובתו, ולכן לכתחילה יש להיזהר בזה, שגם באותה שעה שמדליקים יעמוד סמוך לקופסא למנוע את הרוח בכדי שיהא ראוי לדלוק ברוח מצויה.

שכח לסגור את דלת הקופסא ולא נכבה

◀ **שאלה:** הדליק בחוץ בתוך קופסא במקום שיש רוח מצויה, ושכח לסגור את דלת הקופסא ולמעשה לא נכבה, האם יצא ידי חובתו?

תשובה: יש סוברים שכיון שלמעשה לא נכבה יצא (שו"ת "הר צבי" ח"ב סי' קי"ד, "הליכות שלמה" פרק ט"ז, ס"ק י"ג בשם הגרש"ז אויערבך זצ"ל, ובלשון הפוסקים אם הדליקה במקום הרוח "וכבתה" וכו', ע' משנ"ב סי' תרע"ג ס"ק כ"ה), ויש סוברים כיון שבשעת ההדלקה לא היה ראוי לעמוד ברוח מצויה, וכך נשאר כל זמן ההדלקה יתכן שלא יצא ולכן יחזור וידליקו בלי ברכה (הגר"נ קרליץ שליט"א, והגר"ח קניבסקי שליט"א).

חלונות הנשקפין לשני הרחובות

◀ **שאלה:** בית פינתי שיש לו חלונות לשני רחובות, האם חייב להדליק בשני חלונות לכיוון שני הרחובות?

תשובה: איתא בשו"ע (או"ח סי' תרע"ח ס"ח): "חצר שיש לו שני פתחים משתי רוחות, צריך להדליק בשניהן, מפני החשד. ואם שני הפתחים ברוח אחת, והם בבית אחד, די לו באחד מהם".

וכתב המשנ"ב (סי' סקנ"ב): "הטעם דהא רואה שהדליק באחד מהם, ומה שלא הדליק בשני, ידעו אנשי עירו שמבפנים הוא בית אחד ושני פתחים שייכים לאדם אחד, ודי להדליק במקום אחד", עכ"ל. והוסיף ב"שער הציון" (שם): "ולא חיישינן לחשדא דעלמא שעוברים ושבים ברחוב יסברו שהבית חלוק מתוכו, ויאמרו שהם שני בתים שייכים לשני אנשים, ואחד מהם לא קיים מצות נר חנוכה, דאנשים נכרים לא מצויים ברחובות משחשך היום".

ולפי"ז יש מקום להסתפק לגבי מי שחלונות ביתו פונים לשני רחובות, כגון שביתו הוא בית פינתי – האם יהיה חייב להדליק בשני חלונות משום החשד, שהרי בזמן הזה החלון הוא המקום שבו מדליקין רוב האנשים? וכן מי שיש לו שני חלונות הפונים לרחוב אחד, באופן שלא ניכר אם הוא מדירתו או שייכים לדירת שכנו – האם יצטרך להדליק נר חנוכה בשניהם מפני החשד הנ"ל?

ונראה שבזמן הזה לא שייך החשד, ודוקא בזמן הגמרא שכולם הדליקו בצורה מסודרת במקום אחד ובזמן ההדלקה היה מקום לחשד, כי אם לא ראו נרות ליד אחד הפתחים מיד ידעו שהוא לא הדליק, אבל בימינו שכל אחד מדליק במקום אחר, זה בפתח וזה בחלון, זה בחדר מדרגות, וזה בכניסה לבנין, ולא כולם מדליקים באותו זמן, אלא אחד בשקיעה ואחד בצאת הכוכבים, אין מקום לחשד, כיון שיש כ"כ הרבה אפשרויות שהוא הדליק (הגר"נ קרליץ שליט"א).

הזזת הנרות למקום אחר

◀ **שאלה:** כשיש הרבה שמדליקים על שולחן אחד, ולאחר שאחד הדליק צריכים להזיז הנרות כדי שאפשר יהיה להדליק את האחרות, האם מותר לעשות כן?

תשובה: אין להזיז את הנרות אף אם הדלקתם היתה במקום הראוי, שהרי מבואר (סי' תרע"ה) שאם הדליק בפנים ואח"כ הוציא את הנרות לחוץ לא יצא, אע"פ שבזמן ההדלקה היו הנרות מונחים במקום שיצא בו ידי חובה, והטעם, משום שהרואה אומר לצרכו הוא מדליק, ומטעם זה מבואר שם שגם מי שמחזיק בידיו לא יצא, כי הרואה אומר שהוא מחזיק את הנרות כדי שתאיר לו, ע"ש. ומ"מ, להזיז את הנרות ממקום למקום בשולחן, עדיין יש לדון, כי יתכן שאין זה נחשב ממקום למקום כמו מהבית לחוץ.

◀ ונראה, שאפילו לפי השיטות (מובאות במשנ"ב שם) הסוברות שאין להזיז נרות ממקום למקום אפילו בתוך הבית, היינו דוקא מחדר אחד לשני, או אפילו מצד אחד של החדר לצדו השני, שגם בזה נראה, שעושה כן לצורך אור ולא לשם נר חנוכה, משא"כ כשמסדרם על אותו שולחן ומזיז את הנרות לצד אחר, שבה מוכח שעושה כן רק משום שצריך את מקום הנרות ולא כדי ליהנות מאורה, כי אין ההבדל אם היא מונחת בצד זה או בצד אחר של השולחן, ולא שייך הטעם שהרואה אומר לאורה הוא צריך, וע"כ נראה שמותר להזיז את הנרות ממקום למקום על השולחן לכתחילה. וי"א דלכתחילה יזהר שלא להזיזם יותר מטפח (הגר"ח קניבסקי שליט"א).

✿ ✿ ✿ נרות בבית הכנסת ואולם שמחות ✿ ✿ ✿

נרות בבית הכנסת

◀ אע"פ שבבית צריך להקפיד לכתחילה שיהיו הנרות בתוך עשרה טפחים מהקרקע, מ"מ בביהכ"נ מדליקין אפילו בגבוהה יותר מעשרה טפחים מהקרקע כדי שתראה היטב לכל הקהל (משנ"ב סי' תרע"א ס"ק כ"ז).

◀ כשאין מניין בביהכ"נ בשעת הדלקה, לכתחילה יש לחכות עד שיהיו שם עשרה. ועכ"פ בערב שבת, שאי אפשר להמתין עד שיגיעו עשרה משום חשש שיתקדש היום, יברך וידליק מיד אפילו קודם מנחה, דמ"מ איכא פירסומי ניסא כשבאים אח"כ לביהכ"נ ורואים הנרות (משנ"ב סי' תרע"א ס"ק מ"ז).

◀ לכתחילה אין לכבות נרות ביהכ"נ תוך חצי שעה של ההדלקה אלא אם יש חשש שריפה או שיגנבו את המנורה וכדו' (שו"ת "מלמד להועיל" סי' קכ"א, שו"ת "שבט הלוי" ח"ח תשי" ס' קנ"ו).

כשיש כמה מנינים

◀ בבית הכנסת שמתפללים בו כמה מנינים, הורה הגר"ש אלישיב שליט"א: מכיוון שיש שם ציבור נוסף של מתפללים, יכול להדליק פעם שניה ולברך. הוסיף הגר"נ קרליץ שליט"א: אם הנרות עדיין דולקים מההדלקה הראשונה כבר מקיימים המצוה בזה, ואז אי אפשר לברך פעם נוספת. ולכתחילה ראוי להניח שמן או נרות בכמות גדולה שידלקו עד המנין האחרון.

ביהכ"נ שיש לו כמה חדרים

◀ ביהכ"נ שיש בו כמה חדרים, יש להדליק נרות חנוכה בברכה בכל מקום שיש שם מנין קבוע, אף שאין שם ארון קודש וספר תורה (ומביאים לשם ס"ת מביהכ"נ הגדול לצורך קריאה) (הגר"נ קרליץ שליט"א).

הדלקת נרות בכולל ערב

◀ ביהמ"ד או 'כולל' שקובעים ללמוד ואח"כ מתפללים שם מעריב, אם יש שם כבר ציבור שמתאספים ללמוד ואח"כ להתפלל, הרי הם מדליקין מיד נרות חנוכה, ואינם צריכים להמתין עד תפילת ערבית, כיון שהמקום קבוע להתפלל בו מעריב ("חוט שני" על רבית עמ' קמ"ו).

◀ אם לא מתפללים אלא רק לומדים שם, אין להדליק, משום שתקנו להדליק רק במקום כינוס רבים של תפילה קבועה. (הגר"נ קרליץ שליט"א).

הדלקה בשחרית

◀ יש נוהגים להדליק בבית הכנסת גם בבוקר בעת תפילת שחרית בלי ברכה (ע"י פמ"ג ס' תר"ע, א"א ס"ק ב', "מקור חיים" ס' תרע"ב, "שערי תשובה" ס' תרע"ט).

באולם שמחות

◀ מי שעורך סעודת בר מצווה או חתונה באחד מלילות חנוכה, ומדליק באולם נרות בברכה, ברכתו "ברכה לבטלה", כי דווקא בבית הכנסת תיקנו להדליק נר חנוכה, ולא בכל מקום כינוס ציבור. והוסיף לי הגר"ש אלישיב שליט"א: אפילו אם מתפללים ערבית באולם, גם אז הברכה נחשבת ל"ברכה לבטלה", כיוון שאין חיוב להדליק שם. רק בבית הכנסת שבו מתקיים מניין קבוע תיקנו להדליק נר חנוכה, ולא בכל מקום שישנו מניין מתפללים.

(והגר"א שמדמה דין זה להלל של ליל פסח, כוונתו לומר שמצינו שמברכין על תקנה בבית הכנסת, ולא שיהיו הדברים דומים בכל הדינים).



דין הדלקה למי שאינו בביתו



חתן בליל חופתו

◀ המתחתן בחנוכה, והחופה תיערך לאחר צאת הכוכבים, ידליק נר חנוכה בבית הוריו או בבית שנמצא בו, מאחר שבזמן חובת ההדלקה טרם עקר דירתו, ורק בלילה יקבע מקומו בביתו החדש (בעל "שבט הלוי" שליט"א). והעצה הטובה יותר היא אם יכול שילך לדירתו החדשה מבעוד יום ויקבע מקומו ע"י שיאכל שם וכד', וידליק שם נרות חנוכה (הגר"נ קרליץ שליט"א). אם החופה תהיה לפני השקיעה, צריך להדליק בדירתו החדשה (הגר"ש אלישיב שליט"א).

חתן שעזב את בית הוריו בבוקר

◀ **שאלה:** חתן שיצא בבוקר מעיר מגוריו - בני ברק, למקום חתונתו - ירושלים (כדי לא לצאת סמוך מדי לשעת החופה), ובערב יגור בקרית ספר - היכן ידליק? **תשובה:** מאחר שכבר עקר דירתו מבית הוריו, אך עדיין לא הגיע לביתו החדש, ידליק רק בלילה כשיגיע לקרית ספר, שזה עדיף מלברך ברכת הרואה, וכן יזהר לאכול שם לכתחילה שע"ז נעשה מקום הקביעות (הגר"ח קניבסקי שליט"א). אפילו שהשעה תהיה מאוחרת בלילה, בכל זאת מאחר שיש כאן "פרסומא ניסא" לאשתו, שפיר יכול לברך עליהם (ע' משנ"ב ס' תרע"ב ס"ק י"א). (ועי' שעה"צ שם שיקיץ ב' או ג' מבני ביתו, משמע קצת שאחד לא סגי ויל"ע, ע"כ עדיף שיביא עוד אחד ממשפחתו לביתו שישמע את הברכות).

ויש להיזהר למנות שומר בשעה שאוכל בסעודת החתונה, היות שעדיין לא קיים מצות חנוכה ואסור לאכול בסעודה גדולה בלי שומר (הגר"נ קרליץ שליט"א).

כשהבעל או האשה אינם בבית

◀ אם האשה נמצאת בבית חולים, ובעלה מדליק נרות בביתם, בודאי שייך בזה אשתו כגופו, והיא סומכת על הדלקתו ואינה צריכה להדליק שם (הגר"נ קרליץ שליט"א).

ואף אם האיש נמצא בבית חולים, ואשתו נמצאת בביתם ומדליקה, שפיר יוצא בהדלקת אשתו (כמבואר בגמרא שבת כ"ג. שר' זירא הלך ללמוד ולא הדליק במקום לימודו נר חנוכה, משום שבני ביתו הדליקו בשבילו).

ימתין לאשתו

◀ כשאשה חוזרת מאוחר לבית מסיבה כל שהיא, ימתין לה בעלה להדלקה אף אם הוא מהמדליקין בחוץ (בעל "שבט הלוי" שליט"א, וידוע בשם רבי נחומקא זצ"ל רבו של ה"חפץ חיים" זצ"ל שאמר נר שבת דוחה נר חנוכה משום שלום בית, ואם משום כן מבטלים נר חנוכה לגמרי, כ"ש רק לדחותו בכמה שעות).

כשהבעל והאשה אינם בביתם

◀ אם האיש והאשה אינם בבית, כגון שהאיש בבית חולים או נסע לרבו, והאשה הלכה למקום אחר כגון אצל בית הוריה: מאחר ואף אחד אינו נמצא בביתו הקבוע להם, אין אחד מוציא את השני בהדלקתו, ועל כן צריכים שניהם להדליק במקומותיהם, או לצאת ע"י אחר הנמצא אתם.

בעל שנמצא במדינה אחרת

◀ **שאלה:** מי שצריך לנסוע לארה"ב לכמה ימים בימי חנוכה, האם יכול לצאת ע"י הדלקת אשתו שהיא מדליקה עליו בביתו?

תשובה: יסוד השאלה הוא שהיא מדליקה כאן בארץ ישראל, ואצלו עדיין הוא ערב חנוכה, וכן באמצע החנוכה כשהיא מדליקה כגון בליל ג', אצלו עדיין יום ב', ולא שייך כלל שיצא אז מצות הדלקה של יום ג', או שמא מצות חנוכה הוא מצוה על הבית, וכעין מזוזה, או נר שבת שכל מי שמדליק שם יצא (עי' "שפת אמת" שבת כ"א:). ולמעשה יותר נראה דהיות שאצל הבעל עדיין לא הגיע ימי חנוכה מסתבר שלא שייך אז לצאת מצות נר חנוכה. ולכן יש לכוון לא לצאת עם הדלקת אשתו ולהדליק בפני עצמו או להשתתף בפרוטה (שו"ת "מנחת יצחק" ח"ז סי' מ"ו).

כשהאשה במדינה אחרת

◀ אשה הנוסעת לחו"ל לימי חנוכה ובעלה מדליק בביתם בארץ ישראל, הרי הוא פוטר, אף שהיא נמצאת במקום אחר, ואפילו אם במקום שהיא נמצאת עדיין לא הגיע זמן חיוב מצות חנוכה, הרי הוא פוטר כיון שמקומה וחיובה הוא בבית שבו בעלה נמצא ומדליק שם ("מנחת יצחק" שם, "חוט שני" ה' רבית, עמ' קמ"ו).

מי שאין לו בית

◀ מי שנוסע הוא ומשפחתו ממקום למקום ואין לו בית קבוע באותו יום, אינו מדליק נר חנוכה, ועכ"פ לכתחילה יזהר אדם לא להפקיע עצמו ממצות נר חנוכה החביבה שחייבו בה למכור כסותו ולחזר על הפתחים ליקח שמן ולהדליק ("הליכות שלמה" פי"ג).

הדלקת נרות במטוס

◀ **שאלה:** מי שהיה בליל א' דחנוכה במטוס במשך הערב, וכשהחשיך הדליק נרות חנוכה בתוך המטוס ובירך עליו שלוש ברכות, האם יצא ידי חובה?
תשובה: היות שנמצאים במטוס רק כמה שעות, אין זה בית כלל רק כמו שהולך בדרך ולא יצא בזה מצות הדלקת נרות חנוכה כלל (בעל "שבט הלוי" שליט"א).

נוסע ברכבת או באווירון

◀ כתב המהרש"ם (חי"ד סי' קמ"ו): דמי שנוסע ברכבת כל הלילה נחשב לו בית דירה לאכול ולישון שם, וחייב בנר חנוכה.
והורה בזה הגר"ש אלישיב שליט"א: שזה בזמנים שהיו נוסעים ברכבות כמה ימים, ונחשב לקביעות מסוימת. אבל בזמנינו שנוסעים בחו"ל לילה אחד, הגם נוסעים כל הלילה, אין להדליק לא ברכבת ולא במטוס. (וע' בשו"ת אגרי"מ, יו"ד ח"ג, סי' י"ד).

הדלקת נרות באהל ובשק

◀ **שאלה:** אדם היוצא לטיול בימי חנוכה, וישן ב"שק שינה" תחת כיפת השמים, היכן ידליק נרות חנוכה, וכן אם נושא עמו אוהל מתקפל, וכשמגיע זמן שינה הוא פותח את האוהל וישן בתוכו, מה דינו לענין הדלקת נרות חנוכה בפתח האוהל?

תשובה: מבואר בתוס' (סוכה מ"ו.) שהדלקת נר חנוכה הוא רק במי שיש לו בית אבל מי שאין לו בית אינו חייב להדליק נר חנוכה, רק צריך לברך כשרואה נר חנוכה באחרים. א"כ מי שישן בשק שינה ואינו דר כעת בבית אינו חייב להדליק נר חנוכה, ומ"מ יברך ברכת הרואה.
ואם הוא במקום שאין שם ברכת הרואה בודאי אינו ראוי לטייל שם אלא עדיף שישאר בביתו לקיים מצות נר חנוכה. אולם מי שמעמיד אוהל לצורך שינה נחשב שדר בבית וחייב להדליק בברכה (הגר"נ קרליץ שליט"א).

חייל בצבא

◀ מצוות נר חנוכה היא חיוב על הבית ולא על הגברא, לכן, מי שנמצא באוהל ששטחו פחות מד' על ד' טפחים ובגובה עשרה טפחים - אין לו להדליק כלל - ואף אם אין מדליקין בשבילו בבית, ואף משום "פרסומא ניסא" לא ידליק, כיון שאין לזה דין "בית" כן הורה הגר"ש אלישיב שליט"א, אבל דעת הגר"נ קרליץ שליט"א שחייב בנר חנוכה, מכיון שזהו דירתו. וכן חייל שהגיע לשדה, ועשה שם אהל וישן שם בלילה, ולמחר פרקו חייב להדליק שם נר חנוכה, שזה דירתו.



דין אכסנאי



נוסעים לשבת

◀ **שאלה:** הנוסע לשבת חנוכה למקום אחר, ואוכל במקום אחר, וישן במקום אחר, היכן ידליק נרות חנוכה?

תשובה: אם ישנים בדירה אחת, ואוכלים אצל משפחתם בדירה אחרת, בכה"ג אמרינן שמקום אכילה עיקר, וכמבואר ברמ"א (סי' תרע"ז, א') וידליקו שם, אבל אם אוכלים בכמה מקומות ידליקו במקום שישנים (הגר"נ קרליץ שליט"א).

◀ לכתחילה עדיף לחזור לביתו מיד במוצש"ק, ולהדליק שם אבל אם עד שיגיע יעבור זמן ההדלקה, ידליק במקום שנמצא, וישאר לאכול מלווה דמלכה ונחשב שעדיין מקומו שם. (בעל "שבט הלוי").

משפחה שנסעה למקום אחר

◀ **שאלה:** מי שנוסע עם משפחתו לשבת, והאבא מדליק שם נרות, האם גם בנותיו יוצאות ע"י הדלקתו?

תשובה: השאלה היא דשמה מאחר שעכשיו האבא הוא אורח במקום אחר, אזי גם משפחתו נחשבת שם כאורחים (ולא כסמוכים על שולחנו), והווי כב' אכסנאים שצריכים להשתתף בפרוטה.

תשובה: היות שכל השבוע הם סמוכים על שולחנו הרי אלו נחשבים "כסמוכים על שולחנו בקביעות", וכמש"כ המשנ"ב (סי' תרע"א, ח'), ובזה שנוסעים לשבת אחת, לא נפקע ממנו דין בעל המשפחה, והם יוצאים גם במקום האחר ע"י הדלקתו שם, מאחר שהם נמצאים שם (הגר"נ קרליץ שליט"א).

נוסע לטיול או נמצא בבית החולים

◀ **שאלה:** הנוסע לטיול למירון ליום א' וישן שם ב"הכנסת אורחים", היכן ידליק נר חנוכה? וכן מי שנמצא בבית חולים לשמור על חולה היכן ידליק?

תשובה: חיוב נרות חנוכה הוא על ביתו, ולכן מי שנוסע לטיול ביום א' ובמשך הלילה ילון שם, וכן מי שנמצא בלילה בבית חולים, עיקר קביעותו בביתו. ולכן ימנה שליח להדליק נרות בביתו בזמן הדלקת הנרות, והוא לכתחילה ישמע הברכות במקום שנמצא משום ברכת הרואה כמבואר בשו"ע (סי' תרע"ו).

חיוב הדלקת נרות לבחורי ישיבה

◀ בחור הדר בפנימיית הישיבה חייב מעיקר הדין להדליק בישיבה (ולא רק מדין מהדרין), ואינו יוצא בהדלקת הנרות של אביו, (הגם שלענין ממונות נחשב כסמוך על שולחן אביו, היות שהוא מחזיקו בעניני ממונות), ולכן גם לפי מנהג בני ספרד הנהגים כהשו"ע שרק בעל הבית מדליק עבור כל המשפחה, מ"מ בחור הנמצא בישיבה חייב להדליק בעצמו (מין ה"חזון איש" זצ"ל, הגרי"ש אלישיב שליט"א, בעל "שבט הלוי" שליט"א).

◀ ויש סוברים שבחורים בני ספרד, גם בהיותם בישיבה מעיקר הדין אינם מדליקים בעצמם אלא יוצאים ידי חובה בהדלקת הנרות ע"י אביהם בביתם. ומ"מ שידליקו בלי ברכה, שבכל חדר בחור אחד ידליק והשאר ישתתפו בפרוטה. ואם יש בחדר בחור אשכנזי, ישתתפו עמו בפרוטה וישמעו ממנו הברכה (הגר"ש"ז אויערבך זצ"ל מובא בספר "הליכות שלמה" פרק י"ד סי' י"ב).

מקום הדלקה של בחורי הישיבות

◀ **שאלה:** היכן ידליקו בחורי ישיבה?

תשובה: במקומות רבים נהוג שבחורי ישיבה מדליקים בחדריהם בפנימיה ולא בחדר האוכל, מכיון שהחדרים נחשבים לעיקר דירתם, משום שכל חפציהם נמצאים בהם. מין החזו"א זצ"ל סבר שמקום ההדלקה הוא בחדר אוכל, בכל זאת הורה החזו"א שהבחורים יאכלו בחדרים סעודה אחת או שתיים בכל יום מימי חנוכה וידליקו שם, כדי לצאת שיטת השו"ע (סי' תרע"ז) האומר שמקום השינה עיקר, (ע"י בתשובות "אגרות משה" או"ח ח"ד סי' ע"י אות ג', וביו"ד ח"ג סי' י"ב אות ח', ובשו"ת "שבט הלוי" ח"ג סי' פ"ג).

בחור הישן בביתו

◀ **בחור הישן בבית הוריו**, וביום לומד בישיבה ואוכל שם, מקום ההדלקה הוא בבית הוריו, כיון דמקום האכילה בישיבה הוא מקום כללי, ולכן בית הוריו נחשב לעיקר דירתו, ועכ"פ לכתחילה יש להדר גם לאכול בבית ההורים סעודה אחת של פת (הגר"נ קרליץ שליט"א).

ויש סוברים שאם גורם לו ביטול תורה יכול להדליק בישיבה, דגם זה נחשב לו כקביעות, כיון שגם אוכל וגם נמצא שם כל היום (שו"ת "מנחת יצחק" ח"ז סי' מ"ח, קובץ "מבקשי תורה" בשם הגרש"ז אויערבך זצ"ל, וע"ע "שבט הלוי" ח"ג סי' פ"ג, וכן מובא בשם הגר"ש אלישיב שליט"א).

וכל זה אם הישיבה היא באותה עיר, אבל היוצא ללמוד בעיר אחרת לכל היום (כגון מבני ברק לפתח תקוה), בודאי נחשב קביעותו בעיר לימודיו, וידליק שם בחדר אוכל (הגר"נ קרליץ שליט"א).

בן או בת המרוויחים כסף בעצמם

◀ **שאלה:** בחורה הגרה בבית הוריה, והיא עובדת ומרוויחה כסף שבו קונה לעצמה בגדים וכל ההוצאות שצריכה. והיא רק אוכלת בבית (ולא משלמת על כך), האם נחשבת כסמוכה על שולחן אביה, ויוצאת בנר חנוכה או נחשבת כמו אכסנאי וחייבת להשתתף בפרוטה?

תשובה: מכיון שגרה בבית אביה ואוכלת שם נחשבת כסמוכה על שולחן אביה, ואינה צריכה להשתתף בפרוטה (הגר"נ קרליץ שליט"א).



שמנים ופתילות כשרים



סוג שמן זית

◀ **שאלה:** האם שמן זית שאינו ראוי למאכל אדם נחשב מהודר לנר חנוכה?

תשובה: יש סוברים שלכתחילה צריך שיהא ראוי למאכל אדם דומיא דביהמ"ק שע"ז נעשה הנס (הגר"ש אלישיב שליט"א), ויש סוברים ששמן זית זך שאינו ראוי למאכל אדם נחשב מהודר לנר חנוכה, שכן לא מצאנו בשום מקום שהשמן צריך להיות ראוי לאכילה (הגר"נ קרליץ שליט"א, והגר"ח קניבסקי שליט"א), וכ"כ בספר "בן איש חי", (פרי יושבי), ו"כף החיים" (ס' תרע"ג ס"ק י"ג), ואינו דומה למש"כ המשנ"ב (תרע"ג, ג'), בנמצא עכבר בשמן, דהתם הוא משום דמאוס. ובעיקר יש להיזהר שלא יתערבבו בו שמנים אחרים.

שמן מוקשה לנר חנוכה

◀ **שאלה:** לאחרונה יצרו נרות משמן זית מוקשה, ומראה הנרות ממש כמו נרות שעווה, האם ההדלקה בנרות אלו נחשבת להדלקה בשמן זית זך, ויוצאים בהם לכתחילה ידי מצוות הידור הדלקת נר חנוכה בשמן זית זך, או לא?

תשובה: בראשונה יש לדון, האם שמן זה כשר להדלקת החנוכיה בבית המקדש או לא.

וכתב בזה בעל "שבט הלוי" שליט"א דמבואר ברמב"ם (פ"א מהלכות טומאת אוכלין ה"ט): "שמן שנקרש אינו לא אוכל ולא משקה", ומבואר במנחות (פרק ח') שבבית המקדש היה כלי שהכיל שיעור חצי לוג שבו השתמשו לקדש את השמן המיועד לחנוכיה, והוא מכלי לח, ואם כן, מוכח שבשעת נתינתו לחנוכיה השמן צריך להיות נוזלי כדי שהכלי יקדש אותו.

ומכל מקום, אחר כך כשנתנו את השמן בתוך החנוכה, יתכן שהיה אפשר להניח שמן קרוש. ובין כך, לענין נר חנוכה בודאי כשר לכתחילה, ולא צריך שר חנוכה יהיה ממש דומיא דביהמ"ק עכ"ד.

אבל עדיין יש לדון בענין נרות שמן זית, מכיון שמערבין בתוכם חומר הקרשה מיוחד, אם כן, אולי הנרות הללו אינם נחשבים כשמן זית "זך".

ושמעתי בשם הגרי"ש אלישיב שליט"א, שכיון שכמות חומר ההקרשה הינה פחות מששים בשמן, הוא בטל ויש לו שם שמן זית זך (ועיין "שפת אמת", שבת כ"א, שגם בביהמ"ק אם התערבו שמנים בשמן זית ונתבטלו בתוכו, שמן הזית היה כשר כשמן זית זך, ומיישב בזה קושיית רעק"א בגליון השי"ס שם).

עוד אמרו שחומר זה אינו גורע מהנרות להיות שמן זית זך, שהרי חומר ההקרשה אינו דליק ואינו מאיר כלל. אלא שהוא נשרף עם השמן הדולק. נמצא, שכוח האור והלהבה היוצא מן הנרות יוצאת משמן הזית בלבד, ולא מחומר ההקרשה.

שוב הראוני מה שכתב בספר "דעת תורה" (מהרש"ם, או"ח סי' תר"ע) בשם תשובת "תשובה מאהבה", שפך השמן שמצאו החשמונאים חתום בחותמו של כהן גדול בבית המקדש, היה שמן שנקרש והיה לו דין אוכל, ואם היה משקה, היה ספק טומאה דרבנן, וטהור, עיי"ש. ולפי"ז יש מקום לומר שיש הידור מיוחד בשימוש בשמן קרוש לנרות חנוכה, שהוא ממש דומה לשמן שהיה בנס.

נר חשמל להבדלה ולחנוכה

◀ **שאלה:** חולה שנמצא בבית חולים, ואסור להדליק שם שום נר של אש, האם יכול לצאת בנר הבדלה או נר חנוכה, ע"י נר חשמל?

תשובה: בנר הבדלה כשא"א לו להשיג נר של אש יכול לצאת ולברך ברכת "מאורי האש" על נר חשמל. (וידוע שהגר"ע זצ"ל בעל "אחיעזר" היה מבדיל כל שבוע על חשמל), ודוקא אם יש בתוכו "ספירל", אבל נר של "פלורסנט", לא נחשב אש כלל.

ובנר חנוכה, יש סוברים שאם אין לו ברירה אחרת, יכול להדליק פנס של מנורת חשמל ולברך עליו ובלבד שיש בו להדליק לחצי שעה (הגר"ש? אויערבך זצ"ל והגרי"ש אלישיב שליט"א, ועיי"ע שו"ת "בית יצחק", יו"ד ח"א, סי' ק"כ אות ה' שג"כ כתב שמצד האור הוי כשר לנר חנוכה רק יש לחשוש שאין בו היכר, ע' שם).

ויש סוברים שתקנת חז"ל היה דוקא עם "נר אש וביתו" שהוא אש ממש, ולכן בכה"ג שא"א להדליק אלא נר חשמל, ידליק משום זכר למצוה, אבל לא יברך עליו (שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' ק"ז, ושו"ת "לבוש מרדכי" ח"ג סי' נ"ט, וכן הורה הגר"נ קרליץ שליט"א).

הדלקת נר חנוכה בסיגריה

◀ **שאלה:** אדם הנמצא בבית סוהר או בבית חולים ואסור להדליק שם אש, האם יכול לצאת ידי חובת הדלקת נר בהדלקת סיגריה שנשארת אדומה לחצי שעה?

תשובה: איתא בשו"ע (סו"ס תרע"ג) שאם כבתה אין זקוק לה, והעירו האחרונים דאפילו אם מצד נר חנוכה יצא, מ"מ לכ' צריך לחזור להדליק מדין חשד, דלא גרע ממי שיש לו ב' פתחים, שצריך להדליק שם, וה"נ אם יבואו תוך חצי שעה ויראו שאין שם נרות, יש כאן חשד, וע"כ יש לו להשאיר הנותר מהשמן או השעוה כל זמן עת ההדלקה כדי שלא יחשדו בו ("שערי תשובה" שם בשם שו"ת "שבות יעקב").

ויש מתרצים כגון שנשאר רק אדמומית קטנה כגון גחלת, שמשום חשד אין כאן אבל אי"א לצאת בזה ידי מצותו, ע"י שם ("בית הלוי" עה"ת עניני חנוכה). ולדבריו מכיון שבסיגריה אין להבה רק אדמומית בעלמא, אין עליו שם נר ולא יצא יד"ח. ועוד, מכיון שדרך סיגריה עם הזמן להתכבות אם לא מנשבין בה, הוי כאינו ראוי לדלוק לחצי שעה ולא יצא בו. ובשעת הדחק, שאין לו עצה אחרת יכול להדליק פנס חשמלי, ולסמוך שיש לו דין אש ויצא בו מצות הדלקת נרות חנוכה (בעל "שבט הלוי" שליט"א והגר"נ קרליץ שליט"א).

חנוכה של זכוכית

◀ **שאלה:** קניתי כוסות של זכוכית עבור החנוכה, האם חייבים לטובלם לפני השימוש?

תשובה: כלי זכוכית המיועדים להדלקה אין שום חיוב לטובלם, דרך כלי סעודה צריכים טבילה. (וע' ספר "נטעי גבריאל" ס' כ"ג, שמביא דיש מפורסקי זמנינו דאסור לכתחילה להדליק בהם עד שיטבילם משום הקריבהו נא לפתחך. וכתב על זה שאין לנו לבדות מלבנו חומרות חדשות).

שמן שביעית לנר חנוכה

◀ **שאלה:** האם מותר להשתמש בשמן של שביעית לנרות חנוכה?

תשובה: כתב הרמב"ם (הל' שמיטה ויובל פרק ה' הל' ח') מדליק את הנר בשמן שביעית, ע"י שם. וכל זה בנרות שבת או חול, כיון שנעשו להאיר מותר, אבל אין להדליק נרות חנוכה בשמן שביעית כיון שאסור להשתמש לאורה (רידב"ז פרק ה' הל' ט', תשי' "אמרי יושר" ח"א ס' ק', ו"תורת הארץ" פ"ה אות מ"ז). ויש שהעירו שהרי הרבה ראשונים סברי שדוקא תשמיש בקרוב לנר אסור, אבל בנהנה ממנו מרחוק לא גזרו, ואפילו להב"ח שחולק וסובר שגם זה אסור, ולזה נוטה המג"א, מ"מ הרבה פוסקים מתירים לצורך תשמיש לשם מצוה, וכן ב"שערי תשובה" (ס' תרע"ג) כתב שעצם הנאה שהוא יושב באור ולא בחושך בלא"ה מותר. וא"כ יש כאן הנאה וביעורו שוה, ומ"מ למעשה גדולי ההוראה החמירו בזה (שו"ת "שבט הלוי" ח"א תשי' קפ"ד, ספר "חוט שני" עמ' רל"ח) ויש שהורו בזה להקל משום שמותר ללמוד לאור שמן של שביעית הגם שמצוות לאו להנאה ניתנו, כיון דסו"ס יש בו צורך ה"נ להדליק שמן שביעית לצורך נר חנוכה זהו נחשב צורך ("מנחת שלמה" ח"א ס' מ"ב, וע"ע "דרך אמונה" שם ב"ביאור ההלכה" שכתב להעיר עליו).

כוסות זכוכית

◀ **שאלה:** האם אפשר לכתחילה להשתמש בכוסות הזכוכית שעל המנורה להדלקת נר חנוכה?

תשובה: כתב בשו"ת "אבני נזר" (או"ח ס' ת"ק) בשם "חסד לאברהם", שצריך להדליק נרות חנוכה דוקא בתוך כלי, ואם מדביק נרות שעוה על אדן החלון ולא ע"ג כלי, לא יצא ידי חובתו.

עוד כתב, שכל דבר שאינו עומד מעצמו אלא רק ע"י תמיכה (אין עליו שם כלי לענין טומאה ולכן) אינו נחשב לכלי לענין נרות חנוכה, וכן פמוט שעושים מתפוח אדמה חצוי לא נחשב לכלי (רמב"ם, הל' כלים פ"ז ה"א) ולא יוצאים בו ידי חובת נר חנוכה.

והנה **המשנ"ב** (ס' תרע"א ס"ק י"ח) כתב: "המדבק נרות שעוה בכותל, יראה שיהיו מרווח אחד מחברו, עכ"פ כשיעור אצבע", הרי להדיא שפסק שאפילו בלא כלי יוצאין ידי מצות נר חנוכה.

וראייתי אחרונים שהעירו שלפי דברי ה"אבני נזר" יש להחמיר שלא להשתמש בכוסות הזכוכית (המצויות בימינו) כיון שהן אינן עומדות מעצמן וממילא אין עליהם שם כלי, ולשיטת "החסד לאברהם" לא יוצאים בזה כלל.

וכבר השיבום שאין לדמות בין הדברים כי כוונת "חסד לאברהם" היא דוקא לכלי שלאחר שיצרו אותו עמד מעצמו, אלא שנשבר ועתה אינו עומד בלי תמיכה, ולכן בטל ממנו שם כלי, אבל כוסות הזכוכית עשויות מלכתחילה לשמש כך, וכמו כל כלי העשוי מכמה חלקים שמקבל טומאה, כך הצלוחיות מקבלות טומאה ובודאי שיש עליהן שם כלי, (בעל "שבט הלוי" שליט"א).

ערך או יופי

◀ **שאלה:** ישנם ב' מנורות, אחת מכסף שערכה רב אך איננה יפה כל כך, ושניה חדשה מפח שערכה נמוך אך נראית יפה. מה עדיף?

תשובה: בשאלה זו כבר דן הירושלמי (יומא פרק ו' הל' א') שהסתפק כשיש ב' שעירים לפניו, אחד שהוא שמן ואין מראהו טוב, ואחד מראהו טוב ואינו שמן כל כך, מה קודם, ופשוט הירושלמי מקצירת העומר, ששמן בגופו עדיף ממראה, וה"ה לענין שעיר ביו"כ ע"י שם. ולפ"ז גם במנורה, עדיף זה שערכו רב הגם שמראהו לא כל כך יפה (הגר"ח קניבסקי שליט"א).

ויל"ע בגמ' (בבא בתרא ד.) שהורדוס רצה לכסות כותלי בית המקדש עם זהב, ואמרו ליה רבנן שעדיף לכסותו עם אבן שיש כחול שנראה יותר יפה, ע' שם. משמע, שיופי עדיף מדברי ערך.

קנה שמן זית ונמצא סויה

◀ **שאלה:** קנה בקבוק שמן זית ולאחר זמן שם לב שלא דולק היטב, והתברר שזה שמן סויה, ובטעות שמו שם מדבקה של שמן זית. כשרצה להחזירו למכולת, אמר בעל המכולת שאינו יכול לקבל את הבקבוק בחזרה כיון שהוא בקבוק משומש, עם מי הדין?

תשובה:

האם זה מקח טעות? זה ברור שיש כאן מקח טעות, כיון שביקש לקנות שמן זית וקיבל שמן סויה, שזה מין אחר, וכמבואר ב**שו"ע** (חוי"מ ס' רל"ג א') שאם מכר לו חיטים לבנות ונמצאו אדומות, הוי מקח טעות.

האם הקונה צריך לשלם? כיון שכבר השתמש בחלק מהשמן ונהנה ממנו צריך לשלם כנגד מה שהשתמש בו, וכמבואר ב**שו"ע** (חוי"מ ס' רל"ד ג') שאם קנה אוכל ונתברר שהוא איסור דרבנן, כיון שנהנה צריך לשלם, וה"נ שנהנה מן השמן וקיים בו מצוה צריך לשלם.

האם צריך לשלם דמי שמן זית? אפילו שהמוכר טוען שהוא שילם עליו דמי בקבוק שמן זית, ולא יכול להחזירו למי שהוא קנה ממנו, א"כ גם הקונה ממנו ישלם דמי שמן זית, זה אינו, כיון שסו"ס הקונה השתמש רק בשמן סויה, אינו חייב לשלם יותר מזה.



איסור הנאה מנרות חנוכה



הנאת חימום בנרות חנוכה

◀ **שאלה:** איתא בגמרא (שבת כ"א:), ונפסק בשו"ע (סי' תרע"ג) שאסור להשתמש לאור נרות החנוכה, האם דוקא הנאת אורה שזהו עיקר תשמישה אבל שאר תשמישים כגון להתחמם ליד הנרות מותר או שמא מאחר שהוקצה למצותה נאסרו כל התשמישים?

תשובה: פשיטא שכל התשמישים נאסרו, דלפי שיטת "בעל המאור" (ריש פ"ב דמס' שבת) שאסרו הנרות דומיא דנרות המקדש, בודאי אסור כל התשמישים, ואפילו לדעת הרמב"ן (במלחמות שם) שחולק עליו בזה, מ"מ אסרו כל סוג הנאות ממנו, ואסור (בעל "שבט הלוי" שליט"א).

חימום אוכל על נרות חנוכה

◀ ומטעם זה אסור לחמם אוכל על גבי הקופסה שיש בו הנרות חנוכה, שאסור להשתמש לאורה, [אבל בשבת בכל השנה מותר לכתחילה להניח אוכל ע"ג הקופסא שיש בו נרות השבת, וכמו שמותר להניח אוכל אפילו באמצע שבת ע"ג סיר שעומד על האש מבחוץ, וכמבואר בשו"ע (סי' ש"ח סעיף ז' ח') שזה מותר לכתחילה (הגר"נ קרליץ שליט"א)].

הנאת ריח מנרות חנוכה

◀ **שאלה:** מוכרים נרות שיש בהם ריח, וכשמדליקים אותם מפיצים ריח טוב בכל החדר, האם מותר להשתמש באלו לנרות חנוכה (ונרות אלו הם ביקור משאר נרות, וקונים אותם ומכוונים ליהנות מן הריח) או שמא היות שאסור להשתמש לאורה אסור ליהנות מריח הנרות?

תשובה: היות שאין הנרות עצמם מריחים רק יש דבר זר מעורב בתוכו שמוציא ריח, אין זה מכלל האיסור להשתמש לאורה, ועוד דמבואר בש"ך (יו"ד סי' ק"ח ס"ק כ"ה) שכל דבר שאינו עומד להריח אין הריח נכלל באיסור. ואפילו לפי מה שדחה הש"ך שם מ"מ לגבי איסור שתלוי בהוקצה מדעתו, בודאי לא נאסר הריח ע"י שם. וא"כ בודאי לא הוקצה אלא מהנאת האור ולא מהריח שמעורב בתוכו (בעל "שבט הלוי" שליט"א והגר"נ קרליץ שליט"א).

ועוד יש לדון ע"פ השעה"צ (סי' תרע"ג ס"ק י"א) בשם הפר"ח דמותר לילך לאור נר חנוכה שלא יכשל ולא מחויב להעצים עיניו דלא מיקרי תשמיש. וה"נ הוי הנאה דממילא דאינו מחויב להפסיק לנשום.

נר המנגן

◀ **שאלה:** בשנים האחרונות יצאו נרות שמנגנים "מעוז צור" בשעה שדולקים, ע"י שלתוך נר השעווה (שדולק חצי שעה) הוכנסו שני חוטי מתכת דקים שעוברים לאורכו עד תחתיתו ושם הם מחוברים למכשיר מנגן. החוטים מתחממים ע"י השלהבת שלמעלה והחום עובר דרך החוטים עד למטה, ועי"ז מופעלת המנגינה במשך רבע שעה. האם מותר לעשות כן בנרות חנוכה?

יסוד השאלה מכיוון שנפסק בשו"ע (סי' תרע"ג ס"א) שאסור להשתמש באורו של נר חנוכה א"כ בוודאי אסור לחמם בו את הידיים, שזה נחשב להשתמשות, וא"כ ה"נ חימום חוטי המתכת בכדי להפעיל על ידם מנגינה, אולי נחשב לשימוש אסור.

הנאה הבאה מאליה

◀ ויש לדון, דכתב בשעה"צ (סי' תרע"ג ס"ק י"א) בשם הפר"ח דמותר לילך לאור נר חנוכה שלא להיכשל דלא מחוייב לעצום עיניים דלא מקרי תשמיש ע"כ. והיינו דהאיסור הוא רק "לקחת" ממנו שימוש, אבל אם השימוש בא מאליה מותר, ולפי"ז בנד"ד מכיוון שהוא מדליק הנר כדרכו, ומאליו מופעלת המנגינה שמא זה נחשב לתשמיש הבא מאליה, ומותר (וע"ע ערוך השולחן שם סי' ז').

אולם אין זה דומה, שהתם הוא מסתובב בביתו כדרכו וממילא בא אליו השימוש, מש"ה אינו חייב לעצום עיניים, משא"כ בנד"ד שמדליק בכוונה נר חנוכה שיש בו כבר חוטים, מה לי אם החוטים כבר נמצאים, או שמביא אח"כ, וכמו שאם אחר יניח סיר של חמין ע"ג מקום הדלקת הנרות ומדליקה, פשיטא דמכיוון שמשתמש בשלהבת של הנרות אסור. ה"נ שלוקח עצם החום ממנו, נחשב כמשתמש בו ואסור.

האם הנאה בשעת מצווה נחשבת להנאה

◀ ומביאים ראיה, מהא דאיתא בראש השנה (כ"ח). הנודר הנאה מן המעיין טובל בו בימות הגשמים אבל לא בימות החמה. ומבאר הר"ן בנדרים (ט"ו:) משום דהא דאמרין מצוות לאו ליהנות נתנו, היינו שאין הנאת קיום מצוות נחשב הנאה, אבל אי מתהני גופו בהדי דמקיים המצווה, הנאה מקרי ואסור ע"י שם. והרשב"א (שם) חולק וסובר דאפילו יש הנאת הגוף בשעת קיום המצווה נמי מותר, והא דאסור לטבול בימות החמה, לא משום הנאת הגוף שיש לו בשעת הטבילה, שזה באמת מותר. רק משום ההנאה שתהא לו לאחר שעלה מן המעיין ועדיין המים עליו (וע"ע "אבני מילואים" סי' כ"ח ס"ק סי' מש"כ בזה).

ויש לדון בהדלקת נרות אלו, דתלוי בפלוגתת הראשונים הנ"ל, דלפי הרשב"א שסבר שהנאת הגוף בשעת המצווה לא נחשבת הנאה, אף שיש בו איסור הנדר שהוא איסור תורה, כ"ש באיסור השתמשות בנר חנוכה שהוא רק דרבנן, בוודאי מותר להנות דלא נחשב זה להנאה, ויכול להדליק הנר, משא"כ לפי הר"ן אסור. אולם לכאורה אין זה דומה כלל, דהתם עצם המצווה הוא לטבול במעיין, ויש לו הנאה מהמצווה עצמה, בזה אמרין מצוות לאו ליהנות נתנו, משא"כ בנר חנוכה, שמעשה המצווה הוא להדליק נר שעווה, וכדי לנצל ה"חום" של השלהבת, הכניס בנר חוטי מתכת שיתחממו ע"י השלהבת, לכו"ע נחשב שימוש צדדי ואסור.

שימוש אסור

◀ והעיר בזה בעל ה"אילת השחר" שליט"א דאולי זה תלוי בטעמים שאוסרים להשתמש בנרות חנוכה, דלפי הטעם שאסרו שימוש בנרות משום דומיא דנרות מקדש, וכמש"כ בר"ן (במס' שבת), ה"נ אסור לקחת שום שימוש, משא"כ לפי הטעם שאסרו משום שיהא היכר שהדליקו לצורך מצווה, שמא גזרו רק על הנאת אור, שזהו עיקר השימוש ודרך הנרות, משא"כ לחימום, שאין דרך להדליק נר לצורך חימום, אולי לא גזרו בזה, וכעין שמצינו בשו"ע (או"ח סי' תרנ"ג), שמותר להריח אתרוג של מצווה, מכיוון שעיקרו עומד לאכילה, ומזה לבד דהוקצה ולא מלהריח בו, משא"כ הדס שעומד להריח אסור להריח בו, ויל"ע.

מדליק לצורך עצמו

◀ ועוד העירו, דאיתא בשו"ע (סי' תרע"ה ס"א) שאם מדליק נר חנוכה ואוחזו בידו במקום לא יצא, שהרואה אומר לצרכו הוא אוחזו, עכ"ל. הרי משום חשש זה אמרין שלא יצא כלל, א"כ כ"ש כשיש מכשיר מנגן מחובר לנר, ובפרט ששילם

יותר כסף כדי להשיג דווקא נר כזה, בוודאי יש חשש "הרואה אומר לצרכו הוא מדליק", ושמא לא יצא ידי חובתו.

למעשה

◀ עדיף שלא להשתמש בנרות אלו לנר חנוכה שאולי נחשב שמשתמשים באורם, אבל בוודאי מותר להשתמש בהם כ"שמש" שמיועד לכתחילה לאור.

צילום נרות ביהמ"ק או נרות חנוכה

◀ שאלה: האם מותר להצטלם עם נרות חנוכה או שמא נכלל באיסור של אין להשתמש בנרות חנוכה, וכן מה הדין בנרות ביהמ"ק האם מותר לצלמם?

תשובה: איתא בגמרא (פסחים כ"ו.) קול, מראה וריח אין בו משום מעילה, ומבואר בראשונים שזהו רק מה"ת אבל מדרבנן אסור ליהנות מקול מראה וריח.

ומה"ט מבואר במשנה (מדות, מובא בפסחים שם) שכאשר הפועלים תקנו בתוך ביהמ"ק הכניסו אותם בתוך ארונות סגורים שלא יזינו עיניהם מן הקודש ורק חור קטן כדי שיראו עבודתם.

ולפי"ז בנרות ביהמ"ק מסתבר שאסור לצלמם, אבל בנרות חנוכה (הגם שאסרו ליהנות מהם משום דומיא דנרות בית המקדש, כמבואר בר"ן בפי"ב מסי' שבת), מסתבר שלא החמירו שגם קול מראה וריח אסור אלא אסרו שימוש בלבד (הגר"ח קניבסקי שליט"א).

מותר השמן מליל ראשון

◀ שאלה: שמן שנשאר מלילה ראשון, האם למחרת אפשר להשתמש בו לצורך הנר הנוסף?

תשובה: יסוד השאלה הוא, דאיתא ברמ"א (סי' תרע"ד, א') שנוהגין להחמיר שלא להדליק נר שני או שלישי וכו', מנר הראשון, מכיון שר ראשון הוא עיקר המצוה, ושאר הנרות הוא רק משום הידור ע"י שם. וא"כ יש לדון מכיון שמבואר בשו"ע (סימן תרע"ז) דשמן הוקצה למצוותו, ואסור להשתמש במותר השמן לצרכי חול, האם מותר להשתמש במותר שמן של הנר הראשון לצורך שאר הנרות. ונראה דמכיון שזהו שיירי מצוה, העיקר הוא לא להשתמש לצרכי חול, אבל כל מה ששייך למצוה, אפילו רק להידור מצוה, מותר להשתמש בו (הגר"נ קרליץ שליט"א).

מריחת שארית השמן

◀ איתא בשו"ע (סי' תרע"ז וסעיף ד'), שאסור ליהנות משארית השמן מכיוון שהוקצה למצוותה (וע' שם), וא"כ אסור להשתמש בו לצורך רפואה, אבל השמן שנשאר בתוך הבקבוק עדיין לא נחשב שהוקצה למצוותו, ומזה יכול להשתמש לצורך רפואה, (וע' ביאור הלכה שם ד"ה הצריך).

להשתמש עם שמן של קטן

◀ קטן שהגיע לחינוך והדליק יש עליו מצווה מכיוון שצריך להדליק, כמבואר בשו"ע (סי' תרע"ז סעיף ב') וגם חלה קדושה בשמן, ואסור להשתמש בשאריות לדברים אחרים. ויש מוכיחים כן מהא שמבואר בתוס' בסוכה (מ"ה. ד"ה מיד) שאתרוג של קטן הוקצה למצוותו (שו"ת "שבט הקהתי" ח"ג סי' ר"ד).

שימוש בימי השנה בחנוכה

◀ איתא בשו"ע ה"ל ציצית (סי' כ"א ס"ב) טליתות של מצווה שבלו, אדם בודל

עצמו מהם ואינו מותר לקנח עצמו בהם וכו'. וע' **משנ"ב** (ס"ק י"ב) שמותר להשתמש בהם בתשמיש שאינו מגונה. ובעוד הציצית עליו וראויה למצוותה, פליגי **האחרונים** אם מותר להשתמש בה לשאר תשמישים (עי' שם). וכל זה בציצית שכעת זמן מצוותה, אבל בחנוכה שהדליקו בה נרות חנוכה, לאחר חנוכה מותר להשתמש בה לצרכים אחרים, לא מבעיא לנרות שבת, או לתלמוד תורה או לסעודת מצווה, בוודאי מותר להשתמש בה, אלא אפילו לשימושי חול יכול להשתמש בה אך אסור להשתמש בה לתשמיש של בזיון (עי' בשו"ת **"משנה שכר"** ח"ב או"ח סוס"י, ושו"ת **"קנין תורה"** ח"י ס' מ"ז מש"כ בזה).

שבת חנוכה

מתי נר ביתו עדיף מנר חנוכה

◀ **שאלה:** האם גם מי שגר לבד בבית נר ביתו עדיף מנר חנוכה, וכן האם גם ביום חול עדיף נר ביתו מנר חנוכה?

תשובה: נפסק **בשו"ע** (או"ח ס' תרע"ח): "מי שאין ידו משגת לקנות נר חנוכה ונר שבת, יקנה נר שבת מפני שלום ביתו".

שני טעמים נאמרו בד"ק זה, **רש"י** (שבת כ"ג:) כתב שהטעם הוא מפני שבני אדם מצטערין לשבת בחושך. **והרמב"ם** (הלכות חנוכה פ"ד) כתב שהטעם הוא משום גדול השלום, שהרי מוחקין את השם כדי להביא שלום בין איש לאשתו, וכל התורה ניתנה לעשות שלום שנאמר: "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום". נפקא מינה בין שני הטעמים לגבי מי שגר לבד בביתו, שלדעת **הרמב"ם** יתכן שגר חנוכה עדיף, כי הטעם של שלום בית לא שייך במי שגר לבד. אבל **לרש"י** אין הבדל אם גרים בבית כמה אנשים או אדם בודד, ובכל מקרה בני אדם מצטערין לשבת בחושך ונר שבת עדיף על נר חנוכה.

עוד נפ"מ בין שני הטעמים, אם דין זה נוהג רק בשבת או גם בימות החול, דלדעת **הרמב"ם**, שהטעם הוא משום שלום בית, גם בימות החול שייך טעם זה, ומי שאין בידו לקנות גם נר לאור בבית וגם נר חנוכה, עדיף נר לבית. אבל **לרש"י**, יתכן שעדיף לקנות נר חנוכה, כי אולי הטעם שבני אדם מצטערין בחושך שייך רק בשבת, משום עונג שבת, אבל בחול – קיום מצות חנוכה עדיף.

ועי' בספר **"הלכות קטנות"** (מהר"י **חאגיז** ח"ב ס' קפ"ט) שמסתפק בזה אם שלום בית עדיף מנר חנוכה דוקא בשבת או גם בחול (עי"ש). ומלשון **רש"י** (שם) משמע באמת שזהו דין רק בשבת, שכתב: "נר ביתו בשבת והוא עני ואין לו כדי לקנות שמן לשתי נרות", הרי משמע שזה דוקא בשבת, וכנ"ל.

נר אחד לשבת ולחנוכה

◀ **שאלה:** האם שייך שיהא נר אחד גם לשלום בית וגם לנר חנוכה?

תשובה: מבואר בגמרא שא"א לעשות נר אחד לחנוכה ולבית, כי אסור להשתמש לאורו של הנר חנוכה, והאור של נר הבית מיוחד הרי לשימוש.

ולכאורה יש להעיר, דהרי קי"ל, **בשו"ע** (או"ח ס' תרע"ב) שלאחר חצי שעה מותר השתמש לאורה, וא"כ אפשר להדליק נר אחד שידלוק בחצי השעה הראשונה לשם חנוכה ולאחר חצי שעה לשם מצות נר שבת, ויתקיים בו גם מצות חנוכה וגם שלום בית (ויש לעיין אם אפשר לברך שתי ברכות על נר אחד כי סוף סוף מקיימים גם מצות נר שבת בהדלקה זו).

וצריך לדחוק, **שבגמרא ובשו"ע** מיירי במי שיש לו רק נר אחד שדולק רק חצי שעה ולא יותר, אבל מי שיש לו מספיק שמן שיכול לדלוק לזמן רב, לכאורה יכול להסתפק בנר אחד, ולאחר חצי שעה יהיה נר לשבת. ואמר לי **הגרא"ל שטיינמן** שליט"א, שבזמן הגמרא עיקר זמן סעודת לילה היה בחצי שעה ראשונה אחרי צאת הכוכבים (ובפרט אם התפללו לפני צאת הכוכבים, וכמובא בגמרא שרב התפלל תפילת שבת בערב שבת), וא"כ בודאי לא יכלו להדליק נר שבת ונר חנוכה כאחד, כי היו צריכים את אור הנר בזמן שהוא דלק עדיין למצות נר חנוכה, ולפי"ד, בזמן הזה, יש מקום להסתפק. (עכ"פ מכל זה מבואר ששלום בית, אפילו רק לחצי שעה, דוחה מצות נר חנוכה!). בזמן הזה, מאחר שיש חשמל בבית, כבר הורו הרבנים שליט"א שלא שייך הטעם של שלום בית, ולכן נר חנוכה עדיף מנר שבת, משום פרסומי ניסא.

לא הדליק נרות שבת וחנוכה

◀ **שאלה:** היה טרוד מאוד ולא הספיק להדליק נרות חנוכה ונרות שבת עד כניסת השבת, מה עליו לעשות?

תשובה: בנרות שבת אם הוא עדיין בין השמשות יכול לומר לעכו"ם להדליק עבורו כמבואר **בשו"ע** (סי' שמ"ב) **ובמשנ"ב** (שם), שלא גזרו על שבות בין השמשות במקום מצוה, (ועי' **משנ"ב** סי' רס"ג ס"ק כ"א אם יכול לברך עליהם). אבל נרות חנוכה כיון דק"ל הדלקה עושה מצוה, צריך להיות דוקא הדלקה של בר חיובא, ולכן עכו"ם אינו יכול להיות שליח להדליק נר חנוכה.

ומ"מ אם לא הדליק ולא הדליקו עליו בביתו יכול לברך ברכת הרוואה כשרואה נרות חנוכה של אחרים, (**שו"ע** סי' תרע"ו, ג') ואפילו בליל שבת שלא יכול להדליק אפשר לברך ברכת הרוואה (**הגר"נ קרליץ** שליט"א).

הזת השולחן בשבת

◀ **שאלה:** האם הנחת חלות על שולחן שמונחים עליו נרות חנוכה תועיל כדי שהשולחן יהיה בסיס להיתר ולאיסור, ויוכלו להזיזו אחר כך כמו שמצינו לענין נר שבת?

תשובה: יש שאוסרים מכיון שאסור להזיז נרות חנוכה ממקומם תוך חצי שעה מההדלקה, והיות שנעשה מוקצה בין השמשות, נשארו מוקצה כל השבת (**הגר"ש אלישיב** שליט"א), ויש מתירים מכיון שמצד שבת מותר לטלטל ומדין חנוכה זה איסור צדדי (**הגר"נ קרליץ** שליט"א). ועוד, לפמ"ש"כ לעיל שמותר להזיז הנרות על השולחן עצמו, אין זה מוקצה כלל.

חימום אוכל על נרות חנוכה

◀ אסור לחמם אוכל על גבי הקופסה שיש בה נרות חנוכה, מכיון שאסור להשתמש בנרות חנוכה, אבל כשיש בתוכה רק נרות שבת מותר לחמם ע"ג הקופסא אוכל שנתבשל כל צרכו, שאין בו חשש בישול (**הגר"נ קרליץ** שליט"א, ועי' **שו"ע** סי' ש"ח סעיף ז"ח).

חנוכיה חדשה

◀ **שאלה:** קניתי חנוכיה חדשה של כסף והוא שמור אצלי בארון כבר כמה חדשים, האם מותר בשבת להורידו ולהראותו לאחרים?

תשובה: לכתחילה יש להחמיר לא לטלטלו, דהוא מוקצה מחמת חסרון כיס, ומקפיד עליו לא לעשות שום שימוש אחר חוץ מהדלקה (**חזו"א** או"ח סי' מ"ח ס"ק י"ג, ושו"ת "שבט הלוי" ח"ג סי' ל"ב).

סביבון בשבת

◀ אסור לשחק בשבת בסביבון באופן שע"י שיפול הסביבון בצד מסוים, יזכו המשחקים בחפץ כלשהו, כמבואר ברמ"א (סי' שכ"ב ס"ו) שאסור להפיל גורלות בשבת, ואעפ"כ אין הסביבון נחשב למוקצה משום כלי שמלאכתו לאיסור מכיון שהרגילות היא בדרך כלל לשחק בו סתם, נמצא שרוב תשמישו הוא צורך היתר (כן הורה הגר"נ קרליץ שליט"א).

סביבון מאיר

◀ אין לשחק בשבת בסביבון מאיר מכיון שהדבר נחשב כהדלקת חשמל.
◀ אין להשתמש בסביבון הכותב צורות בעת שמסתובב שיש בזה איסור "כותב" בשבת.

גלידה בצורת סביבון

◀ שאלה: גלידה בצורת סביבון, האם מותר בשבת לאכלה, ולשבור צורתה?
תשובה: איתא ברמ"א (סי' ש"מ סעיף ג') אסור לשבור עוגה שכתב עליה כמין אותיות, אע"פ שאינו מתכוון רק לאכילה דהוי מוחק. וכתב המשנ"ב (סי' ט"ו) דוקא כשכותבין על העוגות אותיות מדבר אחר, אבל כשהכתיבה היא מהעוגה עצמה, בדפוס או בידים שרי שאין שם כתיבה עליה, וממילא לא שייך מחיקה, ע"י שם. ואין חילוק אם הכתב שוקע או בולט, כיון שהכתיבה היא מהעוגה עצמה.

אולם בחזו"א (סי' ס"א ס"ק א') חולק וסובר שאין חילוק אם זה אותיות מהעוגה עצמה או לא, כמו שאסור לעשותו בשבת משום כותב, ה"נ אסור לשבור משום מוחק, וכל זה אותיות, אבל ציורים אע"פ שאסור לעשות ציורים כמו כתיבה, מ"מ בפת או בעוגה שהרגילות לעשותם בכל מיני צורות, אין עליהם שם ציור, וכמבואר בגמרא (פסחים ל"ז). שיוצאין בפסח בסריקין (מצות מצויירות), והיינו שאין בזה משום מוחק.

נמצא למעשה, דלדעת המשנ"ב כיון שהוא מגוף האוכל, מותר לשבור את "גלידת הסביבון" אפילו בידים, וכמו כן לשיטת החזו"א יכול לשבור את הסביבון עצמו שהוא צורה, שאין עליו שם מחיקה רק שזוהי הצורה שלו, אולם אם כתוב או חקוק בו אותיות, אסור לשבור בידים.

ההדלקה במוצ"ש

◀ יש נוהגים להדליק הנרות חנוכה לפני ההבדלה (שו"ע, רמ"א, גר"א, אליהו רבה) ויש נוהגים להדליק נרות חנוכה לאחר ההבדלה (ט"ז, מהר"ל מפראג, ב"ח), ודעביד כמר עביד ודעביד כמר עביד (ע' משנ"ב ס"ק ג'). ומובא בשם מרן רבי יוסף חיים זוננפלד זצוק"ל, רבה של ירושלים עיה"ק, שהיו מכינים לו נרות מחוץ לביתו, ומיד כשהגיע פגש בנר חנוכה תחילה, ואין מעבירין על המצוות. ומובא בשם מרן החזו"א זצוק"ל שהיה מבדיל על הכוס ואח"כ הדליק נר חנוכה (וכ"כ בקובץ "דרכי יוסף צבי").

הנוהג להחמיר כר"ת

◀ שאלה: האם מי שמחמיר בכל מוצ"ש כשיטת ר"ת, ינהג כך גם במוצ"ש חנוכה?

תשובה: מי שנוהג כל השנה כרבינו תם, אם נוהג כן משום שהוא ספיקא דדינא, בודאי אף במוצ"ש חנוכה ימתין עד זמן ר"ת, אבל אם נוהג כן רק בלי נדר ובדרך

חומרא בעלמא, אי"כ במוצ"ש חנוכה אל ימתין ("ארחות רבינו" ח"א עמ' קכ"ז בשם בעל "קהילות יעקב" זצ"ל).

ה"בית הלוי" זצ"ל לא היה מחמיר במוצ"ש חנוכה כר"ת, ולעומת זאת בנו הגר"ח מבריסק זצ"ל החמיר אף במוצ"ש חנוכה, והסביר הגר"ר מיכל פיינשטיין זצ"ל טעמים, ה"בית הלוי" לא חשש מעיקר הדין אלא נהג כן מהיותו טוב, ולכן במוצ"ש חנוכה לא החמיר, משא"כ הגר"ח מבריסק זצ"ל שחשש מעיקר הדין לר"ת, ולכן גם במוצ"ש חנוכה החמיר, וזה מתאים לדברי בעל "קהילות יעקב" הנ"ל (קונטרס "ימי חנוכה" עמ' צ"ח).

שכח לומר "ברוך המבדיל" לפני הברכות

◀ **שאלה:** במוצ"ש ק בירך על נרות חנוכה, ולפני שהדליק נזכר שלא אמר "ברוך המבדיל", וגם לא אמר "אתה חוננתנו" במעריב, מה עליו לעשות?

תשובה: איתא ברמ"א (סי' רע"א סעיף ה') אם בירך על הפת ונזכר שלא קידש עדיין, יאמר קידוש על הפת ואח"כ יאכל אבל אם בירך על הפת ונזכר שלא הבדיל יטעם קצת ואח"כ יעשה הבדלה דהרי אין מבדילין על הפת, ע"כ.

וכתב במג"א (סי' רצ"ט ס"ק ב') הא דמותר להפסיק בין הברכה לאכילה כדי לומר שיתן אוכל לבהמות משום שיש חיוב דאורייתא להאכיל את הבהמות לפני שהוא עצמו אוכל. משא"כ לאכול לפני הבדלה שהוא רק איסור דרבנן, לכתחילה אסור להפסיק בין הברכה לאכילה ע"ש.

ולפי"ז בנד"ד מכיון שאיסור עשיית מלאכה לפני הבדלה הוא רק דרבנן, אסור לו להפסיק לומר "ברוך המבדיל" בין הברכה למצוה, ועליו להדליק נר אחד, וכיון שכבר חל הברכה יכול לומר "ברוך המבדיל" ויגמור להדליק שאר הנרות (ועכ"פ ירהר בלבו "ברוך המבדיל" לפני שמדליק נר הראשון דשמא יוצא בזה מצות הבדלה, וצ"ע).

וכל זה אם הוא לבד בדירתו, אבל אם יש עוד אנשים, יבקש להוציא ב"ברוך המבדיל" לפני שידליק, ואי"ז הפסק כיון שזה לצורך ושפיר יוצא בזה מצות הבדלה כדי להתירו לעשות מלאכה.



תפילות וקריאת התורה



אמירת "על הנסים" בערב חנוכה

◀ **שאלה:** כשחל יום ראשון דחנוכה בשבת, והדליק נרות חנוכה מוקדם לפני השקיעה ועדיין לא התפלל מנחה, האם יאמר "על הנסים" במנחה אף שעדיין הוא כ"ד כסלו?

תשובה: יש סוברים מכיון שכבר הדליק הנרות לאחר פלג המנחה, נחשב לדידיה כבר לחנוכה ויאמר "על הנסים" במנחה ("הליכות שלמה" פרק ט"ז סעיף כ"ה בהגה"ה בשם הגרש"ז אויערבך זצ"ל). ויש חולקים וסוברים שעדיין הוא כ"ד כסלו, ואין לאומרו, וכן משמע מסתימת הפוסקים. והא דכתב הפמ"ג (סי' תרע"ט) שאין להתפלל מנחה לאחר הדלקת נרות משום דהוי תרתי דסתרי (מובא בשעה"צ שם ס"ק ז') זהו רק סברא לכתחילה אבל בדיעבד כיון שעדיין הוא תפילה של כ"ד כסלו אין לומר "על הנסים". (הגר"נ קרליץ שליט"א).

הכרזת "על הנסים"

◀ מותר להכריז "על הנסים" לפני שמו"ע אף שאם ישכח לא יחזור – דמ"מ צורך תפילה הוא (משנ"ב ס' רל"ו ס"ק ז', ובס' תכ"ב ס"ק א'). ודווקא בתפילת ערבית מכיוון שהיא רשות, לא החמירו בה להפסיק בין גאולה לתפילה, אבל בשחרית אסור להפסיק בין גאולה לתפילה (שעה"צ ס' רל"ו ס"ק ד'). ויש סומכים להודיע ע"י דפיקה, כדי שלא יצטרך להפסיק, ועי' "ארחות רבנו" (ח"ג עמ' ר"ז) בשם מרן ה"חזון איש" זצוק"ל שלא יגביה הש"ץ קולו בתפילת לחש להזכיר לציבור, שאין זה דרך ארץ בתפילה.

שכח "על הנסים"

◀ מי ששכח "על הנסים", יכול להשלימו בסוף השמו"ע דרך בקשה ("יהי רצון" וכו') קודם "יהיו לרצון" (משנ"ב ס' תרפ"ב, ד'), והיינו קודם "יהיו לרצון" הראשון שיאמר. דהיינו אם אומר "יהיו לרצון" רק לאחר "אלוקי נצור", יאמר שם, ואם אומר פעמיים יש לאומרו קודם "יהיו לרצון" הראשון (הגר"נ קרליץ שליט"א, והגר"ח קניבסקי שליט"א).

אמר "בימי מרדכי ואסתר"

◀ שאלה: אם בטעות אמר "על הנסים" וכו' "בימי מרדכי" וכו', האם צריך לחזור?

תשובה: איתא בשו"ע (או"ח ס' ק"ח סעיף י"ב), הטועה ומזכיר מאורע שאר ימים בתפילה שלא בזמנה לא הוי הפסקה. וכתב המשנ"ב שרוב האחרונים חולקים וס"ל שהוי הפסקה.

ומכריע המשנ"ב שבהוספה שאין בו שקר, כגון, "אתה חוננתנו" שמתפלל על דעת, או שאמר "זכרנו לחיים" (בלי "וכתבנו בספר החיים"), או שאמר "יעלה ויבוא" עד ר"ח הזה (ולא עד בכלל) הוי סתם הוספה של שבח, ואינו חוזר. אבל אם אמר "ביום ר"ח הזה", שהוי שקר צריך לחזור לתחילת הברכה, וג' ראשונות ואחרונות הוי כחד ברכה.

◀ ולפ"ז כשיאמר: "בימים ההם בזמן הזה בימי מרדכי" וכו', ה"ז כמו שאמר שהיום פורים שקראו נסים אלו והוי הפסק, וצריך לחזור לתחילת הברכה. והיינו אם לא סיים ברכת מודים, ואם כבר סיים הברכה, לא יחזור (עי' משנ"ב שם).

מנחה קצרה בחנוכה

◀ לכתחילה יש לזהר מלהתפלל מנחה קצרה בלי חזרת הש"ץ בימי חנוכה, מכיוון שמבואר בתוספות (שבת כ"ד ד"ה מהו) דאומרים על הנסים בתפילה שהיא בציבור דיש בזה פרסומי ניסא (ספר מועדים וזמנים ח"ח ס' צ"ד בשם הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל).

ולכן בישיבת לייקווד בארצות הברית, אף שכל השנה מתפללים מנחה קצרה בימי חול, ביום ראשון ויום אחרון של חנוכה, וכן בר"ח טבת אם לא חל בערב שבת מתפללים עם חזרת הש"ץ!!

תפילה בציבור או הדלקה

◀ שאלה: כתב במשנ"ב (סימן תרע"ט ס"ק ב') בשם האחרונים: "והנכון לכתחילה שיתפלל מנחה ואח"כ ידליק הנרות" – אם בדיעבד עדיין לא התפלל מנחה, האם יתפלל בביתו ביחידות או יחכה עד לאחר הדלקת נרות ויתפלל בציבור?

תשובה: עדיף להדליק נרות חנוכה ולהתפלל אח"כ בציבור, מכיון שתפילה בציבור חשובה יותר כיון שהיא מוזכרת בגמרא, מה שאין כן מנחה לפני הדלקת נרות חנוכה – שלא מוזכרת בגמרא (הגר"ש אלישיב שליט"א).

ביהכ"נ שיש להם ב' ספרי תורה

◀ **שאלה:** כשחל ר"ח טבת בשבת מוציאין ג' ספרי תורה, בביהכ"נ שיש להם רק ב' ספרים, איך עליהם לנהוג?

תשובה: כתב הרמ"א (סו"ס תרס"ט) כשיש רק ב' ספרי תורה בשמחת תורה קורין בראשונה פי' וזאת הברכה, ובשניה פי' בראשית, וחוזרין ולקחין הראשונה לענינו של יום, וכן עושין בכל מקום דבעינן ג' ספרי תורה ואין להם רק שנים. וכתב ה"ביאור הלכה" (שם) דוקא אם כבר גללו למקום הזה שלא יצטרכו הציבור להמתין, אבל בלא"ה יותר טוב לגלול אותה שכבר מונחת ולא לעבור על המצוות ולקחת הראשונה.

ולפי' בשמחת תורה שיש זמן לגלול הס"ת בשעת ה"מי שבירך" לחתן תורה ובראשית, אפשר להכין הספר תורה לצורך קריאת המפטיר, אבל בשבת ר"ח וחנוכה שאין מספיק זמן להכין הס"ת לצורך קריאת מפטיר של חנוכה, א"כ יש להשתמש בספר השני לצורך ר"ח וחנוכה (ובפרט שהם סמוכים זה לזה, מפרשת פנחס לפרשת נשא), וגם מרוויחין הענין של אין מעבירין על המצוות כמש"כ ה"ביאור הלכה" (הגר"נ קרליץ שליט"א).



דינים שונים



לביבות

◀ רבים נוהגים לטגן לביבות בחנוכה (מכיון שמטגנים אותם בשמן, והם זכר לנס השמן).

◀ ולענין הברכה, אם הלביבות עשויות מקמח תפוחי אדמה ברכתן "שהכל". ואם עשו את הלביבות מתפוחי אדמה שלמים, שמעכו אותם ועדיין שמם קיים, או ע"י שטחנו את תפוחי האדמה ויש להם חוטים (כעין שטוחנים גזר), ברכתן "בורא פרי האדמה", אף שלא ניכר עכשיו שנעשו מתפוחי אדמה (עי' משנ"ב סי' רי"ב סק"מ, ועיין עוד בספר "וזאת הברכה" פרק י"ב באריכות).

סופגניות

◀ רבים נוהגים לאכול סופגניות בחנוכה, ומכיון שעושין אותן על ידי בלילה עבה (בצק עבה), ואח"כ מטגנין אותן בהרבה שמן, יש להחמיר ולהפריש מהן חלה בלא ברכה (עי' שו"ע יו"ד סי' שכ"ט ס"ג ובש"ך סק"ד).

תענית חתן ביום שלישי של חנוכה

◀ **שאלה:** חתן וכלה שמתחתנים בכ"ח בכסלו שהוא ביום שלישי לחנוכה, האם מותר להם להתענות או לא?

יסוד השאלה הוא שהרי מבואר בשו"ע (או"ח סי' תק"פ ב') שביום כ"ח בכסלו שרף יהויקים המגילה שכתב ברוך מפי ירמיהו והוא יום שראוי להתענות בו, עי' שם. וא"כ הרי חתן וכלה לכאורה ראויים שיתענו.

תשובה: כבר כתב המשנ"ב (שם) שיש חילופי גרסאות בזה, וע"כ אין כדאי

חנוכה

להתענות בחנוכה. ועי' ספר "בירור הלכה תנינא" (שם) שמבאר שיש טעות סופר, משום שהתענית הוא "בח' בכסלו" - שמיני בכסלו, ונתחלף ב' ל-כ' ונעשה "כ"ח בכסלו". ולכן כ"ח בכסלו כשאר ימי החנוכה ואין להתענות.

בר מצוה

◀ הנולד בלי בכסלו ובשנת הי"ג חודש כסלו הוא רק כ"ט יום, נעשה בר מצוה בא' בטבת (משנ"ב סי' נ"ה ס"ק מ"ה).

הנולד בא' בטבת בשנה שיש בה רק יום אחד ר"ח טבת, ובשנת הי"ג חודש כסלו הוא ל' יום, יהיה בר מצוה בלי בכסלו שהוא א' דר"ח טבת (משנ"ב שם).

עשרה בטבת

... "ויהי בשנת התשיעית (למלכות צדקיהו), בחודש העשירי בעשור לחודש בא נבוכדנצר... וכל חילו על ירושלים ויחן עליה ויבנו דייק (מגדל הנבנה מול עיר ללוכדה) סביב, ותבוא העיר במצור... ויחזק הרעב בעיר ולא היה לחם... ותיבקע העיר (כאילו מעצמה כי היו חלופים מן הרעב ולא עמדו כנגד האויב) וכל אנשי המלחמה ברחו לילה דרך שער בין החומותיים אשר על גן המלך וכשדים על העיר סביב... וירדפו... אחר המלך ושיגו אותו בערבות יריחו (צדקיהו ברח דרך מערה ההולכת עד ערבות יריחו ונזדמן צבי מעל המערה ורדפו הכשדים אחרי הצבי עד לפתח ושם לכדו את הבורח) וכל חילו נפוצו מעליו. ויתפשו את המלך ויעלו אותו אל מלך בבל... וידברו אתו משפט ואת בני צדקיהו שחטו לעיניו ואת עיני צדקיהו עיור ויאסרוהו בנחשתיים (בשלשלאות נחשת) ויביאוהו בבל" (מלכים ב' כ"ה, א' - ז').

"... בשנה התשיעית בחודש העשירי בעשור לחודש לאמור: בן אדם, כתוב לך את שם היום, (היום בשבוע), את עצם היום הזה (התאריך בחודש) בו סמך (צד, התקרב) מלך בבל אל ירושלים... (הכוונה בציון התאריך היתה להוכיח את אמיתות נבואת יחזקאל מול נביאי השקר)" (יחזקאל כ"ד, א' - ב').

"... כל דור שאינו נבנה (בית המקדש) בימיו מעלין עליו כאילו החרבו (ירושלמי יומא א') לפי שיש בכוחו של כל דור לעורר עליו רחמי שמים לגאול את ישראל... ובמה? בתשובה שלמה ובתיקון עוונות ראשונים". ("ספר התודעה" קצ"ט).

"... יש ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שאירעו בהם כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה ויהיה זה זיכרון מעשינו הרעים ומעשי אבותינו שהיו כמעשינו עתה עד שגרמו להם ולנו הצרות ובזכירת דברים אלו נשוב להטיב... ואלו הם: ...ועשירי בטבת... ונהגו כל ישראל בזמנים אלו להתענות..." (רמב"ם זמנים הלכות תעניות פרק ה', א' - ה').

"... אין התענית אלא הכנה לתשובה. לכן האנשים שמתענים ומבלים את היום בדברים בטלים תפסו את הטפל והניחו את העיקר" (קש"ע קכ"א א', משנ"ב תקמ"ט א' בשם "חיי אדם").

"... ירח טבת - מאד לקיתי בו ונשתנו עלי סדרי נתיבו..." (מתוך סליחות לעשרה בטבת)

שלוש תעניות נקבעו בחודש טבת" בח' ט' וי'. התעניות בימים ח' וט' נקראות תעניות צדיקים ומתענים בהם יחידים בלבד. עשרה בטבת הוא תענית ציבור. בשמונה בחודש תורגמה התורה ליוונית בפקודת תלמי מלך יוון והיה אותו היום קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל וירד לעולם חושך שלושה ימים. הסיבה לכך מוסברת במשל ב"ספר התודעה" (קצ"ח):

"למה הדבר דומה? לארי שניצוד וכלאוהו בסוגר. קודם שנכלא היו הכל יראים מפניו ובורחים. עכשיו הכל באים ומציצים בו ואומרים: היכן גבורתו של זה? כך התורה - כל זמן שהיא נתונה בידי ישראל ומתפרשת ע"י חכמיו בלשונה - לשון הקודש הכל חרדים מפניה ומתיראים להטיל בה דופי. בן נכר שחשקה נפשו בתורה - נכנס תחילה תחת כנפי השכינה ולמד את לשון הקודש ואז הבין טעמי התורה. כיוון שכלאו את התורה בתרגום יווני כאילו ניטלה יראתה ממנה וכל הרוצה בא ומציץ בה וכל הרוצה לפגום - בא ופוגם. לפיכך דימו החכמים מאורע זה לעגל - כשם שהעגל לא היה בו ממש ועובדיו חשבוהו לממש, כך אין בתרגום

עשרה בטבת

את ממשות התורה אך הגויים מדמים בנפשם שהם כבר יודעים אותה. וזה החושך שבא לעולם.
בתשעה בחודש נפטרו עזרא הסופר ונחמיה בן חכליה שהעלו את ישראל מבבל ופרנסום. עם פטירתם - חשכו עיני ישראל שבאותו הדור ואבדו מהם דברים הראויים לקבל משני פרנסים טובים אלה.
בעשרה בחודש - הוא צום עשרה בטבת, ביום זה הושם מצור על ירושלים והובקעה העיר וזו היתה התחלת החורבן.
פורענות נוספת התרחשה בטבת - אך לא נקבעה כתענית - בא' בטבת: יכניהו מלך יהודה יצא לגלות ועמו "החרש והמסגר" - שהיו סלתה ושמנה של ממלכת יהודה.

ליל הצום

◀ בליל עשרה בטבת מותר לאכול ולשתות. חובת הצום מתחילה מעלות השחר. (שו"ע סי' תקי"ג ס"ב). אם הלך לישון בליל התענית, אסור לו לאכול - אפילו קם לפני עלות השחר - אא"כ התנה לפני השינה שיאכל לאחר שיקום, אבל לשתות מותר, אפילו לא התנה על כך. ולכתחילה ראוי להחמיר ולהתנות גם על שתיה (שו"ע סי' תקס"ד ומשנ"ב ס"ק ו').
ואם עבר ואכל לפני עלות השחר כשלא התנה על כך לפני שנתן לא הפסיד תפילת "ענינו". וכן מותר לעלות לתורה ולישא כפיו ולהיות ש"ץ (עי' "שבט הקהתי" ח"א סי' ק"פ).
מחצי שעה לפני עלות השחר, אסור להתחיל לאכול יותר מכביצה פת ומזונות (משנ"ב סי' פ"ט ס"ק כ"ז), ופירות ושתיה מותר אפילו הרבה, ובשעת הדחק יש להקל אם אין זה מספיק לו לצורך התענית ("תשובות והנהגות" ח"ב סי' ת"ד).

קטנים

◀ קטנים אינם חייבים לצום אך אם יש בהם דעת להתאבל, ראוי לחנכם שיאכלו רק מאכל פשוט, כדי שיתאבלו עם הציבור. (משנ"ב סי' תקי"ג ס"ק ה').

חתן בשבע ברכות

◀ חתן שהוא בתוך שבעת ימי המשתה שלו אע"ג ששבוע זה הוא לגביו כמו רגל, מכל מקום עליו לצום. שאתי (באה) אבילות דרבים ודחי (דוחה) רגל דיחיד. "ביאור הלכה" סי' תקמ"ט, בשם ריטב"א, וקישו"ע סי' קכ"א ס"ז).

שטיפת הפה

◀ אין לשטוף את פיו במים בבוקר, ובמקום צער מותר לעשות כן, אך יזהר ביותר לכפוף ראשו ופיו כלפי מטה, כדי שלא יכנסו מים לגרונו. (משנ"ב סי' תקס"ח ס"ק י"א).

להתרחץ

◀ מותר לרחוץ אפילו את כל הגוף בתענית (שו"ע סימן תקי"ג ס"ב). אך נוהגים להחמיר שלא לרחוץ את כל גופו במים חמים. (שעה"צ שם ס"ק ח') וכשחל עשרה בטבת ביום ששי, מותר אף רחיצה בחמין לכבוד שבת (משנ"ב שם).

כיבוס בגדים - משא ומתן של שמחה

◀ מותר לכבס בתעניות, אבל בתענית של י"ז בתמוז ועשרה בטבת אולי יש

עשרה בטבת

למעט משום משא ומתן של שמחה ("חוט שני" הלי שבת חלק ד' עמ' שפ"א, ומקורו מ"ביאור הלכה" ס' תקנ"א סעיף ב' בשם "אליה רבה" ופמ"ג, דאפשר יש להחמיר בייז בתמוז ועשרה בטבת כמו מר"ח עד התענית, וכוונתו רק ב' תעניות אלו, שזה משום אבילות על החורבן, וגם בדברים שאסור מעיקר הדין).
ויש סוברים שיותר בכל אלו (הגהות "דעת תורה" שם, שיש טעות סופר בדברי ה"אליה רבה", ואין שום מקור לדין זה).

שכח - ואכל או ברך על אוכל

◀ אם טעה ושכח שהיום צום ואכל, אסור לו להמשיך לאכול, שמי שאכל שום יחזור ואכל שום? (משנ"ב ס' תקמ"ט ס"ק ג') אם כבר ברך על דבר מאכל - אסור לו לאכול ממנו, אלא יאמר מיד "ברוך שם וגו'" ("שערי תשובה" ס' תקס"ח ס"ק א').

מי שבטעות אכל או שתה ביום התענית צריך לגמור התענית וא"צ להתענות ביום אחר, אא"כ כוונתו לכפרה (וכן איתא במהרי"ל שצויה לאחד להתענות אח"כ לכפרה), (משנ"ב ס' תקס"ח ס"ק ח').

אמירת "עננו"

◀ חולה שאוכל ביום התענית לא יאמר "עננו" ("ביאור הלכה" ס' תקס"ה, ד"ה בין יחיד).

מי שאכל בשוגג, יכול לומר "עננו", מכיוון שהוא חייב עדיין לצום, ויאמר "ביום צום התענית הזה". (משנ"ב ס' תקס"ח ס"ק ג'. ועי' שו"ת "שבט הלוי", ח"ה ס' אות ד'. שמיישב הסתירה בזה).

קטן שאינו צם לא יאמר "עננו" במנחה. (דגם גדול אינו אומר "עננו" אם אינו צם, ולא שייך בזה חינוך, שו"ת "שבט הלוי", ח"ה ס' קל"א).

אמר "עננו" ב"שמע קולנו", וטעה וסיים "ברוך וכו' העונה בעת צרה" במקום לסיים ברכת "שמע קולנו" - אם נזכר תוכ"ד, יכול לומר מיד "שומע תפילה" (שו"ת "שבט הלוי", ח"ה ס' קל"ב) - אם נזכר לאחר כ"ד, יחזור ויאמר "כי אתה שומע וכו'" ("ביאור הלכה" ס' קי"ט ס"ג ד"ה "אם דילגי").

כשאין עשרה מתענים

◀ אם אין עשרה שמתענים - אין לומר "עננו" בחזרת הש"ץ אחרי ברכת "גואל ישראל". ויש סוברים, שמספיק שיש שבעה מתענים בתענית ציבור, (והשאר אנוסים כגון: שהם חולים) כדי לקבוע ברכת "עננו" אחר "גואל ישראל" (שו"ע ס' תקס"ו ס"ג, ומשנ"ב ס"ק י"ד).

ה"פרי מגדים" (סי' תקס"ו) מסתפק, אם במקום שאין בו עשרה מתענים, יש לומר "עננו" בחזרת הש"ץ ב"שומע תפילה", או לא לאמרו כלל? אבל ה"משנה ברורה" (סקי"ג) כתב דמשמע מתשובת הרשב"א וכן מהגהות הגר"א מבואר שעדיף שיאמרו לפחות ב"שומע תפילה" (בלי סיום הברכה, כמובן) כיוון שהוא תענית ציבור.

החזן

◀ אפילו אם יש עשרה מתענים בבית הכנסת, צריך שגם החזן יהיה בין המתענים, כדי שיוכל לומר ברכת "עננו" (סי' תקס"ו ס"ה). ואם אין חזן אחר כתב ה"ט"ז שאין לומר חזרת הש"ץ כלל. אולם עיין ב"שער הציון" (שם סקי"ט) שתמה עליו, מהיכי תיתי לומר כן וכתב דעכ"פ עדיף לחזור חזרת הש"ץ וזכיר "עננו" ב"שומע תפילה".

עשרה בטבת

חולה שצריך לאכול, אינו יכול להיות ש"ץ בתענית ציבור. (שם סעיף ה'), אך אם הוא נוטל רק כדורים או תרופה מרה, הוא נחשב לצם. ("באר היטב" סי' תקס"ז ס"ק ז') וכן אם אכל רק פחות מכשיעור, נחשב לצם. ואפילו עשה כן כמה פעמים (הגרי"ש אלישיב שליט"א).

בתענית ציבור, לא יהא ש"ץ אלא מי שנתמלא זקנו, ואין להקל בזה אפילו ע"י מחילת הציבור (משנ"ב סי' נ"ג ס"ק כ"ב).

אולם בשיבות לצעירים לא צריכים להזהיר, שהרמ"ם או המשגיח צריכים להיות ש"ץ. כי מאחר וכולם צעירים, לא שייך בזה כבוד הציבור, וגם הבחורים יכולים להיות ש"ץ (הגרי"ש אלישיב שליט"א).

קריאת התורה

◀ אין להעלות לתורה לא בשחרית ולא במנחה את מי שאינו צם, או את מי שאין בדתו להשלים את התענית, ובדיעבד אם קראוהו, אם הוא ת"ח ומחמת אונס אירע שלא התענה וצר לו לומר להם כדי שלא יהיה חילול ד' בדבר, יכול לסמוך בשעת הדחק על המקילין לעלות. כשהתענית חלה בימים שני וחמישי בשחרית לכ"ע אם קראוהו יכול לעלות, אבל לכתחילה לא יקראוהו. (שו"ע סי' תקס"ו, סי"ו, ומשנ"ב ס"ק י"ט וס"ק כ"א).

◀ בשעת קריאת התורה נוהגים בני אשכנז, לומר כמה פסוקים בקול רם: "שוב מחורון" וגו', וכן "ד' ד"י וגו' וכן "וסלחת" וגו'. וצריך שקודם יאמר הקהל, והש"ץ ימתין עד שכולם יסיימו, ורק אח"כ יקרא, כדי שכולם ישמעו. (משנ"ב סי' תקס"ו ס"ק ג').

העולה לתורה, יאמר פסוקים אלו ביחד עם הש"ץ, ולא ביחד עם הקהל (שם).

◀ אם אירע ונתאחר ציבור בתפילת מנחה עד אחר השקיעה, יש סוברים דבכל זאת יש להם לקרות בתורה פרשת "ויחל" ולומר "עננו" בשמו"ע (שו"ת "דבר יהושע", להגרי"מ אהרנברג זצ"ל, ח"ג, יו"ד סי' ס"ג). (ויש אומרים שלא להתפלל כלל לאחר השקיעה אפילו בדיעבד שנתאחרו, (וכן הורה החזו"א זצ"ל, "ארחות רבינו" ח"ג עמ' רכ"ה ע"ש), ועי' משנ"ב סי' רל"ג ס"ק י"ד דבדיעבד ושעת הדחק גדול יש להקל עד רבע שעה קודם צאה"כ).

כהן שאינו צם

◀ כהן שאינו צם אינו יכול לישא כפיו במנחה ("לוח א"י" צום גדליה, בשם הפמ"ג, וכ"ה ב"מחזיק ברכה" קונטרס אחרון סי' קכ"ט ס"ק א', הגר"ח קניבסקי שליט"א), ויש סוברים שיכול לישא כפיו ("מקור חיים" סי' קכ"ז סעיף ה', וכן הורה הגרי"ש אלישיב שליט"א).

ברכת כהנים

◀ כהן שאין לו טלית, לא יעמוד מאחורי הפרוכת אפילו בשעת הדחק, מכיון שאסור להשתמש בה (הגרי"ש אלישיב שליט"א), ויש מתירים, משום שאין זה נחשב לשימוש אלא רק להפרדה בעלמא (בעל "שבט הלוי" שליט"א). ויש להוסיף, שאם יש חשש שיסתכלו על הכהן בשעה שאומר את "ברכת הכהנים" ויסיחו את הדעת מן הברכה, לא יעשו כן, וכמבואר במשנ"ב (סי' קנ"ח ס"ק ק"ב), שאם אין דרך לכסות ידיו בטלית והוא רוצה לעשות כן כדי שלא יסתכלו על מומין שבידיו, אסור לעשות כן משום שהוא משונה, ע"י שם.

עשרה בטבת

ברכת כהנים בתענית ציבור במנחה גדולה

◀ **שאלה:** בני ספרד נוהגים לישא כפיהם בתענית ציבור רק במנחה קטנה (עי' שו"ע ס' קכ"ט), והרבה מבני אשכנז נוהגים לישא כפיהם אפילו במנחה גדולה ("חזון איש" ס' כ'), האם בן אשכנז יכול לישא כפיו במנחה גדולה במנין שרובו בני ספרד?

תשובה: לדעת "החזון איש" אין כאן מחלוקת, וס"ל שזה גופא כוונת השו"ע שגם לבני ספרד הדין הוא כן, ולכן עכ"פ בן אשכנז יכול לישא כפיו במנחה גדולה, אפילו במנין שרובו בני ספרד (הגר"נ קרליץ שליט"א).

חזרה בתשובה

◀ חייב כל איש לשום אל לבו ביום התענית ולפשפש במעשיו ולשוב בתשובה, כי אין עיקר התענית אלא הכנה לתשובה, וכן אותם אנשים ההולכים בטיול ובדברים בטלים, תפסו הטפל והניחו העיקר (משנ"ב ס"י תקמ"ט ס"ק א').

נתינת צדקה

◀ נוהגים לתת צדקה במנחה ביום תענית, כדאיתא בגמ' (ברכות ו':) אגרא בתעניתא צדקתא. ויש נוהגים לשער מה שהיה אוכל ביום התענית, ליתן לעניים בערב (משנ"ב ס' תקס"ו ס"ק י"ב בשם אליה רבה).



עשרה בטבת שחל בער"ש



תפילות וקריאת התורה

◀ כאשר חל עשרה בטבת בערב שבת, קורין "ויחל" בשחרית ובמנחה (רמ"א ס' תקנ"א - ג') וכן אומר הש"ץ "עננו" בין "גואל" ל"רופא" גם במנחה והיחיד אומר ב"שומע תפילה". אבל אין אומרים וידוים ונפילת אפיים במנחה, מכיון שהוא ערב שבת (משנ"ב שם), וכן אין אומרים "אבינו מלכנו" (עי' משנ"ב ס' תר"ב ס"ק ג').

מנחה סמוך לשבת

◀ ומאד מאד יש להיזהר לגמור מנחה לפני זמן קבלת שבת, וכל שכן שלא לאחר תפילת מנחה לאחר השקיעה, שיש בזה זלזול בכבוד השבת. וכן כל ימות החול יש להיזהר בזה (עי' שו"ע ס' רל"ג ס"א ומשנ"ב שם). ואם קיבלו כבר שבת, כבר כתב המשנ"ב (סי' רס"ג ס"ק מ"ג) שעדיף להתפלל פעמיים מעריב בליל שבת.

להתרחץ

◀ כשחל עשרה בטבת ביום שישי מותר להתרחץ אף בחמין לכבוד שבת (משנ"ב סימן תק"נ סק"ו).

טעימת אוכלים כשחל בער"ש

◀ מצינו שמצוה לטעום מכל תבשיל בערב שבת, כדי לתקן יפה. ובספר "שולחן שלמה" כתב רמז לזה "טועמיה חיים זכו" (משנ"ב ס' ר"נ סק"ב) וכהיום אין נוהגים לטעום מכך תבשיל, אלא מסתפקים בטעימה מאחד מהתבשילים שהוכן לכבוד שבת, כדי לצאת מצות טועמיה וכו', והטעם משום שסומכין על הנשים המבשלות שיתקנו המאכל כהוגן. (ליקוטי מהרי"ח).

אולם בעשרה בטבת שחל בערב שבת, אסור לטעום שום אוכל, אבל לטעום ולפלוט מותר אף שבשאר תעניות אסור אפילו ליתן לתוך הפה ולפלוט, מכיון

עשרה בטבת

שמבשלים סעודת שבת (שהיא מצוה) לצורך הלילה, יש לסמוך על הסוברים שמותר לטעום מעט מעט אם יש בו מלח ותבלין ולפלוט (משנ"ב סי' תקס"ז ס"ק ו'), בשם "חיי אדם".

"כה אמר... וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים

טובים..." (זכריה ח' י"ט)

ט"ו בשבט - הפרשת תרומה

תחנון

◀ בט"ו בשבט אין אומרים תחנון, ואין אומרים גם במנחה לפנינו (משנ"ב קל"א ל"ה) כיון שנקרא ראש השנה, אבל אומרים "קל ארץ אפים" וכן "למנצח".

ראש השנה לאילנות

◀ ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות בכל הארצות, ואפילו באותם מקומות שזמן הגשם הוא לאחר פסח, כגון: אוסטרליה, ארגנטינה וכד' ("הר צבי" ח"ב אר"ח סי' כ"ט).



הפרשת תרומה וחלה



פרי שסק

◀ **שאלה:** פירות שחנטו לפני ט"ו בשבט שייכים לשנה שעברה, ופירות שחנטו לאחר ט"ו בשבט שייכים לשנה הבאה. ובפרי השסק מצוי שבאותם אילנות יש חלק שהחניטה לפני ט"ו בשבט וחלק שחונטים לאחריו, וא"כ איך מפרישין ממנו תרומה?

תשובה: שיטת תוס' שעונת המעשרות הוא שיעור סמדר, ושיטת הרמב"ם (הלי מעשר פרק ב' ה"ה וב"דרך אמונה" ס"ק פ"ח), שעונת המעשרות הוא גידול שליש הפרי, והמומחים אומרים שרובם ככולם הסמדר הוא לפני ט"ו בשבט, ושיעור גידול שליש רובם לאחר ט"ו בשבט, ולכן אם מפריש על תנאי שהוא או של שנה שעברה או של שנה הבאה מספיק, דאזלין בתר רובא ויש מחמירין בגלל זה לעשר כל פרי ופרי (הגר"נ קרליץ שליט"א).

תפוזים

◀ **שאלה:** איך אפשר להפריש תרומה מתפוזים שהרי דעת ה"חזון איש" (שביעית פרק ז' ס"ק ט"ז) שמספק יש להם דין כמו אתרוג, שהולכים בתר לקיטה, ואיך אפשר לדעת איזה תפוזים נלקטו לפני או אחרי ט"ו בשבט?

תשובה: הרגילות היא שכל יום שלוקטים תפוזים או שאר פירות הדר, מיד אורזים אותם ביחד, ולא צריך לחשוש שערבבו משל אתמול על של היום, ולכן יש להתנות על הפרשה שמא זה משנה שעברה או מהשנה הבאה (הגר"נ קרליץ שליט"א).

לימונים

◀ **שאלה:** לימונים שנשארים על העץ הרבה זמן, וא"א לדעת אם זה מאותה שנה או לא. האם אפשר להפריש על כל שקית?

תשובה: בכל הלימונים יש ס"ס שמא אזלין בתר חניטה או בתר לקיטה (ואת"ל לפי לקיטה כרגיל האריזה היא ביחד), ואפילו אזלין בתר חניטה יש ספק אי בתר הסמדר או בתר שליש (ושמא אחד מהם היה ביחד), ולכן יש להקל להפריש ממנו על כל שקית (הגר"נ קרליץ שליט"א).

הפרשת תרומה ע"י בעל החנות

◀ **שאלה:** פירות וירקות הגיעו לחנות, ועדיין הם עומדים על המדרכה, והקונים באים לקנות. בעל החנות מפריש תרומה מדין לפני שמוכרם, האם הוא נחשב בעלים עליהם להפריש תרומה?

ט"ו בשבט - הפרשת תרומה

תשובה: הכלל הוא שצריך דוקא הבעלים או שלוחו להפריש תרומה, ובעל החנות בעלמא כשמכניס את הפירות והירקות לתוך החנות הרי קונה בקנין "חצר", אבל בזה שמונחים לפני החנות, אם החנות בסמטה קטנה, מקום השייך ליחידים, ובעל החנות היה מורידם מהמשאית, יש כאן "משכחה" וקונה, או שמא יש שם "קנין ד' אמות", אבל היות שהמוביל הוא זה שמורידם לשם, וכן אם הם עומדים על המדרכה שהיא רשה"ר, אין כאן קנין כלל, וא"כ בעל החנות אינו בעלים להפריש תרומה. והיה מקום לומר שלא גרע מ"אפוטרופוס" שיכול להפריש תרומה מדין שליח, וא"כ שמא הוא שליח של הסוכן, אבל זה אינו דהרי לא אמר לו כלום לכך, ולא אכפת לו בזה, ועוד הרבה פעמים הסוכן הוא גוי, ולא שייך שליחות כלל, וא"כ באיזה כוח יכול בעל החנות להפריש. ואין לומר שיעשה קנין רק בארגז אחד, והוא שלו, וממילא יפריש מזה תרומה, דהוי כמפריש משלו על של חברו שמהני די"ל שזהו רק מדין זכיה וכמבואר בגמרא (נדרים), ולא שייך זכיה על פירות של גוי.

ושמא כיון שחותרם על "תעודת משלוח" שהוא קיבל את הסחורה, וחייב אחריות חל עליו שמא זה נחשב כקנין "סיטומתא" שנחשב לקנין (קנין המקובל בין הסוחרים), ונחשב לשלו לכל דבר ויכול להפריש תרומה מדין בעלים (הגר"נ קרליץ שליט"א).

(ויש עצה לעשות קנין סודר עם השליח שמביא את הפירות והירקות, ועי"ז קונה אע"פ שלא נכנס עדיין לרשותו, אלא שבדרך כלל לא עושים כן, ועוד אם המוכר הוא גוי לא מהני ע"י שלוחו דאין שליחות לעכו"ם).

הפרשת חלה בבית

◀ **שאלה:** כשבנות גדולות עושות חלות לכבוד שבת, האם הן יכולות להפריש חלה או צריך שליחות מיוחדת מהאב או מהאם?

תשובה: כתב הרמב"ם (הל' תרומות פרק ד' הל' י"ב) "הבן כשאוכל עם אביו והאשה בעיסתה תורמין מפני שהן ברשות" וכתב ב"דרך אמונה" (שם ס"ק שי"ז) שאין הכוונה שכל בן שאוכל עם אביו יכול לתרום, דמ"ש בן מאשה, שיש פסוק מיוחד (יבמות פ"ו.) שהיא יכולה להפריש וכן יכולה למנות שליח אחר אפילו שלא מדעת בעלה (כל זמן שבעלה לא מקפיד על כך). אלא הכוונה כיון שאוכל בקביעות, כשמכין המאכלים מסתמא מתעסק בהכנת מאכלים של אביו, ולכן יכול לתרום ולעשר בכל מה שמתעסק, דהוי כאילו הרשה לו אביו בהדיא לזה, ע"י שם. ולפ"ז בת הגרה בבית ומתעסקת בבית הוריה יכולה להפריש חלה, וא"צ לזה מינוי מיוחד.

מנהג אכילת פירות בט"ו בשבט

◀ כתב ה"מגן אברהם" (סי' קל"א): "ונוהגים האשכנזים להרבות בו במיני פירות של אילנות".

◀ יש הנוהגים לאכול ט"ו מיני פירות (ספר "מועד לכל חי" ס' ל'), ויש הנוהגים לומר אחד מט"ו פרקי "שיר המעלות" בין פרי לפרי (קובץ "שמע בני", ו"מועד לכל חי" שם).

◀ וי"א שהמנהג לאכול הרבה מיני פירות הוא עפ"י הירושלמי (סוף קידושין): "ר' "

ט"ו בשבט - הלכות ברכות

חזקיה ר' כהן בשם רב, עתיד אדם ליתן דין וחשבון על כל מה שראו עיניו ולא אכל. ר' אליעזר חשש להדא שמועתא ומצמיח ליה פריטין (מאסף פרוטות שיהיו מצויין לו לקנות) ואכיל בהון מכל מילה (מכל מין) חדא בשתא" ואפשר בגלל זה קבעו לאכול כל מיני פירות בט"ו בשבט. ועי' **"פני משה"** שמפרש משום ש"אינו נותן לבו לחזור אחריהם לברך להודות השם ב"ה שברא מינים אלו להחיות בהם בני אדם, וכמו שאינו נחשב בעיניו טובתו יתעלה ב"ה" עכ"ל.



ברכה ראשונה



סדר הברכות

◀ בט"ו בשבט אוכלים הרבה מיני "פרי העץ", ויש לדעת על איזה פרי יברך כדי לפטור את השאר.

כשיש לפניו הרבה מיני פירות, אם כולן ברכותיהן שוין, ויש בהם משבעת המינים, יש לו לברך על הפרי שהוא משבעת המינים, ועי"ז פוטר הברכה לכל שאר הפירות (**שו"ע** סי' רי"א ס"א). ואפילו אם הוא רק חצי פרי, והשאר הם פרי שלם - מברכים עליו (**משנ"ב** סק"ד).

אם שניהם ממין אחד, משבעת המינים, או שניהם אינם מין שבעה, מקדים השלם, ואפילו החצי חביב יותר בכל זאת השלם עדיף (**משנ"ב** שם), וכששניהם שלמים, מקדים המין שרגיל להיות חביב אצלו, אפילו עכשיו חפץ במין השני (**שו"ע** שם ו**משנ"ב** ס"ק י"א).

ואם גם שניהם שלמים, או שניהם אינם שלמים, וגם שניהם חביבים ואחד גדול מחברו, הגדול עדיף (**"דעת תורה"**). וכמש"כ **השו"ע** סי' קס"ח סעיף ב' לענין פת).

כשיש שבעת המינים, כל מין הסמוך בפסוק למילת "ארץ" קמא או בתרא הוא קודם למין השני, וסדר חשיבות ב' מינים הוא (חיטה ושעורה אינו מצוי אצלנו לאכול כמות שהם): זית, תמר, ענב (גפן) תאנה ורימון (**שו"ע** שם ס"ד). (יש שנותנים רמז לדבר לפי הגרעין שבו: זית, יש לו גרעין אחד. תמר, יש לו גרעין אחד שנראה כשתיים. ענב, יש לו כמה גרעינים. ותאנה, יש בו יותר גרעינים. ורימון יש בו מאות גרעינים!).

◀ **ולסיכום:** כשיש הרבה מיני פרי העץ, סדר ברכתן הוא ז' מינים (לפי קדימה בפסוק סמוך ל"ארץ"), שלם, חביב, גדול. ואין צורך לאכול כל הפרי החשוב תחילה, אלא אחר שכבר אכל ממנו קצת, יכול לאכול שאר הפירות (**"כף החיים"** סי' רי"א ס"ק ט').

אין צריך לשנות סדר אכילה

◀ הא דיש חיוב להקדים החשוב הוא דוקא שאינו סותר מנהגי הסעודה, כגון אם נהוג להקדים מאכל מסוים משום טעמי הבריאות, או מטעמי נימוס בני אדם, שאז אין חיוב להקדים החשוב. (**"כף החיים"** ס"ק ה').

ולכן אם אוכל מרק שברכתו "שהכל" לפני שאוכל ירקות במנה שניה, או פרי למנה אחרונה לקומפוט, אין צריך לשנות הסדר לאכול מנה שניה או הקומפוט לפני המרק, אלא אוכל כסדר אכילתו.

בתוך הסעודה

◀ אפילו אוכל פירות אלו בתוך סעודה, מאחר שאין אלו דברים הבאים מחמת

ט"ו בשבט - הלכות ברכות

הסעודה, מברך לפני אכילתם, אבל לא אחרי אכילתם, דנפטרים ב"ברכת המזון", (שו"ע סי' קע"ז ס"א).

מיץ פירות

◀ אם שותים מיץ פירות (שנמצא לא ע"י בישול) מברכים עליו "שהכל" חוץ מזיתים וענבים. (שו"ע סי' ר"ב סעיף ח'), ואותן פירות שרוב אכילתן הוא ע"י סחיטה, לכתחילה יש לברך עליהן "שהכל", ואם ברך על המיץ "בורא פרי העץ" - יצא (שעה"צ ס"ק נ"ד. וכן שעה"צ סי' ר"ה ס"ק כ"א).

מוצץ פרי

◀ ברכה ראשונה כשמוצץ את הפרי עצמו בפיו ושותה המיץ מברך עליו ברכה שמברכים על הפרי. (הגה"ת רע"א שם בשם פר"ח). והיינו מכיון שהמיץ לא עמד בפני עצמו, תורת אוכל עליו (וע"ע רש"י יבמות ק"ב.).

פאפיא

◀ בשו"ת "רב פעלים" (ח"ב שאלה ט"ו) בערי הנדיא יש פרי שקורין אותו פאפיא, ואחרי הזריעה צומח ועולה כמו אילן, והעץ שלו חלק, אך הוא חלול. ונעשה גבוה כשיעור קומה וחצי, ומתקיים שנתיים או שלוש שנים מיום נטיעתו, ואז הוא נופל מאיליו. ודן אם מברכין עליו "העץ" או "האדמה".

◀ וכתב שם דאיתא בתוספתא, וכ"כ בשו"ת רדב"ז (ח"ג סי' תקל"א): כל דבר שמוציא פירות תוך שנתו אינו אלא ירק. ואף שמייירי התוספתא לענין ערלה מ"מ ג"כ ילפינן ממנו לענין ברכה (וכמו שמצינו ברא"ש בברכות שיליף דיני ברכות מדיני כלאים). ע"ש.

◀ וכן מובא בשם ספר "הלכות קטנות", דכיון שעצו חלול הוה כמו ירק ולא כמו עץ, דלא נמצא זה בשאר האילנות, ממילא יש לו דין ירק.

◀ שוב מביא שם שקיבל מכתב, שבהרי הנדיא ברכו עליו "בורא פרי העץ", וכתב הנ"ל שלא עמדו שם חכמים בעלי הוראה דאם יש לו דין עץ, ע"כ יש לו דין ערלה ואסור לאכול לגמרי, היות שהם כתבו שאינן מחזיקים יותר משלוש שנים. ולמעשה כתב בשו"ת "רב פעלים" (שם), וכן "כף החיים" (סי' ר"ג ס"ק י"ג). דיברך עליו "האדמה", וכן דינו לפי הרדב"ז.

◀ אולם ב"חזון איש" (ערלה סי' י"ב ס"ק ג') כשמגדיר דיני אילן וירק, (ומיירי שם לענין מאזיז שהוא בננה), כתב וז"ל ונראה לדינא שכל שהגרעין מגדל פרי בשנה ראשונה וגם הגזע אין מתקיים יותר מג' שנים, אין בו משום ערלה, וכדברי האחרונים, ואף שפירותיו כעין פרי עץ ומוציא מהגזע עכ"ל.

◀ ועוד כתב שם אולי אפילו עד ארבע שנים, לא מסתבר שהוא עץ ע"ש. וכתב שם "דאין סברא שיהיה אילן שפירותיו לעולם אסורים".

◀ ולפי זה דנו דפאפיא כאן בארץ ישראל שנתקיים גם ז' שנים, א"כ יש לדון לפי מרן החזו"א זצ"ל אם יש לו דין פרי עץ או פרי אדמה, והנ"מ לא רק לענין ספק ברכה (דבזה היינו אומרים לברך "האדמה" דממ"נ יוצא) אלא שהוא ספק ערלה, וזה מדינא.

◀ ומטעם זה יש הכשרים שאינם מביאים פאפיא אלא כשהוא אחר ג' שנים, דיש להחמיר ולחוש שמא הוא חשיב עץ. ויש לו דין ערלה וכדאי לברר (עי' ספר "וזאת הברכה" בשם הגרי"ש אלישיב שליט"א).

ט"ו בשבט - הלכות ברכות

פאפיא ופרי העץ

◀ כשיש לפניו פרי עץ ופרי פאפיא, יש להקדים ולברך ברכת "האדמה" על הפאפיא, שאם יברך ברכת "העץ" תחילה, אולי נפטר הפאפיא בברכתו, ושוב אינו יכול לברך עליו ברכת "האדמה" (ספר "וזאת הברכה").

אינו יודע מה הברכה

◀ אם לאחר שלמד הלכות ברכות, הוא עדיין מסופק אם ברכתו "העץ" או "האדמה", יברך "האדמה". אבל מי שלא למד לא יאכל עד שילך אצל חכם ללמוד הלכות ברכות (ע' רמ"א סי' ר"ב סעיף י"ח, ומשנ"ב סי' פ"ד), או שיאכלו בתוך הסעודה לאחר ברכת "המוציא" ביחד עם פת, ונחשב שבירך את הברכה הראויה. (ע' שו"ע סי' ר"ח סעיף ג' ושעה"צ סי' ט"ז).

ספק אם בירך ברכה ראשונה

◀ כאשר הוא מסופק אם כבר בירך ברכה ראשונה, יכול להמשיך לאכול בלי ברכה. ולכתחילה יש לו לבקש מאחר להוציאו מספק. (שו"ע סי' קס"ז סעיף ט' ומשנ"ב סי' מ"ט).

לצאת ע"י אחר במקום ספק

◀ מי ששומע ברכתו מאחר כדי שיוציאו משום שהוא מסופק אם הוא חייב, עדיף לכוון לצאת בברכה רק על הצד שהוא מחויב כדי לא לעבור על "ברכה לבטלה" (שעה"צ סי' תפ"ט סי' ה', וע' ב"אבני נזר" או"ח סי' תמ"ט).

ברכה בארמית

◀ מי שמסופק אם חייב בברכה, אין לו לברך הברכה בלשון ארמית, "ברוך רחמנא" וכי' דגם בזה יש איסור "ברכה לבטלה". (חו"ד יו"ד סי' ק"י, בית הספק, וב"אגרות משה", ח"ד סי' מ', דלא כ"ערוך השולחן" סי' ר"ב סעיף ג').

"מזונות" ו"שהכל" - בדיעבד על הכל כמעט

◀ לכתחילה חייבים לברך על כל מאכל את הברכה הראויה לו. בדיעבד - אם ברך "מזונות" על כל דבר חוץ מממם ומלח - יצא. ("ביאור הלכה" סי' קס"ז ד"ה במקום בשם "חיי אדם") אם ברך "שהכל" על כל דבר - יצא. (ע' שו"ע סי' ר"ד סעיף ה').

"האדמה" על פרי העץ

◀ אם בירך "האדמה" על פרי העץ - יצא (שו"ע סי' ר"ו) ואפילו עשה כן במזיד. (פמ"ג א"א סק"א).

יצא בדיעבד - האם מותר להמשיך לאכול

◀ אם כבר בירך ברכה שבדיעבד יוצאין בה, יכול להמשיך לאכול על פיה, ואינו חייב למצוא עצה איך לברך הברכה שהיה ראוי לברכה מלכתחילה. (מבואר מדברי שו"ת ומשנ"ב סי' ר"ו סי' י', ודלא כשו"ת "אגרות משה", ח"ד או"ח תשי"מ סי' א', שלאחר בדיקה ראשונה, יש לו לחכות עד שמכניס עצמו לחיוב הברכה שהיתה ראויה לכתחילה).

טעה ובירך "שהכל" על פרי

◀ שאלה: רצה לברך "בורא פרי העץ" על פרי ואיתקיל מילוליה ואמר "שהכל נהיה בדברו" ומיד צעק "ברוך שם כבוד" וגו', מה עליו לעשות?

ט"ו בשבט - הלכות ברכות

יסוד השאלה הוא, דהרי כיון שיצא בברכת "שהכל", א"כ היה מותר לו בדיעבד לאכול על סמך ברכה זו, רק היות ששכח, אמר "ברוך שם כבוד" וגו' האם זה נחשב להפסק והתבטלה הברכה וצריך לברך עכשיו ברכה אחרת מחמת הספק.

תשובה: אע"פ שאמר "ברוך שם" בטעות, בכל זאת עצם אמירת "ברוך שם" הוי בגדר שרוצה לסלק הברכה ונחשב להפסק וצריך לחזור ולברך "בורא פרי העץ" (עי' משנ"ב סי' כ"ה ס"ק כ"א, ושעה"צ סי' ר"ט ס"ק י"ב).

שכח לברך על אוכל

◀ טעה והכניס אוכל לתוך פיו בלא ברכה, אם הוא דבר שאינו נמאס אם הוא פולטו (כגון: פרי לפני לעיסה, וכן שוקולד או סוכריה) פולטו ומברך עליו, דאין לברך כשיש דבר בפיו, שנאמר: "ימלא פי תהילתך" (שו"ע סי' קע"ב ס"ב ומשנ"ב שם).

◀ אם הוא דבר שנמאס בפליטתו (כגון: לחם או פרי שנלעס) מסלקו לצד אחד ומברך (שם).

◀ אם אי אפשר לסלקו לצד אחד (כגון משקין) אם היה מעט ויכול לברך ע"י הדחק בעודנו בפיו יברך, ואם הוא הרבה ואינו יכול לברך, יפלטנו ולא יהנה בלא ברכה (משנ"ב סק"ב).

בירך בטעות על כל פרי

◀ **שאלה:** הכין לעצמו ט"ו פירות בט"ו בשבט, וחשב שצריך לברך על כל אחד ואחד, לאחר הברכה השלישית נזכר שטעה, האם צריך לברך על המשך אכילתו, היות שנתכוון לפטור בברכה רק פרי אחד?

תשובה: כתב ב"שערי תשובה" (סי' ר"ו ב') וז"ל הביאו לפנינו שלושים אגוזים או תפוחים ודעתו לאכול את כולם, והוא טועה בדעתו שסובר שצריך לברך על כל אחד בפני עצמו, כשנודע לו האמת א"צ לברך שנית, דלא דמי לנמלך שלא היה בדעתו לאכול, ונתחדש לו אכילה. אבל בזה שלא נתחדש לו כלום למה יברך, עי' שם.

ולפי"ז בנד"ד מיד שנזכר שלא היה צריך לברך עוד ברכה ימשיך לאכול את שאר הפירות מבלי לברך עוד.

קיבל פירות מהשכן באמצע מסיבת ט"ו בשבט

◀ **שאלה:** באמצע אכילת הפירות בט"ו בשבט שכן הביא עוד סוג פרי (שלא חשב עליו מתחילה), האם חייבים לברך עליו או לא?

תשובה: איתא בשו"ע (סי' ר"ו ה') מי שבירך על פירות שלפניו, ואח"כ הביאו לו יותר מאותו המין או ממין אחר שברכתו כברכת הראשון, אינו צריך לברך.

וכתב המשנ"ב (סי' כ"ב), כמה אחרונים חולקים בדין זה וס"ל דדוקא באותו המין ממש הוא דפוטר בברכתו, בסתמא אף לאותם פירות שהביאו לו אח"כ, אבל למין אחר לא מהני ברכתו וצריך לברך, ומ"מ אם הביאו לו המין האחר בעוד שלא כלה מין הראשון, נראה שאין לברך כיון שהביאו לו בשעה שהיה עסוק עדיין באכילה, וכן נראה להלכה, עכ"ל (וכעין שמצינו כן לענין שחיטה - שעה"צ).

ולפי"ז בנד"ד שהשכן הביא לו סוג פרי אחר, אם עדיין יש לפניו פירות אינו צריך לברך עליו (אבל אם כבר גמר לאכול את כל הפירות יש לדון אם צריך לברך, דשמא יש לצרף עוד דעה בזה, שאם היה קביעות לאכול פירות, וכמו בט"ו בשבט, א"צ לברך אפילו על מין אחר, כמבואר במשנ"ב שם).



ברכה אחרונה



שיעור אכילת פרס

◀ יש להיזהר מאוד, דלפעמים אוכלים קצת מכל פרי, ונמצא שלא אכל ביחד כזית כדי שיעור אכילת פרס, ואם מברך עליהם "ברכה אחרונה", הרי זו "ברכה לבטלה".

ברכה אחרונה

◀ מצוי מאוד בט"ו בשבט, שאוכלים מיני פירות שהם משבעת המינים, וברכה אחרונה שלהם הוא מעין ג', וכן אוכלים שאר מיני פרי העץ, שברכה אחרונה שלהם הוא "בורא נפשות", ואם אוכל משניהם, אין צריך לברך "בורא נפשות" על שאר הפירות, מכיון שגם הם בכלל ברכת "על העץ", שגם הם פרי העץ. אבל אם אכל פירות משבעת המינים ביחד עם פרי האדמה, או עם שאר מאכלים שברכתם "שהכל", צריך לברך מעין ג' על הפירות של שבעת המינים, וברכת "בורא נפשות" על שאר הדברים. (שו"ע סי' ר"ח סעיף י"ג).

אוכל שהוא בריה

◀ יש סוברים, שאוכל שהוא בריה, דהיינו שהוא שלם כמו שגדל מברכין אחריו אע"פ שאין בו כזית, מפני חשיבותיה וכגון ענב א', או אפונה א' או חומס א' ("ארבעס") או גרגיר של רימון, ולכן יש להיזהר לא לאוכלו בריה שהוא פחות מכזית בכדי שלא יבוא לספק חיוב ברכה אחרונה (שו"ע סי' ר"י). ואם נתרסקה קודם אכילה או חתכו לשתיים, לא נחשב לבריה. וכן אם הוציא ממנו את הגרעין, ואפילו הגרעין אינו ראוי לאכילה, לא נחשב לבריה, וכן אם נחתך ממנו קצת, או נפל ממנו קצת ע"י בישול, לא נחשב לבריה (רמ"א ומשנ"ב סק"ח, ושעה"צ שם).

שיעור במציצת פרי

◀ שיעור ברכה אחרונה במשקין הוא רביעית, אבל אם מוצץ הפרי בפיו, שיעורו הוא בכזית, (שו"ע סי' ר"י, והגה"ת רע"א שם).

אכילת פירות א"י וחול

◀ שאלה: אכל מפירות ארץ ישראל וגם מפירות חו"ל, איזה נוסח יברך בברכה מעין ג'?

תשובה: איתא בגמרא (ברכות מ"ד.) ובשו"ע (סי' ר"ח סעי' י') בברכה אחת מעין שלוש של פירות בחול חותם "על הארץ ועל הפירות" ובא"י חותם "על הארץ ועל פירותיה", (שמשבח לה' על נתינתו לנו את ארץ ישראל שמוציאה אותן פירות, משנ"ב שם). וגם בחול האוכל מפירות הארץ חותם "ועל פירותיה". אם אכל גם פירות ארץ ישראל וגם פירות מחול, יש סוברים דחותם "על הארץ ועל פירותיה" משום דזו חתימה יותר חשובה, ויש בכלל מאתיים מנה ("ארחות רבנו" ח"א עמ' פ"ח, ושו"ת "דבר יהושע" ח"ב סי' כ'). ויש סוברים שעדיף לומר "על הפירות" משום ש"על הפירות" כולל כל סוגי פירות מכל העולם, ורק כשאוכל פירות ארץ ישראל מדגישים שזה בא מארץ ישראל, וא"כ "על פירותיה" ממעט ומפרט בדיבורו רק לפירות מא"י (הגם שבדיעבד בכל לשון יצא), וא"כ עדיף לומר "על הפירות" שזה כולל הכל (וכעין מש"כ המשנ"ב שם סי' נ"ד, שאם הוא מסופק אם הוא פירות ארץ ישראל או פירות חול יאמר "על הפירות").

ט"ו בשבט - הלכות ברכות

(הגר"נ קרליץ שליט"א, וע"ע ספר "קצות השולחן" סי' פ"א ס"ק ה' שנוטה לומר שיאמר שניהם "על פירותיה ועל הפירות").

סמוך לחתימה

◀ נוסח זה של שבח ארץ ישראל נוקטים האשכנזים לומר רק בחתימה ממש (וכלשון השו"ע) אבל סמוך לחתימה אין אומרים נוסח זה ("ערוך השולחן" שם סעיף ו', והגרש"ז אויערבך זצ"ל) ובני ספרד אומרים כן גם בסמוך לחתימה ("כף החיים" שם ס"ק נ"ח).

טעה ואמר "על הארץ ועל פירותיה"

◀ **שאלה:** אכל פירות מחו"ל, ובטעות בירך "על הארץ ועל פירותיה", האם אמרינן שזהו שקר ולא יצא, או בדיעבד יצא בזה?
תשובה: מבואר בפוסקים שיצא בדיעבד, שהרי הפוסקים דנו באופן שהוא מסופק אם הם פירות אי"י או לא איזה נוסח יברך. ומסקנתם שיאמר רק "על הפירות" (משנ"ב סי' ר"ח ס"ק נ"ה בשם מסקנת ה"אליה רבה"), משמע שבדיעבד יצא, דאלי"כ מה שייך לדון בכלל הרי בדיעבד לא יוצאים בזה, וע"כ שבדיעבד יצא ("קצות השולחן" סי' ס"א ס"ק ה').

הקיא את האוכל

◀ אם הקיא את האוכל ולא נשאר בו שיעור, הוי כלאחר זמן עיכול, ולא יברך עוד ברכה אחרונה ("שערי תשובה" ריש סי' ר"ח).

ספק ברכות - להקל

◀ כל הברכות - אם מסופק הוא שמא ברכין, לא יברך בתחילה ולא בסוף, חוץ מ"ברכת המזון" שאם אכל כדי שביעה חייב מן התורה. (שו"ע סי' ר"ט, סעיף ג'). ואם אכל כדי שביעה מפירות של שבעת המינים, מכיון שהוא פלוגתא אם הוא דאורייתא או לא, יש לו לאכול שוב מאותו מין, או מין אחר של שבעת המינים, ויברך אחריו, ויוציא ע"ז גם ספק שלו, ואם אין לו עוד שום פרי משבעת המינים, כתב ה"פרי מגדים" שיאכל מיני מזונות וכשיברך עליו מעין ג', יכלול בהברכה גם "על הפירות" (משנ"ב שם ס"ק י').

לצאת ע"י אחר במקום ספק

◀ מי ששומע ברכתו מאחר כדי שיוציאו משום שהוא מסופק אם הוא חייב, עדיף לכוון לצאת בברכה רק על הצד שהוא מחויב כדי לא לעבור על "ברכה לבטלה" (שעה"צ סי' תפ"ט ס"ק ה', וע' ב"אבני נזר" או"ח סי' תמ"ט).

ספק אם בירך ברכה אחרונה

◀ כאשר הוא מסופק אם כבר בירך "ברכה אחרונה" יש לו עצה, שיקח עוד כזית ויברך עליו ברכה ראשונה ואחרונה, ובזה יפטור גם את האכילה הראשונה. (עי' משנ"ב סי' קפ"ד ס"ק ט"ו בשם "חיי אדם").

אשה מסופקת אם ברכה "ברכת המזון"

◀ אשה שאכלה פת כדי שביעה, ומסתפקת אם ברכה, אף על פי שיש פוסקים שסבורים שאינה צריכה לחזור ולברך, בכל זאת, הרוצה לסמוך על דעת הפוסקים שסבורים שתחזור ותברך אין למחות בידה. (משנ"ב סי' קפ"ו ס"ק ג').

בירך "בורא נפשות" במקום "מעין ג'"

◀ ברכת "בורא נפשות" אינו דומה לברכת "שהכל" שהוא ברכה ראשונה וכוללת

ט"ו בשבט - הלכות ברכות

כל המאכלים, אלא ד"בורא נפשות" מועיל רק על מינים מסוימים, ולכן אם בירך "בורא נפשות" על דבר שברכתו "מעין ג'" לא יצא (משנ"ב סי' ר"ב ס"ק נ"ה).

בירך ברכת "מעין ג'" במקום "בורא נפשות"

◀ וכן אם בירך ברכת "מעין ג'" במקום שהחייב ברכה אחרונה הוא "בורא נפשות" לא יצא (משנ"ב שם). חוץ מפירות שאם בירך עליהם "על העץ" – יצא (שו"ע סי' ר"ח סעיף י"ג), וכן אם בירך על אורז "על המחיה" – יצא (שע"ת סי' ר"ח ס"ק ט').

בירך "מעין ג'" במקום ברכת המזון

◀ טעה ובירך ברכת "מעין ג'" במקום ברכת המזון, הרבה פוסקים סוברים שלא יצא, וצריך לחזור ולברך ברכת המזון (לא מיבעיא אי מנין הברכות הוא דאורייתא, כמבואר ב"נשמת אדם" כלל מ"ו ס"ק א', בודאי מעכב, אלא אפילו אם הברכות מדרבנן, מ"מ הם מעכבים עכ"פ מדרבנן). וכדי להוציא עצמו מן הספק, יטול ידיו ויברך "המוציא" ובברכת המזון יכוון לפטור את מה שאכל קודם (ספר "וזאת הברכה" פרק י', בשם א' מגדולי הדור).



מאכלים שונים



אוכל המכיל קמח

◀ כל דבר שיש בו תערובת של ה' מיני דגן לטעם, יש לברך עליו "מזונות", אפילו שהקמח הוא המיעוט מפני שמיני דגן נחשבין לעיקר. ואם הקמח הוא רק כדי לדבק ולא לתת טעם אינם נחשבים לעיקר (שו"ע סי' ר"ח סעיף ג').

כופתאות בשר ודגים

◀ כשעושין כופתאות בשר טחון או של דגים ומערבין לתוכם קמח מצה, אם כוונתו לשם תוספת טעם, ברכתו "מזונות" אבל אם כוונתו רק כדי להדביק החלקים יחד ברכתו "שהכל" (שם).

ברכה על "שניצל"

◀ מנהג העולם לברך על "שניצל" (בשר או עוף מטוגן עם קמח) "שהכל", אע"פ שהוא עטוף בקמח מכל צדדיו, מאחר שהכוונה היא שלא ישרף ולא ידבק. אבל, מאחר שיש אומרים שהקמח מוסיף הרבה לטעם, כדאי לקחת חתיכת "מזונות" ולברך עליה מקודם ברכת "מזונות" אם אפשר.

אוכל שצורתו השתנה

◀ אוכל שהשתנה צורתו - אבדה הברכה. כגון: עשו פת מקטניות מברך עליה "שהכל" ו"בורא נפשות", אף דפרי אדמה הם - מכיוון שנשתנה צורתו אינו מברך עליו את ברכתו הראויה (שו"ע סי' ר"ח סעיף ח', ושם).

אינו ניכר מחמת רידוד או תפיחה

◀ וכל זה כאשר נתרסק ונכחש לגמרי כעין קמח, דעייז יצא מכלל שם האוכל הראשון, אבל אם נשאר כמקודם, רק לא ניכר, משום שנתרדד או תפח או הוסיפו בו תבלינים נשארה ברכתו הראשונה (ע' ספר "מקור הברכה" סי' כ"ה). ולפ"ז פופקורן זוהי צורתו הראשונה ומברכים עליו "האדמה", וכן שלוחה שהיא

ט"ו בשבט - הלכות ברכות

חיטה תפוחה, ברכתה "האדמה" (הגם שעכשיו לא ניכר כלל מאיזה סוג אוכל הגיע).

קורנפלקס

◀ קורנפלקס העשוי מפתיתי קמח, חברת "קלוגס" (KELLOGS אנגליה), וכן עושים הפתיתים מחתיכות תירס ע"י שמרדדין אותם, ולא טוחנים (חברת D&B במעלה אדומים) ברכתם "האדמה", אבל בקורנפלקס שמשמשים עם קמח תירס (העשוי ע"י חברת "תלמה") ברכתו "שהכל".

במבה

◀ במבה או ממרח אגוזים שרוסקו לגמרי ברכתם "שהכל" - ובארצות הברית שמשאירים חתיכות קטנות, ומרגישים הבוטנים, ברכתו "האדמה".

ביסלי

◀ וכל הנאמר לעיל - כשאין בהם קמח. אבל אלו שיש בהם קמח, כגון ביסלי ברכתו "מזונות", מאחר שהקמח נחשב העיקר וכ"ל.

נקניק פרווה

◀ נקניק פרווה הגם שעשוי מסויה, שברכתו "האדמה", בכל זאת מאחר שרוסק ונכחש לגמרי, ומערבבים אותו עם מינים שונים, ברכתו "שהכל".



ענינים שונים



שימוש בפירות שנפלו מהעץ בחצר בשבת

◀ **שאלה:** מי שיש לו עצי פירות בחצר, והרבה פירות נופלים כל יום ומונחים על הדשא, ותמיד נכנסים לחצר ואוכלים מהפירות, האם גם בשבת מותר לעשות כן, או לא?

תשובה: אם נפל הפרי בשבת, אסור לאוכלו משום מוקצה (שו"ע או"ח סימן שכ"ב ס"ג), וממילא כל הפירות המונחים על קרקע החצר נאסרו באכילה ובטלטול, מאחר שאינו יודע איזה מהם נפל היום ואיזה לפני שבת, הפירות הם דבר שיש לו מתירין שאפילו באלף לא בטל, ואפילו אם יש רק ספק אם נפלו הפירות בשבת כולם אסורים.

◀ אבל אם ברור שעדיין לא נפל שום פרי בשבת, יכולים לקחת פירות אחד אחד, ולאוכלן. אבל לאסוף כמה ביחד אסור, ויתכן מאוד שיש בזה חיוב חטאת משום מלאכת מעמר (משנ"ב שם סק"ו. וע' ספר "אגלי טל", מלאכת מעמר. ס"ג, שגם האוסף שני פירות יחד נחשב למעמר).

◀ וכל זה בחו"ל שאין חיוב להפריש תרו"מ, אבל בארץ ישראל, שיש חיוב תרו"מ, ביום חול מותר לאכול ארעי בחצרו בלי להפריש, אבל בשבת אסור לאכול ארעי, וכמבואר ברמב"ם (פ"ג מהל' מעשרות) וממילא אין עצה לאכול בשבת, מכיון שאסור להפריש בה תרו"מ. אא"כ עשה תנאי בע"ש על המעשרות שיפריש בשבת.

קדושת שביעית בפירות

◀ בכל ט"ו בשבט, שאוכלים הרבה מיני פירות, הרגילות שזורקים השיריים

ט"ו בשבט - הלכות ברכות

לתוך הפח, אולם כאשר כל הפירות יש בהם כבר קדושת שביעית, אין לזרוקם אלא לתוך פח שמיטה, וכן אם מבשלים פירות ושאר אוכלין ביחד, כל האוכלים מקבלים קדושת שביעית, ויש לזרוק הכל בתוך פח שמיטה.

מסכת מגילה

◀ ה"חתם סופר" זצ"ל נהג בכל שנה להתחיל ללמוד מס' מגילה בט"ו בשבט ולסיימה בפורים, לקיים מה שנאמר (אסתר ח', ט"ז): "לַיהוּדִים הַיְּתֵה אוֹרָה" – זו תורה, "וְשִׁמְחָה" – זה יו"ט, ויש בו ל' דפים לסיימה בפורים.

שנה מעוברת

למה מעברים את השנים?

איתא (בסנהדרין י"א:) "תנו רבנן על שלושה דברים מעברים את השנה. על האביב, על פירות האילן, ועל התקופה".

◀ **"על האביב"** כדאיתא בפסוק (דברים ט"ז, א): **"שְׁמֹר אֶת חֹדֶשׁ הָאָבִיב..."**, ודרשו חז"ל (ר"הכ"א). שמור אביב של תקופה שיהא בחודש ניסן, והטעם שאז מבשילה התבואה, ויהא מהיכן להביא קרבן עומר, וכמש"כ **רש"י** (סנהדרין שם).

◀ **"על פירות האילן"** מכיון שמחג השבועות מצווין להביא ביכורים לביהמ"ק, אם מתאחרת הבשלת הפירות מזמן עצרת, צריך לטרוח ולעלות לירושלים פעם אחרת, לכן מעברים השנה, כדי לדחות את חג השבועות לעוד חודש.

◀ **"על התקופה"** שחג הסוכות יחול בתקופת האסיף, כדכתיב (דברים ט"ז י"ג): **"חג הסוכות תעשה לך שבועת ימים באסף מגרנדך..."**.

◀ יש עוד דברים שגרמו לעבר השנה, כמבואר (בסנהדרין י"א): מפני הדרכים, מפני הגשרים, מפני תנורי פסחים ומפני גלויות ישראל שנעקרו ממקומן, ועדיין לא חזרו.

◀ **מפני הדרכים**: שנתקלקלו בימות החורף מפני הגשמים, ועדיין לא נתקנו ולא יוכלו עולי רגל לבא (**רש"י** שם).

◀ **מפני הגשרים**: שנתקלקלו הגשרים, ועדיין לא תיקנום, וישנם אנשים שאינם יכולים לעלות לירושלים, היו מעברים השנה, כדי שיהיה זמן לתקנם.

◀ **מפני תנורי פסחים**: שהיו צולין בהם פסחיהם ונימוקו ע"י גשמי חורף, וצריכים להתייבש בשמש, וראו שעדיין לא התייבשו, ולא יהיה להם תנור לצלות הקרבן פסח, היו מעברים השנה, שע"י יספיקו התנורים להתייבש.

◀ **ומפני הגלויות שנעקרו ממקומן**: שמעו הסנהדרין שיצאו ישראל ממקומן להגיע לארץ ישראל, ועדיין לא הספיקו להגיע, הוסיפו עוד חודש, כדי ליתן זמן שיהיו יכולים להגיע לפני חג הפסח.

משנכנס אדר מרבים בשמחה

◀ מי שיש לו דין עם עכו"ם ישפוט באדר (תענית כ"ט). **ומשנ"ב** ס' תרפ"ו ס"ק ח' וכתב **בריטב"א** (שם) אע"פ שאין מזל לישראל, מ"מ כך נגזר בשמים, שאלו ב' חודשים (אדר ואב) יש מזל לישראל, ודין זה נאמר רק באדר ב' (שו"ת **"שאלת יעב"ץ"** ח"ב סי' פ"ח, ע"פ **רש"י** בתענית כ"ט). דאיתא שם בגמרא "משנכנס אדר מרבים בשמחה", "ימי נסים היו לישראל פורים ופסח", משמע דווקא אדר ב' שבו חוגגין נס פורים וימי נסים סמוכים הם, משא"כ אדר א' אין בו פורים ואינו סמוך לפסח, וכ"כ בשו"ת **"תשובה מאהבה"** (ח"ב סי' ש"א).

וכן כתב לי בעל **"שבט הלוי"** שליט"א, ע"פ דברי ה"שפת אמת" (תענית שם) כשם שמשנכנס אב ממעטין כך משנכנס אדר מרבים משום דמשמיעין על השקלים לצורך הקרבנות ע' שם. וא"כ זהו דווקא באדר שני.

אולם עי' שו"ת **חת"ס** (חו"מ סי' כ') בחתימת התשובה שכתב "יום ג' א' דר"ח אדר ראשון שמרבים בו בשמחה".

ברכת החודש

◀ בשבת מברכים, יש נוהגים שבחודש אדר א' מברכים "אדר" סתם, ובאדר ב' אומרים "אדר שני", אבל מסקנת האחרונים לפרש בשניהם (**משנ"ב** ס' תכ"ז ס"ק ג').

שנה מעוברת

נוסח מוסף בראש חודש

◀ במוסף בראש חודש בשנה מעוברת יש מוסיפים "ולכפרת פשע" כנדפס בסידורים. יש שמוסיפים כל השנה המעוברת, ויש שמוסיפים רק עד סוף אדר ב' (**משנ"ב** סי' תכ"ג ס"ק ו'), ויש אומרים אותו רק באדר ב' ("**מקור חיים**" סי' תכ"ג סעיף ג').

וע' ספר "**טעמי המנהגים**" (עניני ראש חודש בקונטרס אחרון על סי' תמ"ח) דהטעם שאומרים "ולכפרת פשע" דאולי השנה אינה מעוברת, ואוכלים חמץ בפסח. (וקצ"ב, דהרי מבואר בגמ' ראש השנה, אתם אפילו מוטעים שאפילו ב"ד עשו טעות, ג"כ חל החודש, ובראשונים שם אי' דה"ה כשעברו השנה בטעות חל העיבור).

ובספר "**כף החיים**" (סי"ק י"ח) כתב הטעם משום שבתפילה זו יש י"ב לשונות לטובה ולברכה וכו' כנגד י"ב חודשים, ולכך מוסיפים עוד אחד "ולכפרת פשע" כנגד החודש הנוסף. וכתב שלסברא זו ראוי לאומרו כל שנת העיבור כמו שאומרים י"ב לשונות בכל החודשים.

(ויש מתרצין שאומרים אותו רק כל זמן שראוי לעבר השנה, דהיינו רק עד אדר ולא מחדש ניסן ואילך, ע"כ. והעיר על זה **הגרא"ל שטיינמן** שליט"א אי"כ חודש אדר שני עצמו כבר אינו ראוי לעבר השנה ויש ליישב).

ז' באדר

◀ הנהגים להתענות בז' באדר, שהוא יום פטירת משה רבינו (וכן נוהגים ה"חברא קדישא" בהרבה מקומות) כתב **המשנ"ב** (סי' תקי"פ ס"ק ט"ו) שמנהג העולם להתענות באדר אי' (וכ"כ **בשע"ת** שם בשם **מהרי"ל**), וכן נוהגים ברוב מקומות בחו"ל, ויש סוברים לצום באדר ב' (**לוח א"י**) וכן נוהגין בארץ ישראל (והא דלא נוהגין באדר אי' כמו שאר יארצייט, שמא סברי דקיי"ל כמ"ד ב"י **לקוט יהושע** סי' ה' שמשה רבינו מת באדר ב', ועי' שו"ת "**מעיל צדקה**" תשי"א כ"א).

פורים קטן

◀ ביום י"ד וט"ו באדר אי' אין אומרים תחנון, ואין אומרים "למנצח יענך", ואין אומרים "אי' ארך אפים", ואסור בהספד ובתענית. וכן אם אי' מימי פורים קטן חל בשבת, אין אומרים "אב הרחמים" ולא "צדקתך צדק". (**שו"ע** סי' תרצ"ז **ומשנ"ב** שם). וכן אין אומרים תחנון או "צדקתך צדק" במנחה שלפניו שהוא י"ג אדר אי' (**משנ"ב** סי' קל"א ס"ק ל"ג).

◀ אין אומרים "על הנסים" כיון שאין קוראין המגילה, ואם אמרו אין מחזירין אותו (**משנ"ב** שם).

◀ ירבה קצת בסעודה, וטוב לב משתה תמיד (**רמ"א** שם, ס"ק ב', **הרמ"א** חתם **השו"ע** מעין הפתיחה שכתב (בסימן א') שויתי ה' לנגדי "תמיד", וכאן כתב משתה "תמיד", **שע"ת** בשם "**ברכי יוסף**").

◀ כתב **המשנ"ב** (סי"ק ד') בשם **הפמ"ג**, שבט"ו אין חיוב להרבות בסעודה אף למוקף חומה. ע"כ, וקשה למה אין להם חיוב כמו י"ד. ויתכן שכוונתו להספיקות מוקף חומה. אבל בודאי מוקף חומה מסתבר שחייב (**הגר"ח קניבסקי** שליט"א). אולם מדברי **הפמ"ג** משמע שמירי אפילו בוודאי מוקפים חומה.

◀ חתן ביום חופתו אינו מתענה, אבל יזהר שלא יהא רודף אחר מותרות מאכל ומשתה (**שו"ע** שם **ושע"צ** סי' תקע"ג ס"ק ב').

שנה מעוברת

◀ מי שיושב שבעה על אחד מקרוביו ר"ל, נוהג בו כל דיני האבלות, ודלא כפורים שאין נוהגין בו (**משנ"ב** סי' תרצ"ז ס"ק ג'). ואם חל יום פטירת אביו או אמו בפורים קטן, אינו מתענה (**שו"ע** שם, ו"פני ברוד" סי' ל"ט סעיף כ"ח).

◀ מעשה באחד שנתן הרבה כסף עבור מתנות לאביונים בפורים קטן, ושוב נודע לו שאין חיוב כלל, האם חייב להחזיר הכסף משום מקח טעות או לא (**ע' שפ"א** מגילה ה': שהסתפק בזה), והורה בזה הגר"ח **קניבסקי** שליט"א שהמקבל לא חייב להאמינו שלא היה נותן זה סתם לצדקה והמוציא מחברו עליו הראיה. ועוד גם מצד המקבל מבואר בגמרא (**ע"ז י"ח**). לגבי רבי חנינא בן תרדיון שיש מעלה לא לקחת כסף צדקה בחזרה ע' שם, וא"כ לא יקח כסף זה בחזרה.

בר מצוה

◀ מי שנולד בא' באדר בשנה פשוטה, והבר מצוה שלו בשנה מעוברת, נעשה בר מצוה בא' באדר ב', משום דחודש אדר א' נחשב כהוספה לשנה ואינו העיקר (**רמ"א** סי' נ"ה סעיף י' וע' **מג"א** שמוכח מירושלמי בכתובות, שלא כשיטת ר"ש הלוי, וע"ע **בהגהת הגר"א** שם שמוכח כן מירושלמי מגילה).

◀ אם נולד בשנה פשוטה בלי בשבט שהוא א' דר"ח אדר והבר מצוה בשנה מעוברת יש סוברים שנעשה בר מצוה בלי באדר א', שהוא א' דר"ח אדר ב' (שו"ת "בנין ציון" ח"א סי' קנ"א).

◀ והרבה חולקים בזה, דמכיון שנולד בחודש שבט, גם בשנה מעוברת הבר מצוה שלו הוא בלי בשבט (פסקי **רבי שמואל סאלאנט** זצ"ל, **מהרי"ל דיסקין** זצ"ל, שו"ת "שבט הלוי" חלק י' סי' ק"ה, והא דלא משמע כן ב"שבט הלוי" ח"ו תשי"ט, זהו שיגרא דלישאנא, והכוונה שם הוא לא' דחודש אדר).

◀ ויש סוברים שחוששין לחומרא מלי שבט לענין דיני דאורייתא שיש לו דין גדול, כגון: הנחת תפילין, או ספק קרא ק"ש או ספק אם בירך ברכת המזון וכדומה, וגם שלא להוציא אחרים עד ל' באדר א' (ספר "אשי ישראל" סי' ט"ו ס"ק כ"ד, בשם הגרש"ז **אויערבך** זצ"ל לחשוש לשיטת ה"בנין ציון").

◀ אם נולד בשנה מעוברת בלי באדר א' שהוא א' דר"ח אדר ב', ושנת בר המצוה היא שנה פשוטה, דיי"א דנעשה בר מצוה ג"כ בא' דר"ח אדר שהוא לי בשבט (שו"ת "בנין ציון" שם, ושו"ת "מנחת יצחק" ח"ח תשי"ז, וע"ש שהוכיח משו"ת "הלכות קטנות" ח"ב סי' קע"ב). ויש חולקין דאינו נעשה בר מצוה עד א' בניסן שהוא יום שלושים לחודש אדר (מרן בעל ה"אבי עזרי"י זצוק"ל ומרן בעל ה"קהילות יעקב" זצוק"ל). וי"א לחשוש לשתי השיטות לחומרא (**הגר"ש אלישיב** שליט"א).

◀ מי שנולד בשנה מעוברת באדר א' או באדר ב', והבר מצוה שלו ג"כ בשנה מעוברת, נעשה בר מצוה בחודש שנולד, דהיינו מי שנולד באדר א' נעשה בר מצוה באדר א', ומי שנולד באדר ב' נעשה בר מצוה באדר ב' (**משנ"ב** שם ס"ק מ"ג, ודלא כ"מגן אברהם").

◀ שנים שנולדו בשנה מעוברת, אחד בכ"ט באדר א' והשני אחריו בא' באדר ב', והבר מצוה שלהם בשנה פשוטה, זה שנולד שני נעשה בר מצוה בא' באדר, וזה שנולד קודם בכ"ט באדר ראשון נעשה בר מצוה ארבעה שבועות לאחריו דהיינו בכ"ט באדר (**שו"ע** סי' נ"ה סעיף י').

שנה מעוברת

ייבום וחליצה

◀ מבואר ביבמות מצוה בגדול לייבם או לחלוץ. ובשו"ת "הלכות קטנות" (ח"ב סי' קע"ב) מספקא לי' אם הבכור הוא תאום, וא' נולד בכ"ט באדר א', והשני בל' באדר א' שהוא א' דר"ח אדר ב', על מי מוטלת מצוות ייבום וחליצה, על מי שנולד ראשון או על מי שנתחייב מקודם במצוות דהיינו שנולד אח"כ, ונעשה בר מצוה לפניו דשמא הוא נחשב הגדול. וע"ע שו"ת "בנין ציון" (ח"א ותשי' ק"נ ותשי' קנ"א) שפשיטא ליה שמי שנולד ראשון, הוא הבכור לענין ייבום וחליצה.

כיבוד האב הגדול

◀ וכן יש לדון בכה"ג לענין הא דמבואר בכתובות (ק"ג.) "כבד את אביך ואת אמך" - לרבות אחיך הגדול. מי נחשב הגדול שהשני צריך לכבדו. ובספר "הלכות קטנות" (שם) כתב שהאב השני הנעשה גדול ראשון, ע"פ דין הוא נחשב הגדול, וזה שנולד לפניו חייב לכבדו. אולם בשו"ת "שבות יעקב" (ח"א סי' ט"ו) כתב שהאב הנולד ראשון הוא נחשב לגדול, ואחיו הנולד אחריו חייב לכבדו.

ארבע פרשיות

◀ נוהגין לקרות כל הדי' פרשיות באדר ב', ואם טעו וקראו הפרשיות באדר א' בב"י משמע דאין צריך לחזור, אבל ב"דרכי משה" ו"אליה רבה" כתבו דצריך לחזור. (משנ"ב סי' תרפ"ה ס"ק ב', וכן מסיק ב"כף החיים" ס"ק כ"ג בשם כמה פוסקים שלא יצאו).

פרשת זכור

◀ יש נוהגים בשנה מעוברת לכוון בקריאת התורה בפ' "כי תצא" הקודם לצאת במצות זכירת עמלק, מכיון שיש י"ג חודשים מפעם אחרונה עד אדר ב', וזמן שכחה הוא י"ב חודשים (ע' שו"ת חת"ס אע"ה סי' קי"ט, ומהר"ם שיק על תרי"ג מצוות, מצוה תר"ה). ויש סוברים שאין לחשוש לזה כלל, כי בשנה מעוברת שיעור השכחה הוא י"ג חודשים, כי חוקי הטבע כפופים לתורה (ע' "מועדים וזמנים", ח"ב סי' קס"ו, בשם הגר"י וועלצ' זצ"ל, שמדברי שו"ת חת"ס שם מוכח שאין צריך להיזהר בשנה מעוברת, שחוקי הטבע מותנה לפי קביעות חז"ל) וכן מנהג העולם שמספיק מה שקוראים פי' "זכור" בשבת לפני פורים.

הפטרת פרשת פקודי

◀ ברוב פעמים בשנה מעוברת קוראים ומפטירין פרשת שקלים בשב"ק פ' ויקהל, והמנהג בחו"ל לקרוא בפ' פקודי את הפטרת ויקהל שגם זה מענין הפרשה וב' פסוקים מהפטרת פקודי, משום שהמשך הפטרת פקודי יקראו ביו"ט שני דסוכות ("אליהו רבא" סי' תרפ"ה ס"ק כ"ג).

ובארץ ישראל שאין יו"ט שני נוהגין לקרוא בפ' פקודי את ב' הפטרות של ויקהל ופקודי עד סופו (וכ"כ בלוח ארץ ישראל, ובספר הקודש והמקדש שכן הכריעו גאוני ירושלים).

◀ אולם בשנה שיש ב' שבתות בחנוכה (נוגע 4 פעמים במאה שנה, הפעמים הבאות: תשפ"ז, תתי"ד, תתמ"א, תתנ"ח) י"א דאין לקרוא הפטרת ויקהל כלל בפ' פקודי רק את הפטרת פקודי כיון שכבר קראו את הפטרת ויקהל בשבת שניה דחנוכה (הגר"ש דבליצקי שליט"א, וכן המנהג הישן בירושלים עיה"ק. וכן מובא בשם רבי יוסף סלנט זצ"ל וכן הורה הגר"ש אלישיב שליט"א). וי"א דאעפ"כ קוראים את שניהם (לוח ארץ ישראל להגרי"מ טוקצ'ינסקי זצ"ל, וכן בספרו

שנה מעוברת

"ארץ ישראל". ולא העיר מזה שכבר קראו בשבת חנוכה וצ"ע. **ובלוח לשנת תרפ"ט** כתב לקרוא רק הפטרת פקודי ואח"כ פירסם בעיתון "קול ישראל" שהוא טעות וצריך לקרוא את שתי ההפטרות יחד (מהרב יששכר דב בירנבוים שליט"א).

יארצייט באדר

◀ מי שנפטר לו אב או אם בחודש אדר בשנה פשוטה, כשמגיע לשנה מעוברת, לפי מנהג הספרדים נוהגים לקבוע את יום השנה באדר ב' (**שו"ע** סי' תקס"ח סעיף ז'). אולם לפי מנהג האשכנזים לכתחילה יש להחמיר להתענות בשניהם, ואם קשה לו יתענה רק בחודש הראשון. ולענין שאר דברים, כגון: להתפלל לפני העמוד, ללמוד משניות, ונר זכרון, לכתחילה יש לו לעשות בשניהם. ומ"מ אינו דוחה חיוב אחר רק פעם א' (**רמ"א** שם וביו"ד סי' ל"ב סעיף י"ב, ו"פני ברוך" סי' ל"ט סעיף ל"ו).

◀ ולענין אבילות באדר ב' שהוא החודש השלושה עשר, כגון ללכת לחתונה מותר (**הגרי"ש אלישיב שליט"א**).

◀ אם מת בשנה מעוברת באדר ראשון, יתענה בכל שנה מעוברת באדר ראשון, ואם מת באדר שני יתענה באדר שני (**רמ"א** סי' תקס"ח סעיף ז'), ואם אינו יודע אם מת באדר ראשון או באדר שני יתענה באדר שני (**שעה"צ** שם סי' ל"ח, והטעם משום חזקת חיים, ועוד ד"א דלעולם יתענה בשני).

◀ ואם מת בל' אדר ראשון שהוא א' דר"ח אדר שני, דיני היארצייט בשנה מעוברת בל' אדר ראשון, ובשנה פשוטה בל' שבט שהוא א' דר"ח אדר (**משנ"ב** סי' תקס"ח ס"ק מ"ב).

יארצייט בניסן

◀ מי שנפטר אביו או אמו בניסן שלפני שנה מעוברת, מפסיק לומר קדיש לאחר י"א חודשים (מיום הקבורה), דהיינו באדר א'. לענין דיני אבילות י"ב חודשים דהיינו עד אדר ב'. וזמן היארצייט לענין חיוב קדיש, משניות ונר זכרון בחודש ניסן.

קיטל

◀ נוהגים בשנה ראשונה מהנישואין שאין לובשים בגד לבן (קיטל) בימים נוראים ובליל הסדר, ובשנה מעוברת אין לובשים כל הי"ג חודשים, (דהטעם משום "ושמח את אשתו שנה אחת" ושנה היינו שנה ממש (**הגר"נ קרליץ שליט"א**). וכ"כ בשו"ת **חת"ס** אה"ע סי' קי"ט דמצות "ושמח את אשתו" נוהג שנה ממש עם חודש העיבור).

התאריך בשטרות

◀ כשכותבין שטרות וכתובות יש לכתוב חודש אדר הראשון, חודש אדר השני (ע"י **שו"ע** אה"ע סי' קכ"ו סעיף ו'). שכותבים אדר "ראשון" אדר "השני", **ומשנ"ב** סי' תכ"ז סק"ז, יש לכתוב שניהם בה"א הידיעה וע"י **"חלקת מחוקק"** (שם) בשם **מהר"י מינץ**, וע"ע משנה במגילה (ו'): שכותב שניהם בה"א הידיעה, **ובמשנ"ב** (סי' תכ"ז ס"ק ג') כתב שיכתבו "אדר ראשון" ו"אדר השני" וצ"ע מקור לדבריו (**ב"שער הצינור** שם) לחמשה אחרונים שהם לא מחלקים כלל. וכתבו או שניהם בה"א הידיעה או שניהם בלי ה"א הידיעה, וצ"ע. ושמא כוונת המשנה ברורה לאו דווקא. וע"י **פמ"ג** (שם מ"ז ס"ק א'), שכתב "אפשר שבחודש אדר ראשון אין קפידא

שנה מעוברת

אם לכתוב בה"א", ושמה כוונת המשנ"ב לדברי פמ"ג אלו, אבל לא משמע כן מכיון שלא ציין זה כלל במקורו).

אם כתב "אדר" סתמא, בחודש אדר ראשון הוא כשר, דסתם אדר אצל בני אדם הוא אדר הסמוך לשבט, אבל אם כתב באדר שני "אדר" סתמא הוי פסול, דהוא שטר מוקדם. (עי' שו"ע חו"מ סי' מ"ג סעיף כ"ח ורמ"א אה"ע סי' קכ"ו סעיף ו'). ואע"ג דלענין בר מצוה העיקר הוא אדר שני, י"ל שכאן תלוי בלשון בני אדם, וכוונתם לאדר הסמוך לשבט.

פרעון חובות

◀ הנשבע לפרוע חובו בחודש אדר, ונודע לו שהוא שנה מעוברת, צריך לפרוע באדר א', אבל מי שלוח כסף ע"מ לפרוע בחודש אדר, מספק אינו יכול לתבוע עד סוף אדר ב' (עי' "ערוך השולחן" חו"מ סי' ע"ג סעיף י"ג, שכתב משום חומר שבועה צריך לשלם באדר א', עי' שם, והיינו משום ספיקא דאורייתא לחומרא, וכמבואר בש"ך וסמ"ע שם בסעיף ט', ומשמע מדבריו שבסתם הלואה המוציא מחברו עליו הראיה).



חודש אדר



דין עם עכו"ם באדר

◀ מי שיש לו דין עכו"ם ישפוט באדר (גמרא), מי שיש לו דין עם חילונים, מכיון שגם הם יהודים (תינוקות שנשבו), א"כ גם אצלם יש מזל טוב של חודש אדר, ואין ענין לחכות עד חודש אדר.



מדיני ד' פרשיות



קריאת פ' שקלים שבת קודם הזמן

◀ **שאלה:** פ' שקלים חלה בשבת פ' פקודי, ר"ח אדר ב', וטעו וקראו פ' שקלים בפ' ויקהל (שבת מברכין ר"ח אדר ב'), האם יצאו בזה?

תשובה: כתב המשנ"ב (סי' תרפ"ה ס"ק ב') אם טעו וקראו הפרשיות והמגילה באדר ראשון צריכים לחזור ולקרוא המגילה באדר שני, ולענין הפרשיות בב"י משמע שא"צ לחזור, אבל בד"מ ובא"ר כתבו דצריך לחזור, וכוונתו לפסוק כדעה זו, וכן סתם המשנ"ב (סו"ס תרפ"ח) שצריך לחזור, ע"כ.

וכל זה מייירי כגון שקראו פ' שקלים בשבת לפני אדר ראשון, אבל בזה שקראו פ' שקלים בשבת שלפני ר"ח אדר שני, מסתבר שיצאו בדיעבד ואין לקרוא פעם שניה בשבת הבאה (הגר"נ קרליץ שליט"א).

אולם בגדר עצה טובה שאין בזה טעם כ"כ שכולם קוראים פ' שקלים ובאותו ביהמ"ד לא קוראים, עדיף שיחפשו עוד שש אנשים שעדיין לא שמעו פ' שקלים בשבת שעברה ויבקשו מהם שיתפללו שם, ואז יכול אותו מנין לחזור ולקרוא פ' שקלים מחמת אלו שעדיין לא שמעו (הגר"א גניחובסקי שליט"א).

זמן קריאתם

◀ **שאלה:** אנו נמצאים בבית חולים ולא היה בידינו לקרות פרשת שקלים בבוקר. האם אחה"צ עדיין יכולים לקרותו או לא?

תשובה: כתב המשנ"ב (סי' תרפ"ה ס"ק ב') בשם "שערי אפרים" שאם אירע שלא קראו הפרשיות מענינו של יום אין לה תשלומין לשבת הבאה, אולם כ"ז בשבת אחרת אבל באותה שבת זמנו כל היום. ואפילו אחה"צ אם יש עשרה אנשים שלא שמעו אחת מהארבע פרשיות יכולים להוציא ס"ת ויקראו הפרשה עם ברכה לפניה ולאחריה. וכמבואר במשנ"ב (שם). כן הורה הגר"נ קרליץ שליט"א.

פרשת זכור – גדר חיובה

◀ חובת קריאת פרשת "זכור" היא מדאורייתא ויש אומרים שגם פרשת "פרה" (שו"ע או"ח סי' תרפ"ה ס"ז), וחייבים לשמוע קריאת פרשיות דוקא בעשרה (עי' שו"ע סי' קמ"ו ס"ב).

הבעל קורא

◀ נער שהוא בר מצוה, ועדיין לא הביא שתי שערות יש להחמיר שלא יהיה בעל קורא בפרשת "זכור" ו"פרה".

חיוב נשים

◀ לגבי חיוב נשים בשמיעת פרשת "זכור", יש חילוקי דעות בפוסקים. בשו"ת

"בנין ציון" (ח"ב תשובה ח') כתוב שנשים חייבות לשמוע פרשת "זכור", ומביא שכך סבר גם רבו, **רבי נתן אדלר** זצ"ל. אולם בספר **"טעמא דקרא"** (הנהגות והוראות ממרן ה"חזון איש" זצ"ל אות כ"ג) כתוב שנשים אינן חייבות לשמוע קריאת פרשת "זכור" עיי"ש. וב"ספר המצוות הקצרים" (לבעל ה"חפץ חיים" זצ"ל חלק מצוות עשה אות ע"ז) כתוב שיש מצוה לזכור את מעשה עמלק בפה, ונהוג בזכרים ובנקבות, עיי"ש. בזמננו התפשט המנהג אצל הרבה נשים שהולכות לבית הכנסת לשמיעת פרשת "זכור" בציבור.

קריאתה בעשרה

◀ במקומות שנוהגין לקרוא פרשת "זכור" במיוחד עבור נשים, כגון אחר הצהריים או לפני מנחה, יש נוהגים לכתחילה להדר שיהיו שם עשרה אנשים כדי לצאת ידי השיטות שפי' "זכור" היא מדאורייתא וגם החיוב לקרוא בעשרה הוא מדאורייתא (עי' שו"ע סי' קמ"ו ס"ב).

העולה לתורה בפרשת זכור

◀ **שאלה:** האם העולה לתורה בפרשת "זכור" יקרא הפרשה ביחד עם הבעל קורא או עדיף שרק ישמע ממנו?
תשובה: כתב בשו"ע (סי' קמ"א ס"ב) שצריך העולה לקרוא ביחד עם שליח הציבור כדי שלא יהא ברכתו לבטלה, והוסיף המשנ"ב דלא מסתבר שיברך העולה על קריאת הש"ץ.
ולפי"ז גם בקריאת פרשת "זכור" ופרשת "פרה", העולה לתורה יקרא עם הש"ץ, וחשיב שקורא בעשרה ולא כקורא יחידי, כיון שקורא יחד עם הש"ץ וכולם שומעים, גם הוא נכלל בכלל העשרה ("חוט שני" הל' רבית עמ' קמ"ז).



תענית אסתר



מחצית השקל

◀ יום י"ג באדר, שהוא תענית אסתר, נוהגים בעיירות ליתן מחצית השקל קודם מנחה (**משנ"ב** סי' תרצ"ד ס"ק ד'), ובשנה שתענית אסתר מוקדמת, נותנים מחצית השקל ביום חמישי סמוך למנחה. ובירושלים כל שנה נוהגים ליתנו סמוך לקריאת המגילה שהוא בט"ו אדר. כשחל ט"ו בשבת, גם בני ירושלים נוהגים ליתן מחצית השקל בתענית במנחה שהוא סמוך לקריאת המגילה ("**פורים המשולש**" להגרי"ח זוננפלד זצ"ל).

חיוב נשים במחצית השקל

◀ נשים אינן צריכות ליתן מחצית השקל (**הגר"נ קרליץ** שליט"א, ו"ארחות רבינו" ח"ג עמ' נ"ב דכל הנתנה משום זכר למחצית השקל שהיו נותנים באדר, וכמבואר ברמ"א סי' תרצ"ד ס"א, והרי מבואר **במשנה** פ"א שקלים מ"ג שנשים פטורות, ועיי' **משנ"ב** שם ס"ק ה' שאשה מעוברת נותנת עבור ולדה). ויש סוברים שנוהגים ליתן גם עבור נשים, כיון דכתיב בשקלים "**לְכַפֵּר עַל נַפְשֵׁיכֶם**", נותנים עבורן לכפר על הנפש ("**כף החיים**" סי' תרצ"ד, כ"ז).

להתרחץ ולהתחנן בתענית אסתר

◀ תענית אסתר אינה מד' תעניות שהם מדברי קבלה, ולכן מותר להתרחץ בו, (ובפרט כשחל בערב פורים וכוונתו לכבוד פורים), ולא הוי בכלל הד' תעניות

שכתב **המשנ"ב** (ס' תק"נ) שבעל נפש יחמיר בהם שלא להתרחץ ("נטעי גבריאל" פי ז' סעיף י"א).

◀ וכן מותר לכתחילה לעשות נישואין בליל תענית אסתר (הגר"ח קניבסקי שליט"א).

הקדמת מעריב בתענית

◀ הרבה נוהגים להקדים ולהתפלל מעריב במוצאי תענית ואפילו בתענית אסתר שחל ביום חמישי שאין אחריו קריאת המגילה, משום שלא להטריח על הציבור, ובכל זאת יש להזהר אח"כ לחזור ולקרוא ק"ש ("ארחות רבנו" ח"ג עמ' ל"ד בשם "החזון איש" זצ"ל וה"קהילות יעקב" זצ"ל).

תענית מוקדמת

◀ אם חל פורים ביום ראשון, מקדימים להתענות ביום חמישי (שו"ע ס' תרפ"ו, ב'), כי בערב שבת אין קובעין תענית בתחילה מפני כבוד שבת (משנ"ב ס"ק ג'). ואף שבשו"ע (ס' תק"נ ס"ג) כתב שכל הצומות שחלו בשבת דוחים ליום ראשון והטעם דאקדומי פורענות לא מקדימים, מ"מ תענית אסתר אינו צום של פורענות רק זכר לנס, ועוד משום שא"א לאחר ליום ראשון שהוא פורים.

קטן שהגדיל ביום שישי

◀ קטן שנעשה בר מצוה ביום שישי, י"ב אדר, ג"כ צם כבר ביום חמישי, הגם שזו תענית מוקדמת, שבשבת, שהיא י"ג באדר, אז הוא כבר בר מצוה, מ"מ כך תקנו שזה הזמן ולא צריך לצום ביום שישי כשהוא כבר בר מצוה (וע"ע "שלמי תודה" בזה).

שכח ואכל ביום התענית

◀ מי שהיה בדרך ושכח שמתענים ביום ה' ואכל, ובלילה בא אל ביתו ושמע שהעולם התענו היום, יתענה למחר בערב שבת (משנ"ב ס').

◀ שאלה: בתענית אסתר (מוקדמת) שכח ואכל בשוגג, האם מספיק לגמור הצום כמו בשאר תעניות, או חייב לצום יום שלם למחרת ביום שישי?
תשובה: ישלים התענית כמו שאר תעניות ולא חייב לצום למחרת, והא דכתב המשנ"ב (ס' תרפ"ו ס"ק ג') שאם הגיע לביתו בלילה ונדע שביום היה תענית, צריך לצום למחרת ביום שישי, התם משום שכל היום עבר עליו בלי תענית, ובלי כוונה לצום, משא"כ בזה שבעצם הוא צם רק אכל בטעות, הוי כמו שאר תעניות שמשלים אותן יום ודי (הגר"נ קרליץ שליט"א, והגר"ח קניבסקי שליט"א).

ברית מילה ביום חמישי

◀ אם חל ברית מילה ביום חמישי (תענית אסתר מוקדם), יש סוברים שיאכלו כל הקרואים אפילו בשחרית, ולמחר יתענו כולם (רמ"א ס' תרפ"ו ס"ס ב'). ויש סוברים שאין לשאר הקרואים לאכול בסעודת הברית, ויעשו בלילה, אבל בעלי הברית שהם הסנדק, המוהל, אבי הבן ואמו מותרים לאכול. וא"צ להשלים (משנ"ב בשם הט"ז ו"אליהו רבה"). וכל מקום יעשו לפי מנהגם ("כף החיים" ס"ק כ"ח).

עלייה בתענית אסתר לבעל ברית

◀ בעל הברית שלא צם, לא יכול לקבל עלייה לתורה במנחה, כיון שאצלו אין כאן תענית כלל ("מקור חיים" ס' תקס"ו), אבל בבוקר, הגם שקוראים "ויחל",

שהוא קריאה של תענית, יכול לקבל עליה, כיון שזה יום חמישי שבין כך יש חיוב קריאת התורה יש לסמוך על המקילים שבכה"ג יכול לקבל עליה (הגר"נ קרליץ שליט"א).

חתן בתוך ז' ימי המשתה

◀ יש סוברים שחתן בתוך ז' ימי המשתה פטור מלהתענות בתענית אסתר (שע"ת ס' תרפ"ו בשם ברכ"י ו"חיי אדם" כלל קנ"ה ס"ג, וקישו"ע ס' קמ"א סעי' ב'). וכן הורה ה"חזון איש" זצ"ל שחתן וכלה בימי שבע הברכות שלהם אין להם להתענות ("חוט שני", ה"ל שבת ח"ב עמ' שיי"ב). אולם האחרונים הסכימו דיתענה (שעה"צ ס"ק ט"ז).

חתן בתענית מוקדמת

◀ אם הקדימו התענית ליום ה' יש להקל דחתן בז' ימי המשתה אינו צריך להשלים עד צאת הכוכבים וכן חתן ביום חופתו יכול אחר החופה לאכול (שעה"צ סימן תקנ"ט ס"ק ל"ב).



מדיני קריאת המגילה



קריאתה זוהי הלילה

◀ אי' במגילה (י"ד). דאין אומרים הלל בפורים דקריאת המגילה זוהי ההלל. ויל"ע מאי שנא מליל הסדר דאומרים הלל אחר ההגדה, ולא אמרין דסיפור ההגדה זוהי ההלל.

◀ ותי' מרן הגר"מ שך זצוק"ל, דבליל הסדר ההלל הוא מדין הגדה עצמה, לומר את כל הסיפור עם ההלל. משא"כ בפורים דתקנו לקרות את המגילה, לא תקנו עוד תקנה שיאמר הלל.

◀ ועוד תי' מרן זצוק"ל, דחיוב אמירת הלל היא שבח והודאה להשי"ת על הנסים, ובסיפור יציאת מצרים אין המצוה לשבח ולהודות אלא לספר לעצמו ולבניו, ולראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. ולא יצא בזה יד"ח שבח והודאה, אבל קריאת מגילת אסתר תקנו לשבח והודאה להשי"ת. ושפיר יצא בזה יד"ח הלל (הגדה של פסח "אבי עזרי" עמ' רל"ו).

כמה פעמים חייב לקרות המגילה

◀ יש לקרות המגילה פעמיים אי' בלילה וא' ביום (שו"ע ס' תרפ"ז-א'), ואם נאנס ולא קרא המגילה בלילה אין צריך לקרותה ביום אלא פעם אי' (שע"ת שם בשם "ברכי יוסף").

זמן קריאת המגילה

◀ יש סוברים שמותר לכתחילה לקרות המגילה לאחר חצות הלילה, משום שאין חשש דלמא יפשע מכיון דחביבה ליה (מג"א תרפ"ז-א'), וכן מה"ט מותר ללמוד לכתחילה לפני קריאתה (מג"א תרצ"ב ז'), אולם נוהגין גם בזה לכתחילה לקרותה בתחילת הלילה משום זריזין מקדימים ("ערוך השולחן" תרפ"ז-ד').

החיוב – אנשים ונשים

◀ הכל חייבים במגילה, אחד אנשים ואחד הנשים, ואע"פ שמצוות קריאת מגילה היא מצוות עשה שהזמן גרמא, נשים חייבות משום שאף הן נצלו בנס פורים (סי' תרפ"ט).

קריאת המגילה לנשים

◀ אנשים יכולים להוציא נשים בקריאת מגילה, אבל נשים אינן יכולות להוציא את האנשים, משום שחיובן הוא רק לשמוע מגילה ולא לקרוא את המגילה, כשנשים קוראות לעצמן, מברכות "לשמוע מגילה", או לשמוע מקרא מגילה (רמ"א סי' תרפ"ט ומשנ"ב סי' תרצ"ב סק"א). ועי' משנ"ב סי' תרפ"ט סק"ח).

◀ אחר קריאת המגילה לנשים, אפילו אם יש שם עשרה, אין מברכין ברכת "הרב את ריבנו" (עי' רמ"א תרצ"ב, א', ומשנ"ב סי' ח', כן הורו הגר"ש אלישיב שליט"א והגר"נ קרליץ שליט"א).

חיוב חינוך במגילה

◀ מחנכים הקטנים לשמוע מגילה בביהכ"ס (שו"ע תרפ"ט א' וביה"ל סוף הסימן). זמן חיוב חינוך בקטן – ממתי שיכול לשמוע כל המגילה (הגר"ש אלישיב שליט"א) אבל בפחות מגיל חינוך, אין חיוב להביאם ("ביאור הלכה" שם). (ויש לדון אם מתפלל במקום שקוראים הרבה זמן, ואין לבנו סבלנות לשמוע את כל המגילה, אם חייב לקרות עבורו מהר בבית, או שיתפלל במקום שקוראים מהר יותר. עי' רש"י מגילה י"ט: דמבואר שחיוב חינוך למגילה הוא בן תשע וכן עשר. וכ"כ כרש"י ברכות ט"ו: ותמה עליו תוס' ערכין ב' ד"ה שהגיע).

איסור אכילה וטעימה קודם קריאת המגילה

◀ כתב הרמ"א (סימן תרצ"ב סעיף ד') אסור לאכול קודם שישמע קריאת המגילה אפילו התענית קשה עליו, וכתב המשנ"ב (סי' י"ד), המג"א דאפילו בטעימה אין להקל אלא לצורך גדול, דהיינו חולה קצת או מי שמתענה והתענית קשה לו. עוד כתב (סי' ט"ז) דאם הוא אדם חלוש והשהיה תזיק לבריאותו ויכול לבוא לידי חולי וטעימה אינה מספיקה לו, נראה דשרי לאכול. אך יבקש מאחד שיזכירנו לקרוא את המגילה אחר אכילתו (ועי' קיצשו"ע סימן קמ"א סעיף ח' דנראה שמקל יותר).

מבואר שאע"פ שטעימה קודם קריאת שמע מותרת (כמבואר בסי' רל"ה ס"ק ט"ז), וכן אכילה קודם ק"ש ומעריב מתיר המשנ"ב (סי' י"ח) ע"י שומר, במגילה החמירו. ובטעם איסור הטעימה כתב ה"אליה רבה", נראה לי דכיון ששרוי בתענית אם נתיר לו טעימה ודאי ימשוך לאכול. אכן במהרי"ל לגבי תענית בכורים שמתעניין ביום ה' כשחל ערב פסח בשבת, מתיר טעימה קודם בדיקת חמץ, ע"כ. כלומר מדברי המהרי"ל נראה שטעימה אינה אסורה אחר תענית לפני כל מצוה. וי"ל דשאני מגילה דכיון שמצוה לקרואה ברבים בפרסומי ניסא חששו שאפילו טעימה בעלמא אחר התענית, תגרום להפסיד הקריאה ברבים, (הגר"ש אלישיב שליט"א). ויש סוברים כיון שזה זמן משתה ושמחה ושכרות החמירו טפי (הגר"נ קרליץ שליט"א).

◀ בשיעור טעימה כתב ב"דוד החיים" היינו כביצה פת או משקין כשיעור כביצה, והובאו דבריו במשנ"ב. מבואר דגם משקין בכלל האיסור. ואם יש צורך יכולים לשתות מים (הגר"ש אלישיב שליט"א).

◀ בדין האכילה ביום קודם קריאת המגילה, כתב המשנ"ב (סי' ט"ו) כמו דבליה אסור לאכול קודם קריאתה הוא הדין ביום אפילו כבר התפלל וכמו לענין שופר ולולב. והוסיף בשעה"צ דקריאה דיום חמור מלילה שהוא מדברי קבלה.

נגיעה בידים במגילה

◀ נוהגין להקל לנגוע במגילה בידים ערומות בלי מטפחת, וטוב להחמיר ליטול ידיו לפני שנוגעים (בשעת התפילה הידים כבר שמורות אבל במשך היום יש להיזהר בזה).

ואם נגע במגילה באמצע סעודתו, יש סוברים שצריך ליטול ידיו אח"כ, דגזרו על כתבי הקודש שיטמאו הידים ("חיי אדם" כלל מ' סעיף כ'), ויש חולקים דכיון שנטל ידיו בתחילת הסעודה, לא גזרו שיטמאו את ידיו, ורק בתרומה גזרו, ומ"מ לכתחילה נכון להיזהר בזה שלא לנגוע במגילה באמצע סעודתו ("ביאור הלכה" ס' קס"ה ד"ה לחזור).

עמידה בשעת הברכה

◀ נפסק בשו"ע (סי' תר"צ ס"א): "קורא אדם את המגילה בין עומד בין יושב", וכתב שם המג"א: "ומיהו הברכה יברך בעמידה", וע' שעה"צ (סימן תר"צ ס"ק א') בשם "מחצית השקל" שגם השומעים צריכים לעמוד בשעת הברכה דשומע כעונה, וכמו שהם מברכים.

וכעין זה כתב הרמ"א (ס' קכ"ד ד') לענין חזרת הש"ץ, שלכתחילה צריכים לעמוד.

◀ ולענין הברכות שאחר המגילה, כתב ב"תשובות רב פעלים" (או"ח ח"ד סי' ל"ג) שאלו הנוהגים לעמוד בברכת מגילה, עומדים בין בברכות שלפניה ובין בברכות שלאחריה.

ברכות או קריאה בציבור

◀ **שאלה:** מי שהגיע לבית הכנסת בדיוק אחר שברכו הברכות שקודם המגילה, האם יברך את הברכות ויקרא את המגילה ביחיד בלי מנין, או ישמע ברוב עם את המגילה, בלי הברכות?

תשובה: מסתבר שעדיף לקרוא לבד, מכיון ש"ברוב עם" זו רק מעלה והידור בקריאת המגילה, אבל "ברכות" המגילה הוא חיוב, ויש איסור לקיים מצוה בלי ברכות (וכמבואר במשנה מס' תרומות פרק א'), ולכן אין לצאת במגילה רק לאחר שבירך הברכות (ואע"פ שמבטלין כהנים מעבודתו, אפילו רק להידור של ברוב עם, מ"מ אין לקיים קריאת המגילה בלי ברכות).

מילה אחת מעכבת

◀ צריך לקרוא המגילה כולה, ואם החסיר הקורא אפילו תיבה אחת, לא יצא הוא והשומעים, לדעת רוב הפוסקים. ומטעם זה רצוי שלכל אחד מהשומעים תהיה מגילה כשרה פתוחה לפניו, כדי שיוכל להשלים בה את התיבות שלא שמע מהחזן. ואפילו מי שלפניו יש רק חומש, גם כן יכול להשלים בו את המילים שהחסיר מהחזן, כי נפסק להלכה שמי שאמר כמה מילים בעל פה יצא (סי' תר"צ).

קריאה כסדרן

◀ הקורא את המגילה למפרע לא יצא. וכן אם קרא אפילו רק כמה מילים שלא כסדרן, לא יצא. וע"כ מי שלא שמע תיבה אחת מהחזן ומשלים לבדו, יזהר להשלים את כל המילים עד שמגיע למקום שהחזן עומד בו עתה, שאם לא כן נמצא ששמע כמה מילים שלא כסדרן.

צריך להשמיע לאזניו

◀ יש סוברים דאם קרא המגילה בפיו ולא השמיע לאזניו, בדיעבד לא יצא

קריאת המגילה, דמשום פירסומי ניסא החמירו שישמע באזניו. ולכן כשאנו שומע מהחזן כמה מילים של המגילה ומשלים בעצמו יש להזהר שישמיע לאזנו, דאל"כ אפילו בדיעבד לא יצא. (משנ"ב ס' תרפ"ט ס"ק ה' ושעה"צ שם).

טעה בקריאת המגילה

◀ **שאלה:** במגילה כתוב (אסתר ב', כ"ג): "וַיִּכְתֹּב בְּסֵפֶר דְּבָרֵי הַיָּמִים לְפָנֵי הַמֶּלֶךְ", ובטעות קרא "וַיִּכְתֹּב" האם צריך לחזור ולקרוא את המגילה בגלל זה?
תשובה: כתב ה"ביאור הלכה" (ס' תר"צ י"ד ד"ה אין מדקדקין) דהיכא שהענין משתנה כגון במקום נופל קרא נפל או במקום יושב קרא ישב אפילו אם סיים לקרוא את המגילה יחזור לשם ויקרא לפי הסדר, אבל לא יברך, ע"י שם. אמנם בנד"ד שהיה צריך לומר "וַיִּכְתֹּב" ולא מבואר מי כתב, א"כ אין זה שינוי כ"כ כשקרא "וַיִּכְתֹּב" היות שלא אמר מי כתב ולכן לא צריך לחזור ולקרוא (הגר"נ קרליץ שליט"א).

חסר פסוק אחרון

◀ **שאלה:** בירך וקרא את כל המגילה, וכשהגיע לסוף מצא שהמגילה פסולה כיון שהפסוק האחרון חסר, וצריך לחזור ולקרוא, האם צריך לחזור ו"לברך" על קריאת המגילה?

יסוד השאלה הוא דאיתא במשנ"ב (ס' תקפ"ה ד') שאם בירך על שופר ולפני שתקע בו לקחוהו, והוצרך לקחת שופר אחר מברך שנית על השופר כיון שלא תקע בו כלל, א"כ ה"נ בשלקחו ממנו אותה מגילה שבירך עליה שמא צריך לברך מחדש.
תשובה: היות שלא קיים המצוה של שופר כלל, לכן יש לברך ברכה אחרת על השופר שנית, משא"כ במגילה הרי קי"ל קרא מקצת מגילה בעל פה יצא (כמבואר בס' תר"צ סעיף ג' ובביה"ל ד"ה דוקא), וא"כ בפסוקים הראשונים שקרא במגילה הראשונה קיים בו מצות קריאת מגילה, ולכן א"צ לברך שנית על המגילה השניה, ודומה למי שתקע קצת בשופר, ואח"כ לקחו ממנו, דא"צ לברך שנית כמבואר במשנ"ב, שם. (הגר"נ קרליץ שליט"א).

הלך הביתה באמצע קריאת המגילה

◀ **שאלה:** אחד שמע רוב קריאת המגילה בבית הכנסת, ולא הרגיש טוב והלך הביתה לשתות, האם חייב לברך ולשמוע המגילה פעם שניה או לא?

תשובה: כתוב בשו"ע (ס' תר"צ ה') אפילו שהיה כדי לגמור כולה אם אין זה אונס, אין זה נחשב להפסק ויצא ע"י שם. ולפ"ז אם לא הסיח דעתו מקריאת המגילה יכול לגמור המגילה עכשיו ויצא. אולם אם הסיח דעתו אי אפשר לצרף ברכה הראשונה ולכן יחזור ויברך עכשיו ברכת "על מקרא מגילה", ויגמור לקרוא מאותו מקום שפסק עד הסוף. אבל על מה ששמע בבית הכנסת שפיר יצא. (וכעין שמצינו בשאר מצוות, שאם הסיח הדעת באמצע המצוה צריך לברך שנית) וכמו שמצינו בתקע ט' תקיעות ב-ט' שעות ביום יצא, כמו כן במגילה אפילו שמע לא ביחד אם הוא לפי הסדר יצא.

אם עכשיו בבית אין לו מגילה כשרה וקשה לו להשיג, יכול לקרוא שאר המגילה מתוך חומש רגיל, דהרי אם קרא רוב מגילה מתוך קלף, מותר לקרוא שאר המגילה בעל פה ואפילו תחילתה או סופה (ע' "ביאור הלכה" שם ד"ה דוקא). ואם הסיח דעתו בינתיים, יש לו לברך אפילו על החלק האחרון שקורא מתוך החומש, כיון שבלי זה לא מקיים המצוה.

פסוקים "איש יהודי" וגו'

◀ נוהגים שהציבור אומרם לפני כן, והחזן חוזר עליהם. אם היחיד אינו קורא מתוך מגילה כשרה לכתחילה יכוון שלא לצאת אלא בקריאת הש"ץ, כדי שיצא קריאת כל המגילה מתוך הכתב (הגרש"ז **אוערבך** זצ"ל).

צעקת "ימח שמו" באמצע קריאת מגילה

◀ **שאלה:** יש שנוהגים שבשעה שהבעל קורא אומר "המן" כולם צועקים "ימח שמו", האם זה נחשב להפסק?

תשובה: כתב ה"מגן אברהם" (סי' תרצ"ב ס"ק כ"א) בשם ה"לבוש" שבשעה שאומרים המן יאמר "שם רשעים ירקב", ובמשנ"ב לא העתיק דברי ה"לבוש" האלו, וכתב בשעה"צ (ס"ק נ"ז) וז"ל והנה לא העתקתי מה שהביא המג"א בשם ה"לבוש" וכו' דאף אם נימא דזה לא חשיב הפסק משום דהוא מענינו של יום, וכדמוכח סוף סי"ג, עכ"פ יוכל לצמוח מזה קלקול גדול שלא ישמע אז איזה תיבות מן הש"ץ עי"ז, ולא יצא אז בקריאת המגילה לכן טוב שלא לומר כלל, עכ"ל.

ולפי"ז ה"ה מה שצועקים "ימח שמו" לא נחשב להפסק, ומ"מ עדיף לא לנהוג כן משום שקל יבוא להפסיד איזה מילים וכנ"ל.

ספק איך לקרות המגילה

◀ בכמה מקומות במגילה יש ספק איך לקרותה, ומספיק שחוזרים על כמה המילים ביחד, ולא צריך לחזור על כל הפסוק (הגר"ח **קניבסקי** שליט"א). ויש אומרים שמספיק לחזור על אותה מילה בלבד ("ארחות רבינו" ח"ג עמ' מ"ב, בשם מרן הסטייפלר זצ"ל).

ברכת רעם וברק באמצע קריאת המגילה

◀ **שאלה:** אם אירע שבאמצע קריאת המגילה ראה ברק ושמע קול רעם, האם מותר להפסיק כדי לברך על הברק והרעם?

תשובה: נפסק בשו"ע (סי' תרצ"ב ס"ב): "אין לשוח בעוד שקורין אותה". ועיין במשנ"ב (סק"ט) שפסק שבדיעבד אם הפסיק יצא, אם לא הפסיד שום מילה מן הקריאה. וכתב עוד (שם) ששאלת שלום מפני הכבוד בקריאת מגילה, דינה כמו שאלת שלום בין הפרקים של ק"ש.

והנה לענין ברכת רעם וברק בשעה שקורא קריאת שמע, יש הסוברים שיפסיק אפילו באמצע הפרק, משום שברכת הרעם היא מצוה עוברת, ויש חולקין וסוברים שמכיון שעוסק בשבחו של מקום, אין לו להפסיק בשביל שבח אחר, ולא דמי לכל דבר שבקדושה ("תבואות שור", ו"אליה רבה"). וכן מובא ב"חיי אדם" שרק בין הפרקים יפסיק לברכת רעם וברק, וכן כתב המשנ"ב (סי' ס"ו סק"ט), ולפי זה גם במגילה יש להפסיק רק בין הפרקים.

ומה נקרא בין הפרקים במגילה? ה"שלטי גיבורים" במגילה מסתפק מה נחשב לבין הפרקים במגילה, והגאון מהר"ש **קרלוגר** כתב שפרקי המגילה הם: מתחילתה ועד "איש יהודי", ומ"איש יהודי" עד "בלילה ההוא", עי"ש. וב"מחצית השקל" מביא בשם "לחם חמודות", מכיון שיש פרשיות במגילה, אע"פ שהן סתומות, מ"מ הן הנחשבות לפרקים (שעה"צ תרצ"ב סק"א).

האם גם הציבור גולל ואח"כ מברך

◀ **שאלה:** בברכה שאחרי המגילה נהוג שהש"ץ גולל ואח"כ מברך, האם גם הציבור צריך לנהוג כן?

תשובה: פסק השו"ע (סי' תר"ץ ס"ז): "וכשיגמור, חוזר וכרכה כולה ומברך", וכתב המשנ"ב (סקנ"ז): "הא דכורך ואח"כ מברך, הטעם דגנאי הוא למגילה שתהיה מונחת כך", ולפי זה גם היחיד צריך לגוללה לפני הברכה ולא רק השי"ץ. אולם עיין ב"אשל אברהם" (בוטשאטש) שכתב שהטעם לדין גלילת השי"ץ את המגילה לפני הברכה הוא כמו לענין ספר תורה שגוללים קודם שאומרים את הברכה, כדי שלא יטעו ויאמרו שהברכה כתובה בס"ת, וכך גם במגילה, הטעם שגוללים ואח"כ מברכים הוא כדי שלא יאמרו שהשי"ץ קורא את הברכה מתוך המגילה, עיי"ש. ולפי"ז דוקא השי"ץ שהוא מברך, צריך לגלול ולא כל יחיד ויחיד.

הברה ספרדית ואשכנזית

◀ **שאלה:** האם יכול בן ספרד לצאת בקריאת המגילה הנאמרת בהברה אשכנזית, ולהפך?

תשובה: לכתחילה כ"א צריך לשמוע קריאת המגילה בנוסח שלו. אבל בדיעבד, אם שמע בן ספרד את קריאת המגילה מבן אשכנז הקורא בהברה אשכנזית, או להפך, בן אשכנז ששמע מבן ספרד שקרא את המגילה בהברה ספרדית, יצא (כן הורה הגר"נ קרליץ שליט"א).

(ועי' תשובות "אגרות משה" או"ח ח"ג סי' ה' שכל ההברות כשרות לכולם, וכן כתב בעל "קהילות יעקב" זצ"ל, "קריינא דאיגרתא" מכתב קל"ח, שלא שמענו מעולם שידרשו מאנשי פולין לקרוא כקריאת אנשי ליטא, עיי"ש. וכשי"כ במגילה שיוצאים בכל לשון).

טעה בין אייר לסיון

◀ **שאלה:** בקריאת המגילה במקום: "הוא חודש סיון" (ח', ט') טעה הש"ץ וקרא "אייר", הציבור צעקו לתקנו ולא שמע, האם הוא והציבור (שלא תיקנו בעצמם) יצאו בזה ידי חובת קריאת מגילה?

תשובה: איתא בשו"ע (סי' תר"ד ג') וצריך לקרותה כולה, וכתב המשנ"ב (סי' ה') שהוא לעיכובא, ודעת רוב הפוסקים שאפילו אם חיסר ממנה רק תיבה אחת לא יצא, ע"כ. ולכן כיון שקרא אייר במקום סיון פשיטא שעל הציבור, שלא שמעו ולא תיקנו עצמם לא יצאו, אבל אלו שתקנו עצמם יצאו הגם ששמעו מקריאת המגילה שהציבור ובעל קורא לא יצאו בו, מ"מ מכיון שהוא בר חיובא, יצאו כמו מי ששמע חצי מגילה וחצי קרא בעצמו שבודאי יצא בו (הגר"נ קרליץ שליט"א).

קריאת מגילה ברמקול וטלפון

◀ אם שמע קריאת המגילה דרך רמקול או טלפון לא יצא ידי חובתו, שאין זה אלא קול חדש, שאין קשר עם המשמיע ("דעת תורה" שס). הסוברים אחרת אין זה אלא מחמת שאינם יודעים טיבם של מכשירים אלה וסבורים שחוטי הטלפון מוליכים ממש את קול האדם, וזה אינו כן (הגרש"ז אויערבאך זצ"ל "מנחת שלמה" סי"ט).

שמע מגילה על תנאי

◀ **שאלה:** אחד שלא ידע מה לעשות (אם לצאת ידי חובתו עם הציבור ובלי ברכה, או שעדיף ביחידות אך עם ברכה), ועשה תנאי שהוא מכוון לצאת עכשיו בתנאי שישאל את הרב איזה עדיף, ובזה יצא. ולאחר ששמע את המגילה שאל לרבו וענה הרב שהוא מסופק בזה ואין לו הכרעה, מה עליו לעשות?

תשובה: מכיון שהתנה שתלוי בדעת רבו, והרב מסופק, אי"כ יש כאן ספק אם יצא או לא, ויחזור ויקרא בלי ברכה.

שמע מגילה באמצע שמו"ע

◀ **שאלה:** התחילו לקרוא המגילה ועדיין עמד באמצע השמו"ע ושמע כל המגילה, האם זה נחשב להפסק באמצע שמו"ע?

תשובה: קי"ל בשו"ע (סי' ס"ה א') בשהה לגמור את כולה לא הוי הפסק, וכתב הרמ"א אם לא הוי אונס אבל אם היה אונס נחשב כהפסק. ולפי"ז לא מיבעיא אם הוא בן ספרד, בודאי אין זה נחשב להפסק אלא אפילו לבני אשכנז שנוהגים כהרמ"א, שבמקום אונס נחשב כהפסק. היינו דוקא במקום שהוא אונס מלהתפלל, אבל בזה אפילו שאסור להפסיק באמצע המגילה, מ"מ הרי בידו להפסיק ממגילה ולחזור להמשיך שמו"ע, אי"כ לא נחשב לאונס, ולא הוי הפסק. ובכל זאת לכתחילה אין לעשות כן (הגר"נ קרליץ שליט"א). ויש סוברים שבמקום צורך מותר לכתחילה לעשות כן, וכמ"ש ה"חזון איש" שמותר לשתוק בשמו"ע ולשמוע קריאת התורה וברכת התורה (הגר"ח קניבסקי שליט"א).

סדר קריאת מגילת אסתר

◀ **שאלה:** למה כל המגילות נקראות לפני קריאת התורה (מגילת רות, שה"ש וקהלת) ואילו מגילת אסתר נקראת לאחר קריאת התורה.

והיה מקום לומר שכל המגילות הינן חיוב על הציבור, ומש"ה מקדימין אותן לקריאת התורה, משא"כ מגילת אסתר שבעצם היא חיוב על כל יחיד, ורק קורין בבית הכנסת משום פרסומי ניסא, ואכתי יש לדון דהא תדיר ושאינו תדיר - תדיר קודם, ואם כן בשאר המגילות היו צריכים לדחותן ולקראן רק לאחר קריאת התורה?

תשובה: יש לומר שכאשר ישנן שתי מצוות חיוביות, ולשתיהן סוג חיוב אחד, בזה אנו אומרים תדיר ושאינו תדיר - תדיר קודם. לפיכך במגילת אסתר מקדימים קריאת התורה כי חיובן דומה, ובזה אמרין תדיר קודם. משא"כ בשאר מגילות שהן רק מנהג בעלמא (ובהרבה מקומות קורא כל אחד לעצמו מתוך החומש), בזה לא שייך לומר תדיר קודם (הגר"ח קניבסקי שליט"א).

אמירת פיוט "אשר הניא" ביום

◀ **שאלה:** האם יש לומר את הפיוט "אשר הניא" גם לאחר קריאת המגילה של היום?

תשובה: כתב הרמ"א (סי' תרצ"ב ס"א): "נהגו לומר בלילה "אשר הניא", אבל לא ביום", ומפרש המשנ"ב (שם סק"ז) שאין נוהגים לומר ביום משום שכבר אמרו פיוטים. כוונת המשנ"ב לפיוטים שיש נוהגים לומר בתוך חזרת הש"ץ במיוחד לפורים, כמו שנדפס בסידור. מדבריו וי"א שלפ"ז מאחר שאנו לא אומרים את הפיוטים, צריכים לומר "אשר הניא" (הובא ב"לוח ארץ ישראל" בשם האדר"ת וכן הורה הגר"נ קרליץ שליט"א).

היודע מראש שבפורים לא יוכל לקרוא את המגילה

◀ מי שיודע שלא יוכל לקרוא המגילה בפורים, כגון שצריך לעבור ניתוח בפורים ויהא רדום כל היום, יש לקרוא לו המגילה לפני פורים בברכה (מיום י"א אדר ואילך ואם גם זה אי אפשר יש לקרות מתחילת החודש, בלי ברכה ולא ימתין

לט"ו אדר. ולכתחילה יזהר לקרוא בעשרה, ואם לא קראו לפני פורים, יש לקרותו עכ"פ בט"ו באדר (שו"ע סי' תרפ"ח סעיף ז"ח).

איזה קריאה עדיף

◀ **שאלה:** חולה שיכול לבוא לשמוע מגילה פעם א' האם עדיף לשמוע ביום או בלילה?

תשובה: איתא בשו"ע (סי' תרפ"ז ס"א) חייב אדם לקרות המגילה בלילה ולחזור ולשנותה ביום. וכתב ב"שערי תשובה" (שם) בשם שו"ת נו"ב שחייב קריאה בלילה הוא רק דרבנן אבל חיוב קריאה ביום הוא מדברי קבלה. ומה"ט כתב המשנ"ב (סי' תר"צ ס"ק מ"ג) שאם קרא המגילה בלילה בלי כוונה יצא מכיוון שזהו רק דרבנן. אבל ביום שזהו מדברי קבלה, אמרין שצריך כוונה. ולפי"ז בחולה שיש לו ברירה לשמוע המגילה רק פעם אחת, עדיף לשמוע ביום ולא בלילה. וכל זה אם ברור לו שיכול לשמוע למחר, אבל אם יש צד שלא יכול לשמוע למחר, בוודאי לא משהינן. כן הורה הגר"נ קרליץ שליט"א (וכעין סברת ה"באר היטב" ס"ד ס"ק י"א בשם תשו' "יד אליהו". ובמשנ"ב שם ס"ק כ"ח. ודלא כ"ערוך השולחן" סימן תרפ"ז ס"ג).

ברכות המגילה סמוך לשקיעה

◀ **שאלה:** חולה שלא הצליח לקרות המגילה עד סמוך לשקיעה, ויש ספק אם יכול לגמור לפני השקיעה, האם אפשר לברך לפני הקריאה או לא?

תשובה: מכיוון שאחר שקיעה הוא ספק לילה, ואז כבר לא זמן מגילה, מספק א"א לברך, ויש לקרותה בלי ברכה (הגר"נ קרליץ שליט"א). ואם כשמגיע לפרק האחרון של המגילה, נתברר שיגמרו הקריאה לפני השקיעה, יכול אז לברך על המגילה דעדיין הוא עובר לעשייתה, כל זמן שלא גמר קריאתה.

האם הברכות מעכבות זו את זו

◀ **שאלה:** חולה שלא בירך ברכות המגילה לפני (היה מסופק אם יגמור לפני השקיעה), האם עדיין יכול לברך ברכה שלאחריה?

תשובה: אין הברכות מעכבות זו לזו, ואף שלא בירכו ברכה ראשונה, יכולים לברך ברכה אחרונה (כעין שמצינו בפסוקי דזמרא, שברכת "ברוך שאמר" הוא ברכה לפני, וברכת "ישתבח" הוא ברכה לאחריה, ואפילו לא אמר הברכה לפני יכול לומר "ישתבח", כמבואר ב"ביאור הלכה" סי' נ"ג). כן הורה הגר"נ קרליץ שליט"א (ועי' ר"ן רפ"ד דמגילה).

ברכה לאחריה אחר השקיעה

◀ **שאלה:** אם גמר המגילה סמוך לשקיעה, האם יכול לברך ברכה שלאחריה "הרב את ריבנו" אפילו לאחר השקיעה?

תשובה: הברכה של המגילה נתקנה כשקיים מצוותה דהיינו הקריאה, ומכיוון שנגמרה הקריאה ביום, אפשר לברך לאחריה אפילו לאחר השקיעה, דסו"ס קיים המצוה בזמנה (הגר"נ קרליץ שליט"א).

לכתוב שם על המגילה

◀ **שאלה:** האם מותר לכתוב שם על צדה השני של המגילה היות שהמגילה עוברת מיד ליד להרבה אנשים?

תשובה: מגילה שהיא נקודה וכן אם כתב בה בדף הראשון ברכות ופיוטים אינה נפסלת בכך, (שו"ע תרצ"א ט). ולכתחילה לא יכתוב ברכותיה בה, ויש סוברים

דמי שלא יכול לקרוא בטעמים בעל פה יכול לכתוב הטעמים במגילה (משנ"ב ס"ק כ"ה-כ"ו), והנה כל זה בצד המגילה אבל בצד השני בודאי אם יש בזה צורך כגון לכתוב השם שלא יאבד – מותר (הגר"נ קרליץ שליט"א).



מדיני מתנות לאביונים



שיעור נתינה

◀ חייב אדם ליתן שתי מתנות לשני עניים (שו"ע סי' תרצ"ד). וכתב ה"פרי מגדים": "ורשאי ליתן מאכל או מעות ולא מצאתי כעת כמה יהיה שיעור מתנות" עיי"ש. והריטב"א כתב שיכול ליתן פרוטה לכל אחד. ויש סוברים שצריך ליתן שיעור "נתינה". במהרש"א (מגילה ז:). כתב שיתן סעודה הראויה למקבל.

◀ ידוע מה שפסק הגר"מ פיינשטיין זצ"ל, שלכתחילה יש ליתן לכל אחד משני העניים כדי סעודה קלה, דהיינו סכום כסף שיוכל לקנות לעצמו עוגה ובקבוק קטן של שתיה (בערך 5 שקלים). כמובן שכל המרבה, הרי זה משובח. וכבר כתב הרמב"ם: "מוטב להרבות במתנות לאביונים מלהרבות בסעודתו ובמשלוח מנות לרעיו", עיי"ש (ועיי' שע"ת סי' תרצ"ד בשם "זרע אמת").

נתינה לצורך סעודה

◀ **שאלה:** האם יש ענין ליתן לעני לפני הצהרים בכדי שיוכל לקנות בזה צרכי הסעודה?

תשובה: אם אפשר יש מקום להדר ליתן לפני הסעודה בכדי שיוכל לקנות צרכי הסעודה (הגר"נ קרליץ שליט"א), ואף שרוב עניים כבר קנו סעודתם, מ"מ מצד הנתינה שיהא ראוי לעני לקנות צרכי הסעודה.

לפני כשלושים שנה שהיה מצוי פירות בכסף הישראלי, ולא היה כדאי להשאיר הכסף בלירות, והיו מחליפים הכסף ונותנים לעניים הכסף בדולרים, הורה מרן הסטייפלער זצ"ל להשאיר קצת כסף בלירות, בכדי שיהא ראוי לעני לקנות בזה ביום הפורים אוכל לצרכי הסעודה.

האם להקדים הנתינה לפני פורים

◀ אין ליתן מעות לעניים לפני פורים, כי יש לחוש שמא ישתמשו במעות לפני פורים, והנותן לא יצא ידי חובת מתנות לאביונים, שנתקנה כדי שהאביונים יקנו בהן אוכל לפורים ("מגן אברהם" סי' תרצ"ד בשם "בעל המאור").

אם נותנים לעני ואומרים לו בפירוש שיהא פקדון עד יום פורים יוצאים בזה לכתחילה (הגר"ש אלישיב שליט"א), וי"א שלכתחילה לא יתן לעני עצמו לפני פורים, אבל אם מוסרים כסף לגבאי הצדקה עבור מתנות לאביונים לפני פורים, כדי שהוא יתן לאביונים את הכסף בפורים, (משום שחוששים שמא לא ימצאו בפורים את העניים), ועד פורים הכסף מונח אצלו בתור פקדון. בזה בוודאי יוצאין ידי חובה, מאחר שהגבאי מוסר לאביונים את הכסף בשליחות הנותנים ביום פורים עצמו וזה אפשר אפילו לכתחילה (עיי' "ערוך השולחן" סי' תרצ"ד ס"ב הגר"נ קרליץ שליט"א והגר"ח קניבסקי שליט"א).

נתינה בא"י עבור בן חו"ל

◀ וכמו כן, לכאורה יש להיזהר לכתחילה אם בן חו"ל שלח מעות לא"י ע"מ לקיים בהן מתנות לאביונים, יש ליתן בשעה שהוא יום פורים בחו"ל במקום שנמצא הנותן (אולם אין להוכיח מדברי ה"מג"א" הנ"ל בשם "בעל המאור",

פורים

דמשמע שסבר שאין קפידא מצד הנותן רק מצד המקבל שישתמש בו בפורים לסעודתו שהרי הנותן לא נתן בפורים דהתם אם העני אוכלו בפורים, הוי גם נתינה ביום פורים מצד הנותן אף שנתנו מקודם).

זיכוי לעני

◀ אם אין יכול לתת לעני בפועל אפשר לזכות עבורו, ולכתחילה יש לומר לו על כך, ובדיעבד אם לא הודיעו ג"כ יש בזה מצות מתנות לאביונים (הגר"נ קרליץ שליט"א).

הגיע לעני אחר הפורים

◀ אם הכסף הגיע לעני לאחר פורים, אין זה מצות מתנות לאביונים.

בן עיר ובן כרך

◀ יש סוברים שבן עיר שנותן ביי"ד עבור בן כרך וכן להפך אינו יוצא יד"ח כלל מכיון שאין זה יום הפורים אצלו (עי' משנ"ב ס' תרצ"ד סק"ב וע"ע דינים והנהגות למרן ה"חזון איש" זצ"ל פ' כ"א, בעל "שבט הלוי" שליט"א והגר"נ קרליץ שליט"א). ויש סוברים שבדיעבד יצא בכל אופן (הגר"ש אלישיב שליט"א).

◀ היה מעשה שאספו בבני ברק מתנות לאביונים עבור אלמנה מירושלים, והורה הגר"ש ז"א אוערבך זצ"ל שתבוא ליום י"ד להיות בבני ברק, שיהיה לה דין פרוז ויוכלו לקיים בה מתנות לאביונים כדין (קונטרס "ימי הפורים" עמ' פ"ה). יש שבני חו"ל השולחים מתנות לאביונים לעניי ירושלים, ויל"ע בזה כי הם בני עיר, ועניי ירושלים הם בני כרך, וצ"ע.

מתנות לאביונים מכסף מעשר

◀ אין ליתן "מתנות לאביונים" מכסף מעשר, אבל מי שמוסיף יותר מחיובו, דהיינו מעל שני עניים או יותר מ"שיעור" מתנות לאביונים, אפשר ליתן מכסף מעשר (משנ"ב ס' תרצ"ד ס"ק ג'), וגם לזה יש מעלה של "מתנות לאביונים" ולא רק כצדקה רגילה (הגר"ש אלישיב שליט"א והגר"נ קרליץ שליט"א).

נתינה בצ"ק

◀ שאלה: האם אפשר ליתן מתנות לאביונים בצ"ק?

תשובה: יש סוברים מכיון שיכול לקנות בזה ביום הפורים שפיר יוצאין בזה מצות מתנות לאביונים (בעל "שבט הלוי" שליט"א). ודעת הגר"ש אלישיב שליט"א, דאפילו צ"ק דחוי אפשר לקיים מצוות "מתנות לאביונים" בזה, דסו"ס יש לו שווי כסף גם עכשיו.

ויש סוברים שאין יוצאים בזה אא"כ העני הוציא הכסף מהבנק בפורים (הגר"נ קרליץ שליט"א), והטעם שהצ"ק עצמו אינו כסף כלל אלא רק פקודה לבנק שיתנו כסף מחשבוננו, וכי אם יגיד לעני שיכול לקחת מכספו, האם יצא בזה עוד לפני שלקח הכסף?

והעצה לכך למי שיש לו רק צ"ק, שיבקש מגבאי הצדקה או מישהו אחר להחליף לו עבור כסף, ויתן הכסף לעני.

כשגבאי הצדקה נותן כסף לכמה משפחות

◀ שאלה: כאשר נותנים כסף לגבאי צדקה, האם אפשר להתנות שכספו ילך רק לשתי משפחות וכד', בכדי שיהא לו נתינה חשובה לכל אביון ואביון?

תשובה: מסתבר שיכול להתנות שכספו לא יחולק בין כל העניים רק למספר משפחות, ועי"ז מובטח לו שיתן נתינה חשובה (או עכ"פ שווה פרוטה) לכל אביון ואביון, שכל הכסף נחשב כשותפות, ויש לשותף זכות להוציא הכסף למה שהוא רוצה ובגדר חלוקת השותפים (הגר"נ קרליץ שליט"א והגר"ח קניבסקי שליט"א).

מסירת המתנות לאביונים

◀ **שאלה:** מסר כסף לגבאי צדקה לפני פורים בתורת פיקדון בכדי שימסור לאביון בפורים, האם צריך לברר שמסר את הכסף או יכול לסמוך על חזקה ששליח עושה שליחותו?

תשובה: יסוד השאלה הוא דמבואר בגמרא (עירובין ל"א:) דהא דסומכין על "חזקה ששליח עושה שליחותו", הני"מ במילי דרבנן, אבל במילי דאורייתא לא סמכין, עי' שם. ולפי"ז במתנות לאביונים שזה מדברי קבלה שהוא דומה לדיני דאורייתא לכמה דברים (כגון לענין ספיקות, כמש"כ המשנ"ב סו"ס תרצ"ב, ועי"ע שו"ע סי' תרצ"ו ז'), שמא גם לזה דומה לדין דאורייתא שאין סומכין על חזקה זו, וא"כ חייב לברר ביום פורים שהתקיימה שליחותו. ושמא בכה"ג שרבים סומכים עליו יש חזקה שבדאי יעשה שליחותו, וצ"ע (הגר"נ קרליץ שליט"א, ועי"ע "אחיעזר" ח"ג סי' י"ג, ושו"ת "האלף לך שלמה" או"ח סי' שפ"ג).

נתינה לאב ובנו

◀ **שאלה:** האם כשנותנים לאב ובנו נחשב נתינה לשני אביונים?

תשובה: אם הבן סמוך לשולחן אביו הוי כאביון אחד, וכשאינו סמוך על שולחן אביו הוא כשני אביונים (הגר"ש אלישיב שליט"א).

מצות הכנסת כלה

◀ **שאלה:** כשנותנים כסף עבור הכנסת כלה, האם יוצאים בזה מצות מתנות לאביונים?

תשובה: יש סוברים שאין יוצאים בזה מכיון שמתנות לאביונים זהו צרכי מלבוש ומזון יום יום (בעל "שבט הלוי" שליט"א), ויש סוברים שבדאי יוצאים בזה משום דאם לא יתנו עבור צרכי הנישואין, יחסר להם מלבוש ומזון. הוא הדין אחד שיש לו חובות ואם לא יהיה לו לשלם יחסר לו ממלבוש ומזון – אפשר לתת לו. אמנם אם אין זה לצרכי היום כלל כגון קרנות של אלמנות ויתומים, אמנם יש בזה צדקה גדולה וחשובה, אבל אין זה מתנות לאביונים (הגר"נ קרליץ שליט"א).

קופות צדקה המונחות בבית הכנסת

◀ אין לסמוך למתנות לאביונים על אותן קופות העומדות על שולחן בביהכ"נ בלי פיקוח, היות שזה מקום הפקר, ומצוי שגונבים משם.

מחילת חוב

◀ **שאלה:** מי שמחל על חובו לעני בפורים - האם יצא בזה ידי חובת מתנת פורים?

תשובה: י"ל שהדבר תלוי בטעמים שנאמרו במצוות מתנות לאביונים, דאם עיקר מצוותה הוא משום צדקה, יצא. אבל אם נאמר שעיקר הטעם הוא כדי

שיהיה לעני ממון לקנות בו צרכי סעודת פורים, א"כ במחילת חוב, שאינו יכול לקנות על ידה את סעודת פורים, לא יצא ידי חובתו.

לא הסכים לקבל

◀ **שאלה:** כשנותנים כסף לעני ולא הסכים לקבל, האם יוצאים בזה מצות מתנות לאביונים?

תשובה: כתב הרמ"א (סי' תרצ"ו, ב'), אם שלחו מנות לרעהו, והוא אינו רוצה לקבלו יצא. ויש חולקין וסברי שלא יצא דסו"ס לא נתן כלום, ולא יכול לעשות מזה סעודת פורים (משנ"ב בשם הפר"ח ושו"ת "חתם סופר"). וכל זה הוא לענין מצות משלוח מנות די"ל סו"ס אם עיקר הטעם הוא להראות אחוה ורעות, הרי יש כאן עי"ז אחוה ורעות, אבל במתנות לאביונים שהוא גדר של צדקה לא יצא ידי חובתו (הגר"נ קרליץ שליט"א והגר"ח קניבסקי שליט"א). אולם ע' הגה"ת "יד אברהם" (ריש הל' צדקה ס' רמ"ח) בשם ספר "בית הלל", שמדמה הל' צדקה למשלוח מנות, ואפילו העני לא רצה לקבל, יצא מצות צדקה, ויל"ע.

תלמיד שלא גבה צ'ק של רבו

◀ **שאלה:** ראש ישיבה נתן צ'ק לקופת מתנות לאביונים, ובא תלמיד וביקש את הצ'ק ושילם עבורו פי שניים מהערך הנקוב בו (על מנת לשמור את הצ'ק בביתו בתוך מסגרת), האם ראש הישיבה יצא בזה מצות מתנות לאביונים?

יסוד השאלה הוא האם מכיון שבפועל לא יצא מהחשבון של ראש הישיבה שום כסף, א"כ לא קיים בזה מצות מתנות לאביונים, או דילמא מכיון שסו"ס ע"י צ'ק זה הגיע סכום כפול לקופת הצדקה שפיר קיים בזה מצות מתנות לאביונים. **תשובה:** מסתבר בזה מכיון שזה שנתן את הסכום הכפול לצדקה הרי נתן עבור שוויו של הצ'ק, וכמו שיש מושג של הנאת אדם חשוב (קידושין ז'). הגם שלא חסר כלום בכל זאת נחשב שהוא נתן כסף, ה"נ בזה מכיון שסו"ס שילמו לקופת צדקה עבור חילופי הצ'ק, נחשב שהוא נתן צדקה, וכאילו מכרו את הצ'ק שלו. הגם שלא חסר בזה כלום (הגרא"ל שטיינמן שליט"א). ומסתבר שהתלמיד לא קיים בזה מצות מתנות לאביונים מכיון שהוא קיבל משהו כנגדו. ועדיין יש לברר האם ראש הישיבה צריך לתת שוב מדין נדר, שעצם כתיבת הצ'ק אולי הוא נדר שיתן מכסף שבחשבונו לצדקה, ויל"ע.

חינוך קטנים

◀ **שאלה:** מאיזה גיל יש לחנך קטנים ליתן מתנות לאביונים?

תשובה: לא נהגו לחנך קטנים במתנות לאביונים (הגר"ח קניבסקי שליט"א), ומ"מ יש ענין מגיל תשע לתת לו כסף עבור מתנות לאביונים (הגר"נ קרליץ שליט"א).

קטן שהגדיל

◀ אם קטן נתן מתנות ע"י שליח מערב פורים ובפורים נעשה גדול, יצא יד"ח, ואין צריך ליתן פעם שניה (הגר"ש אלישיב שליט"א).

תשלום לנהג בגביית צדקה

ישנם שלוקחים נהג שלוקח אותם לכל מיני כתובות לאסוף כסף, ומסכמים שהנהג מקבל אחוזים מתוך התרומה. ויש בזה כמה הלכות:

◀ צריך לחשב כך שרוב הכסף יגיע לצדקה, דהיינו חוץ מהוצאות הרכב והדלק וכו'.

◀ **שאלה:** לפעמים התורם שואל האם יש נהג, וא"כ אינו מסכים שיקבל מזה אחוזה ומבקש שיעלימו מהנהג חלק מהתרומה בכדי שלא יבקש מזה אחוזה, האם מותר לעשות כן?

תשובה: היות שסיכמו עם הנהג לקבל אחוזה, חייב לשלם לו מדין פועל כפי שסוכם, ויש בזה איסור גניבה לא לתת לו חלקו כפי שסוכם. ואם התורם לא מסכים שיתנו אחוזה לנהג, יש גם איסור גניבה מצד התורם, שהרי נתן הכסף על מנת שלא ישלמו לנהג, וע"כ בכה"ג אין עצה וצריך לסרב מלקבל הכסף ויאמר לתורם שעפ"י דין אי אפשר להעלים הכסף מהנהג (הגר"נ קרליץ שליט"א).

ויש להוסיף, שאם הולך מעצמו אח"כ לתורם, הוא יכול לקבל ממנו הכסף מבלי לשלם לנהג היות שעכשיו מגיע בלי הנהג. אולם אם הנהג הוא שגילה הכתובת לנוסע, זה חלק מהתשלום כי זה כמו תיווך על עצם התורם, א"כ אפילו מקבל ממנו אח"כ את הכסף, או שהתורם שולח לו הכסף בדואר, כל מה שמקבל מחמת אותו ביקור עדיין זכאי הנהג לקבל האחוזה שסיכמו. (הגר"נ קרליץ שליט"א).

◀ **שאלה:** בחורים שאוספים כספי צדקה, האם מותר להם לקחת אחוז מהכסף לעצמם?

תשובה: כשאברך אוסף ידוע לכל שהוא צריך פרנסה ואדעתא דהכי נותנים. משא"כ כשבחורים אוספים, דעת הנותן שהם יקבלו רק אחוז קטן, ואם יקבל יותר מעשרה אחוזים יש בו חשש גניבה (הגר"נ קרליץ שליט"א).



מדיני משלוח מנות



חיוב משלוח מנות

◀ אחד איש ואחד אשה חייבים במצוות משלוח מנות (רמ"א סי' תרצ"ה).

מאכלים ולא חפצים

◀ חייב אדם לשלוח לאדם אחד שתי מנות של מאכלים, שנאמר: "ומשלוח מנות איש לרעהו". כמו"כ יוצאים ידי חובה בנתינת שתי מנות של משקים, או אוכל ומשקה, אבל בגדים או ספרים, וכן שאר חפצים, אין יוצאים בהם ידי חובה (סי' תרצ"ה ו"באר היטב" סי' ק"ז).

שני מיני אוכלין

◀ כתב "ערוך השולחן" (סי' תרצ"ה סי"ד) שברור הדבר שצריך לשלוח שני מיני אוכלין או שני מיני משקין, ולפיכך, אם שלח שתי חתיכות ממין אחד, לא יצא וכי מפני שחתכן נחשבים לשנים? וכן ב"אשל אברהם" (בוטשאטש סי' תרצ"ה) נוטה להחמיר בזה.

◀ ובספר "מקראי קודש" (להגר"פ פרנק זצ"ל- עניני מגילה סי' ל"ח) מדייק כן מלשון הרמב"ם, שכתב: "שתי מנות בשר, או שני מיני תבשיל, או שני מיני אוכלין". משמע אפי' אותו מין בשר או תבשיל.

◀ אולם לשון השו"ע (שם): "או של מיני אוכלין", ולא כתב דווקא "שני מיני" כלשון הרמב"ם לא משמע כן. וע' ראש יוסף (מגילה ז'). שכתב שגם בב' חתיכות ממין אחד יצא.

איזה סוג של אוכל שולחים

◀ לכתחילה יש לשלוח מנות שהמקבל עצמו יכול לאכול, דהיינו שהוא אוכל מהכשר זה, או שמותר לו לאכול מצד הבריאות, ומ"מ גם אם שלח לו, כגון ממתקים לחולי סכרת או דבר שהוא עצמו לא אוכל אותו הכשר, אבל ודאי כשר הוא לאכול, יצא ידי חובתו (הגרש"ז אויערבאך זצ"ל מובא ב"נשמת אברהם" ח"א עמ' שני"ד, והגר"ש אלישיב שליט"א).

על ידי שליח

◀ שאלה: האם יכול ליתן משלוח מנות בעצמו או צריך דוקא ע"י שליח?
תשובה: בשו"ת "בנין ציון" מסתפק, אם נתן משלוח מנות בעצמו, ולא על ידי שליח - האם יצא ידי חובה, שהרי כתוב במגילה "ומשלוח", משמע על ידי שליח (משנ"ב סי' תרצ"ה ס"ק י"ח), ולכן לכתחילה צריך לשלוח עכ"פ משלוח אחד, ע"י שליח. וע' ח' חת"ס (גיטין כ"ב): שלא צריך דיני שליחות בזה, ויכול לשלוח ע"י קטן. ומובא בשם הגרע"א שהסתפק בזה. וע' ספר "פסקי תשובה" סי' קמ"ח. אמנם מרן החזו"א לא חשש לזה, ונתן בעצמו המשלוח מנות, אף שהיה יכול ליתן ע"י שליח. ("ארחות רבינו" ח"ג עמ' נ"ג).

ביום ולא בלילה

◀ חיוב משלוח מנות הוא ביום ולא בלילה, ובעלי החנויות השולחים מנות עבור הקונים, ומקדימים ושולחים בלילה מאחר וביום לא יהיה להם די פנאי לכך, גורמים בכך שהקונים לא יצאו ידי חובה, (ע' רמ"א סי' תרצ"ה ס"ד).

למי לשלוח

◀ מעיקר הדין מספיק לשלוח שתי מנות לאדם אחד (שו"ע סי' תרצ"ה ס"ג), ואפשר לשלוח לאחד מבניו הנשואים. ומה שמרבים לשלוח, תעסוקת הנשים היא, והן המרבות ("ארחות רבינו" ח"ג עמ' נ"ד).

אשה

◀ אין האיש צריך להקנות את המנות לאשתו, ודי בכך שנותן עבורה, ועל ידי כך יצאה ידי חובתה. ונראה שזהו כעין מה שמצינו לגבי שקלים, שאדם שוקל שקלו של חברו, וכן בקרבנות שמקריב את קרבנותיו. (הגר"ש אלישיב שליט"א והגר"נ קרליץ שליט"א).

משלוח מנות מהחנות

◀ שאלה: אלו שמזמינים משלוח מנות בטלפון, ושליח של בעל החנות מעביר המשלוח"מ ביום הפורים לאדם המסוים שהמזמין ביקש, במקרה שהמזמין עדיין לא שילם רק סיכס שישלם למוכר, ולא עשה שום קנין במנות, האם יצא ידי חובה או שמא צריך להיות מנות של המשלח?
תשובה: הואיל ומתחייב מדין "ערב", הר"ז חשוב כאילו הוא שולח לו, וחשיב כשולח ע"י שליח, דעדיף טפי, ושפיר יוצא בזה מצות משלוח"מ (הגרש"ז אויערבאך זצ"ל).

לקיים המצוות עבור חולה

◀ **שאלה:** הנמצא בבית חולים, ואין בידו לקיים מצוות משלוח מנות ומתנות לאביונים, האם יכול אביו לקיים מצוות אלו עבורו או לא?
תשובה: מצוות משלוח מנות ומתנות לאביונים צריך כל אדם לקיים בעצמו, ולא מהני שאדם אחר נותן עבורו, אלא שיכול לזכות הכסף והאוכל ע"י אחר לצורך בנו, ואח"כ יתן עבורו. ודווקא בעל עבור אשתו, יכול ליתן עבורה בלי לזכותה כמו שמצינו שבעל מביא קרבנות אשתו. כן הורה הגר"נ קרליץ שליט"א.

הסמוד על שולחן אביו

◀ בן הסמוד על שולחן אביו, יש להסתפק אם חייב ליתן משלו"מ, כיון שאין לו מדידה, ואפשר שהמשלו"מ שהאב שולח הוא בשביל כל הסמוכים על שולחנו, ולא דמי לאשתו שמחמיר (המג"א סי' תרצ"ה ובמשנ"ב סי"ק כ"ה) משום שהיא כעין שותף וגם יש לה מזונות (מ"מ הסטייפלר זצ"ל, "ארחות רבינו" ח"ג עמ' נ"ד). וע"ע מש"כ בזה בדיני מתנות לאביונים, ושייך לכאן.

שולח בעילום שם

◀ **שאלה:** השולח מנות בעילום שם, האם יצא ידי חובתו?
תשובה: לכאורה הדבר תלוי בטעמים, דאם עיקר טעם המצוה הוא כדי להוסיף אחווה ורעות, אם כן כיון שהמקבל אינו יודע ממנו קיבל, אין בזה תוספת אחווה ורעות, והשולח לא קיים את המצווה, אבל אם עיקר המצוה היא כדי שלכולם יהיה צרכי סעודת פורים, גם בכה"ג יצא. (שו"ת "כתב סופר" או"ח סי' קמ"א).

שולח בשביל אדם אחר

◀ אדם ששלח לחברו מנות בשם אדם אחר, והאדם לא יודע ששלחו בשמו משלו"מ, אין זה מתייחס לאדם הנ"ל, אף דק"ל "זכין לאדם שלא בפניו" (הגר"ש"ז אויערבאך זצ"ל מובא ב"פורים וחודש אדר" פי"ז סעיף נ"ח).

אכילה לפני משלוח מנות

◀ יש סוברים שיש להדר לשלוח מנות קודם אכילה (שו"ת "ציץ אליעזר" חלק ט"ו סי' ל"ב, בשם ספר "לקט יושר" שטוב לשלוח מיני מאכל קודם האכילה).
 אולם אין בזה איסור לאכול קודם משלוח מנות ומתנות לאביונים, (וגם מסתמא יבואו אליו ליתן משלוח מנות, ויזכירוהו ע"י) דאל"כ יהיה גם אסור לאכול לפני סעודת פורים. (הגר"ש אלישיב שליט"א), ויש מוסיפים טעם משום סדר הקרא דכתיב: "ימי משתה ושמחה", ואח"כ "ומשלוח מנות איש לרעהו" (שו"ת "משנה הלכות" ח"ו סי' קכ"ז).

משלוח מנות למלוה

◀ אין ליתן משלוח מנות למי שהלווה לו כסף (אם לא היה בין כך שולח אליו בלי ההלוואה), משום חשש רבית (הגר"ח קניבסקי שליט"א).

פירות או יין של שביעית

◀ פירות או יין של שביעית יש אומרים שאפשר לקיים מצוות משלוח מנות, בדברים שיש בהם קדושת שביעית, ואין בזה משום פריעת חוב ובלבד שהמקבל ישמרם בקדושת שביעית (הגר"ש"ז אויערבאך זצ"ל. ועי' שו"ת "מנחת יצחק" חלק י' סי' ס' שנוטה להקל בזה, וכ"כ ב"חוט שני" ה"ל שמיטה ויובל סי"ק ט"ז). אבל אם נותן משלוח מנות מפירות שביעית למי שנתן לו משלוח מנות אסור דמיחזי

כפריעת חוב. ("שלמי תודה" סי' כ"ט בשם מרן הגר"מ שך זצוק"ל), ויש אומרים, שמשלוח המנות הראשון ששולח, כיוון שחייב אדם לפרוע חוב זה של תקנת חכמים של משלוח מנות, הדעת נוטה לאסור. אבל כל תוספת המשלוחים בודאי מותר.

וי"א דלכתחילה לא ישלח כלל מפירות שביעית אף למי שלא נתן לו. ("דרך אמונה" פ"ו משיעית בצה"ל ס"ק קכ"א, ו"שבט הלוי" ח"ז תשובה קפ"ד).

הודעה למקבל

◀ השולח מנות, מאכל ומשקה, שיש בו קדושת שביעית, יודיע זאת למקבל כדי שינהג בו בקדושת שביעית

לשלוח כלי לא טבול

◀ שאלה: האם צריך לטבול כלי חדש לפני ששולחים עליו משלוח מנות?
תשובה: השולחים משלוח מנות על גבי צלחת חדשה, יש להטביל את הכלי לפני הנתנה בלא ברכה, מאחר שהוא משמש לנשיאת האוכלין שעל גביו (ולא יברך דאולי דינו ככלי סחורה שהוא ע"מ ליתן לחברו). וכעין זה קיוסק שמוכר כוס של מיץ, או קייטרינג שמוכר אוכל בצלחות, צריכים להטביל הכלים.

משלוח מנות במוצאי פורים

◀ ויש לדון אם נותן משלוח מנות לחברו במוצאי פורים, כשהוא עדיין באמצע סעודתו (וגם צריך לומר "על הנסים" משום שזוהי סעודת פורים), וחברו כבר בירך ברכת המזון ולדידו נגמרו מצוות היום, והרי תכלית משלוח המנות הוא לצורך הסעודה, האם עדיין יכול לצאת בו או לא.

נתן משלוח מנות, ונמצא טריפה

◀ כתב ה"באר היטב" (סי' תרצ"ה ז') להסתפק אם שלח לחברו בשר במשלוח מנות, ואכלו בפורים, ונודע לו עוד בפורים עצמו שהיתה טריפה, אם יצא ידי חובת משלוח מנות או לא עי' שם.

והנה איתא בשו"ע (ח"מ סי' רל"ד ב') אם מכר בשר ונודע שהוא טריפה, והקונה כבר אכל את הבשר, אם הוא טריפה דאורייתא, צריך המוכר להחזיר את הדמים, ומפ' הסמ"ע (סי' ד') משום דדבר שהוא איסור תורה "אין אכילת האוכל מחשב לו הנאה, ואדרבה מצער הוא לו שעבר על איסור דאורייתא באכילתו אף שהיה שוגג", עי' שם. אבל באיסור דרבנן אם כבר אכל, אין המוכר מחזיר דמים, עי' שם.

ולפ"ז לכי' ה"נ לענין משלוח מנות, אם הוי טריפה דאורייתא, בודאי לא יצא, שאין כאן הנאה כלל, אבל בטריפה דרבנן, סו"ס הרי נהנה ממנו (ואפילו חייב לשלם עבורו) ושמא שפיר יצא.



מדיני יום הפורים



מנהגי ליל פורים

◀ גם בליל פורים ישמח וירבה קצת בסעודה (רמ"א תרצ"ה, א'), נכון ללבוש בגדי שבת ג"כ מהערב, וימצא אח"כ בביתו נרות דולקים, ושולחן ערוך ומיטה מוצעת (משנ"ב ס"ק ג'). ויש נוהגים לאכול זרעונים בליל פורים זכר לאסתר שאכלה זרעונים (רמ"א שם ס"ב, ומשנ"ב ס"ק י"א וי"ב).

תספורת וכיבוש ביום פורים

◀ נוהגים לא לעשות מלאכה בפורים (רמ"א סי' תרצ"ו ס"א). פרקמטיא או כל דבר אבד מותר (משנ"ב סק"ג ושעה"צ), וכל מלאכה לצורך מצווה מותר (רמ"א). ובענין להסתפר ביום פורים יש אוסרים ("בן איש חי", פי תצוה סעיף כ"א) ויש מתירים (ע"י "כף החיים" ס"ק י"א) וכן אין לכבס בפורים אם לא לצורך היום ("בן איש חי" שם).

תחפושת בשעת התפילה

◀ מותר ללבוש תחפושת בשעת התפילה, כגון ליטאי עם שטריימל או להפך, דהעיקר שהוא לבוש ומכוסה כהלכה. ואם אינו עושה שום שחוק אין נ"מ באיזה בגד הוא עומד (בעל "שבט הלוי" שליט"א). וכמובן דוקא כשלא מפריעו כלל לכוון בשעת התפילה.

תחפושת לקטנים

◀ להלביש לילד שמלה באופן שעדיין ניכר שאינו בת אפשר שאין למחות (ע"י רמ"א סו"ס תרצ"ו ומשנ"ב ס"ק ל'), ומובא בשם מרן הסטייפלר זצ"ל שעד גיל חינוך אפשר להקל בתחפושת לענין "לא תלבש" ("ארחות רבנו" ח"ג עמ' ס'), אבל אין להקל בעניני צניעות כלל ("חוט שני" שבת סח"ב בשם מרן החזו"א זצ"ל).

גבר לבוש פאה נכרית

◀ כשבאו בחורי ישיבה לבקר את מרן הסטייפלר זצ"ל בפורים, היה אי שלבש פאה נכרית, וכל יתר בגדיו היו של גבר, העיר לו מרן הסטייפלר זצ"ל שאסור לילך אפילו עם בגד אחד של אשה משום "לא תלבש". אמרו לו שהיום גם גברים הולכים בפאה, וענה דאפשר שלא צריך למחות ("ארחות רבנו" ח"ג עמ' ס"א).

אין להתחפש להמן הרשע

◀ סיפר הגר"ח קניבסקי שליט"א בשם אביו זצ"ל, שכל שנה עשו בישיבה את המשחק של פורים והבחורים התחפשו לאחשורוש מרדכי והמן וכו', וכל שנה הבחור שהתחפש להמן באותה השנה, לא נשאר בלימוד, ועזב את הישיבה באותה השנה ("ארחות רבנו" שם), ולכן יש להזהיר לילדים להתחפש כמו צדיקים וצדקניות, ולא כמו רשעים או מחללי שבת וכדומה, שכל דבר משפיע על השאיפות של הילד (הגרא"ל שטיינמן שליט"א).

אין להתחפש לכומר

◀ אין להתחפש בפורים ל"כומר" וכד', שזה שיך לעבודה זרה, ויש בזה איסור משום "לא ישמע על פיד" (הגרי"ש אלישיב שליט"א).

צביעת השיער ללבן או לשחור

◀ שאלה: האם מותר לצבוע שערות שחורות בצבע לבן ולהיפך?

תשובה: איתא בשו"ע (יו"ד סי' קפ"ב ו') אסור לאיש לצבוע שערות לבנות שיהיו שחורות אפילו שעה אחת. וכתב הט"ז (ס"ק ז') שזהו נוי אשה (ואסור משם "לא ילבש גבר"), אבל איפכא שהיו שחורות וצבע אותם ללבן שרי אפילו לכתחילה, ע"י שם. והיינו שתיקוני נשים הוא רק לעשות תיקון שיראה צעיר יותר, אבל איפכא שרי, וע"ע בספר "כרם שלמה" (שם ס"ק כ"ב) בשם גדולי ההוראה, שאפילו אם צובע לבן בכדי שימנחהו ראש ישיבה וכדו' מותר, ע"י שם. ולפי"ז מותר לצבוע שערות שחורות ללבן, אבל אין לצבוע שערות לבנות לשחור (אפילו צביעה שאינה מתקיימת).

חיוב שתיית יין

◀ הא דחייב אינש לבסומי, זה רק באנשים, אבל בנשים לא נאמר כלל (בעל "שבט הלוי" שליט"א).

ביוש אנשים בפורים

◀ אין שום היתר לבייש חברו, וכ"ש רבותיו או שאר ת"ח בפורים. ויש איסור גמור משום "מלבין פני חברו ברבים", ומותר רק באופן שברור שאף אחד לא יפגע מזה (הגר"ש אלישיב שליט"א והגר"נ קרליץ שליט"א).

דרך על משקפיים בעת הריקודים

◀ בעת שמחת פורים, באמצע הריקודים, נפלו משקפיו של בחור שהיה לפני הרוקד והוא לא הרגיש בזה והמשיך לרקוד ודרך על המשקפיים ושרם, זהו כמו אונס גמור שלא היה צריך לחשוב שפתאום יפלו המשקפיים ליד רגליו (הגר"נ קרליץ שליט"א), ועוד אם זהו הפסד קטן, הרי פטור כשמזיק בפורים (רמ"א סי' תרצ"ה ב', ומשנ"ב סי"ק י"ג).

מגיד שיעור שהוא אבל

◀ מגיד שיעור שהוא אבל אין לתלמידים לבוא אליו בפורים ("פסקי הלכות" מהרב יוסף שוב שליט"א בשם הגר"ש ז"א אויערבאך זצ"ל), ואינו חייב להודיע שלא יבואו, ואם מגיעים יכול להכניסם (הגר"נ קרליץ שליט"א).

צירוף שיעור חלה בתא אחד

◀ מצוי שמכניסים כמה חלות או עוגות לפני פורים, לצרכי סעודת פורים ומשלוח מנות. או שמקבלים הרבה עוגות בפורים מאותו מין, וכל א' מהם היה פחות מכשיעור, ועכשיו כולם מרוכזים במקום אחד כגון: במקפא – אם הם נמצאים בתא אחד, והמקפא אין בו נפח של מ' סאה, דעת הגר"ש אלישיב שליט"א, שיש בו צירוף לחיוב חלה, ויש להפריש עם ברכה. (אם ידוע לו שעדיין לא הפריש ממנה כלל) ואם הוא במקפא שנפחו יותר מ' סאה יש להפריש חלה בלא ברכה. (מדידת המקפא הוא מבחוץ, וכמבואר במסכת כלים, פרק י"ח משנה א' ברישא).

צירוף שיעור חלה בכמה תאים

◀ אם הם נמצאים בתאים נפרדים, דעת הגר"ש ז"א שליט"א שיש כאן דין צירוף לחומרא, שאם יש שיעור חלה בכל התאים ביחד, יפריש חלה על כל החלות והעוגות במקפא בלא ברכה, ואם אח"כ הכניסם לתוך סל אחד, יש לחזור ולהפריש בלא ברכה.

צורת שמש וירח

◀ יש להיזהר אם מציירים צורות של חמה ולבנה וכוכבים על התחפושת, שלא יציירו צורות שלמות אלא פגומות (ע' שו"ע יו"ד סי' קמ"א סעיף ד', ובש"ך סוס"ק כ"ה) (הגר"נ קרליץ שליט"א).

שמש וירח בתחילת הזריחה

◀ מותר לצייר חצי שמש כגון בתחילת זריחתה או סוף זריחתה או כשהיא מכוסה בענן. אבל אסור לצייר הלבנה כמו שנראית בתחילת החודש או בסופו (כעין בננה), ורק מותר אם חלקו מכוסה בענן (הגר"נ קרליץ שליט"א).

סעודת שבע ברכות בפורים

◀ שאלה: היתה חתונה בט' אדר, והיום האחרון של השבע ברכות הוא ביום

הפורים, כמה צריכים לברך ברכת המזון כדי לברך שבע ברכות לפני השקיעה?
תשובה: לא צריך שכולם יברכו ברכת המזון, אלא מספיק אם עשרה מברכים ברכת המזון וגם השבע ברכות, ואח"כ יכולים להמשיך לאכול ולשמוח עוד דהא מצוה בשמחה בשני הימים (הגר"נ קרליץ שליט"א, וכעין מש"כ המשנ"ב, סי' תרצ"ה ס"ק ט"ז).
כמו כן יש להיזהר שהחתן גם הוא יברך ברכת המזון כיון שהברכות הם לכבודו (הגר"ש אלישיב שליט"א).

נרדם באמצע סעודת פורים

◀ **שאלה:** מי שנרדם באמצע סעודת פורים כשהוא לבוש בבגדיו למשך שעה וחצי, האם חייב לברך שוב "המוציא" כשמתעורר?
תשובה: נפסק בשו"ע (סי' קע"ח ס"ז): "אדם שישן בתוך סעודתו שינת עראי, לא הוי הפסק". וכתב שם המשנ"ב (ס"ק מ"ח) שאפילו אם ישן לשעה, אינו צריך לברך "המוציא". אבל נטילת ידים צריך בלא ברכה (פמ"ג), ואם ישן על מיטתו שינת קבע, נחשב הדבר כהפסק וכסילוק הדעת (הגר"ז וז"א).
ולכאורה יש לדון, האם כוונתו באומרו על המיטה היא למעט מקרה שנרדם על גבי השולחן ולומר שזו נחשבת לשינת עראי, או עיקר כוונתו שהלך למיטה שהוא מקום קבוע של השינה. נפקא מינא כשנרדם על הספה, דא"ז שינת קבע כמו על מיטתו וא"ז זינת ארעי כמו כשישן על השולחן.
ואמר לי הגר"נ קרליץ שליט"א, דמסתבר שהספה אינה נחשבת כקבע ודוקא כשהלך למקום שינה קבוע כמיטתו, מראה בזה שמסלק דעתו מהסעודה.

שנה שמינית

◀ פורים של שנה שמינית הוא זמן ביעור של "תמרים" שיש בהם קדושת שביעית (רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פ"ז ה"א). ויש להיזהר שלא לשכוח לבערם עקב טרדות היום.



בין עיר הנוסע לכרך בליל שושן פורים

◀ בן עיר הנוסע לכרך בליל ט"ו ודעתו להישאר עד עלות השחר, ונשאר עד עלות השחר, לפי המשנ"ב חייב במצוות של ט"ו, וחייב לקרוא המגילה בלילה וביום, וכן חייב במצוות היום של סעודת פורים, משלוח מנות ומתנות לאביונים, ולדעת ה"חזון איש" נתחייב במצוות של יום ט"ו רק אם הגיע לכרך לפני שקיעת החמה.

בן עיר שבדעתו לנסוע לכרך

◀ וכמו כן בן עיר (לדעת המשנ"ב) צריך לקרוא את המגילה בליל שושן פורים אפילו אם עדיין נמצא בעיר, כשבדעתו לנסוע לירושלים במשך הערב, אבל א"א לשמוע את המגילה מבן בני ברק שקורא המגילה בליל ט"ו משום ספק מוקף, כי הנוסע לירושלים יש לו חיוב ודאי מדין בן כרך (הגר"נ קרליץ שליט"א), ובכל זאת ביום ט"ו לא יברך על המגילה כיון שיש כאן עוד ספיקות (עי' "ביאור הלכה" סי' תרפ"ח ד"ה בן, וחזו"א סי' קנ"ב).

נמצא בכרך רק בלילה

◀ בן עיר הנוסע לכרך בליל שושן פורים וחוזר לעירו במשך הלילה, אין לו שום

חיובים של הכרך, ולא צריך לקיים שום מצוה של יום ט"ו.

נמצא בכרך רק ביום

◀ בן עיר הנוסע לכרך רק ביום ט"ו לאחר עלות השחר אין לו שום חיובים של יום ט"ו.

בן כרך שהיה בעיר

◀ בן כרך שהיה בעיר לפני י"ד, וקיים את כל המצוות, וחזר לעירו בי"ד נתחייב כל המצוות ביום ט"ו וכמבואר בירושלמי, עקר דירתו בי"ד, נתחייב לכאן ולכאן, ואפילו הגיע למקומו רק בליל ט"ו אחר שקיעת החמה, הוא חייב בכל המצוות מדין ודאי ("חזון איש" סי' קנ"ב).

ויברך שם גם את הברכות פעם שניה, אבל ברכת "שהחיינו" יש להסתפק מכיון דסו"ס כבר קיים אותה מצוה אתמול, הגם שהוא יום אחר וחיוב אחר. מ"מ יסודו הוא סיבה אחת, וספק ברכות להקל ולא יברך ברכת "שהחיינו" (הגר"נ קרליץ שליט"א).

ויש סוברים שבכ"ג יברך גם ברכת "שהחיינו" בפעם השניה כיון שביום זה נחשב לחיוב אחר (הגר"י פ"ש זצ"ל).

בן עיר לקבל עליה בשושן פורים

◀ שאלה: בן י"ד הנוסע לירושלים בליל ט"ו, האם יכול לקבל שם עליה בבוקר לקריאת התורה של פורים?

תשובה: אם נמצא בירושלים לפני עלות השחר לדעת המשנ"ב (סי' ק"ב), נחשב בר חיובא, ולדעת ה"חזון איש" (או"ח סי' קנ"ב) דווקא אם נמצא שם כבר לפני ליל פורים של ט"ו נחשב לבר חיובא, ויכול לקבל עליה. אולם אם מגיע לשם לאחר עלות השחר (או אפילו לאחר צאת הכוכבים לדעת ה"חזון איש") אינו יכול לקבל שם עליה לתורה, אבל בשנים ששושן פורים חל ביום שני, יכול לקבל עליה גם באופן זה (כעין שמצינו לענין תענית ציבור, ע' משנ"ב סי' תקס"ו סי' ק"ט הגר"נ קרליץ שליט"א).

להוציא בקריאת היום את קריאת הלילה

◀ שאלה: בן עיר שעלה לירושלים ביום י"ד לאחר פלג המנחה, ונזכר שעדיין לא קרא את המגילה, ועדיין חייב לקרותה, ולידו עומד בן ירושלים שרוצה לשמוע עכשיו קריאת המגילה של ליל פורים שלו (שמפלג המנחה ואילך שייך כבר לשמוע מגילה של לילה), האם יכול בן העיר להוציא את בן ירושלים ידי חובתו, וכן להפך?

תשובה: מסתבר שבדאי בן ירושלים לא יכול להוציא את בן העיר מכיון קריאת המגילה של יום הוא דברי קבלה, שהוא כעין דאורייתא, וקריאת לילה היא רק דרבנן, אבל יש להסתפק על בן הכרך אם יכול להוציא את בן העיר. ונסתפק בזה הגרצ"פ פרנק זצ"ל.

והעיר הגר"א"ל שטיינמן שליט"א דמסתבר שגם בן הכרך לא יכול להוציא את בן העיר כיון שהוא תרתי דסתרי, דהרי א"א להיות שמפלג המנחה הוא גם יום וגם לילה לגבי אדם א'. על כן אם לגבי הירושלמי הרוצה לצאת עכשיו, אצלו נחשב ליום ט"ו, א"כ אצלו השני קורא כבר ביום ט"ו, ואין זה קריאה כלל מכיון שהוא בן עיר וכבר עבר זמנו.

[וע"ע "חסד ומשפט", (סנהדרין ע"ח.), להגר"א"ל שטיינמן שליט"א דאדם שהוא

טריפה יכול להוציא אחר שאינו טריפה בקריאת המגילה ופרשת "זכור", אף שלגבינו הוא נחשב כמת גם לענין איסורים (עי' סנהדרין שם). כיון שלגבי עצמו דינו ודאי כחי הוא חייב בקריאת המגילה, יכול אף להוציא אחרים, ויש לחלק.

ברכת התורה עבור קריאת המגילה

◀ **שאלה:** בבני ברק, בליל שושן פורים הלך לישון על מיטתו לשעתיים, וקם ורצה לשמוע מגילה, מספק (כמנהג ה"חזון איש") האם חייב לברך מקודם ברכת התורה?

תשובה: כתב המשנ"ב (סי' מ"ז כ"ח) שאם ישן שינת קבע על מיטתו אפילו בתחילת הלילה צריך לברך ברכת התורה, עי' שם. ולפי' מכיון שהוא ישן שינת קבע, חייב בברכת התורה, אלא שיש לדון האם קריאת המגילה יש לה דין גם של דברי תורה או שזה רק מצוה בעלמא.

וכבר העירו האחרונים בהא דאיתא בגמרא (מגילה ד'). מבטלים ת"ת לקריאת המגילה, מ"ט נחשב ביטול תורה, הרי הוא עצמו ג"כ לימוד תורה, (עי' שו"ת "בית אפרים" סי' ס"ז, שו"ת "אבני נזר" סי' תקי"ז, רש"ש מגילה שם, מהר"ץ חיות שם, "חכמת שלמה" או"ח סי' תרפ"ז, "ישועות יעקב" שם, ו"דעת תורה" שם ס"ק ב'). ומבואר באחרונים כמה תירוצים, משום שההליכה לביהמ"ד הוא ביטול תורה, או הדפיקות בהמן יש בה ביטול תורה, או שיש בה מילים שלא מבינים כגון "האחשתרנים בני הרמכים", או משום שזה ביטול תורה באיכות. מבואר שנקטו שבעצם הוא גם דברי תורה, וא"כ בודאי צריך קודם לברך ברכת התורה.

אמנם מובא בשם ה"חזון איש" זצ"ל, שקורא משום מצות מגילת אסתר אין עליו שם דברי תורה (וכעין זה מצינו בשו"ע, סי' מ"ו ט'), שדן באמירת פסוקים דרך תפילה אי יש בו דין לענין ברכת התורה, וכן מבואר בשו"ע, סי' מ"ו ח', לענין קריאת שמע שיש ספק אי יש בו דין דברי תורה לענין ברכת התורה, ולדבריו א"צ לברך ברכת התורה, משום שקורא משום מצוה ולא משום דברי תורה. אולם יש לדון בקריאת המגילה בט"ו בבני ברק, שזה רק מדין ספק מוקף, א"כ על צד שהוא פטור, נמצא שהוא רק כקורא בתורה, כמו בקורא ק"ש לאחר זמנה, שהר"ז כקורא בתורה (במשנה ברכות ט'), עי' שם. ויש להקפיד לברך עליו ברכת התורה.

אמנם מסתבר שדוקא בקורא ק"ש שלא בזמנה שהוא ודאי לאו ק"ש, ע"כ הוא רק קורא בתורה, משא"כ בקורא את המגילה בזמן שהוא ספק, סו"ס קוראו לשם פירסומי ניסא (שזה אפשר לעשות בכל גוונים), וא"צ לברך ברכת התורה, עכ"פ לפי סברת ה"חזון איש" (הגר"נ קרליץ שליט"א).

אבל הנוסע לירושלים

◀ **שאלה:** האם מותר לאָבֶל בן עיר לנסוע לירושלים ביום ט"ו?

יסוד השאלה הוא, שהרי לאָבֶל אסור ללכת לבית חתונות או אפילו לחופה אם יש שם תזמורת, כיון שהוא מקום שמחה, א"כ הי"נ כיון שהוא בן עיר ואין לו חיוב שמחה כלל ביום ט"ו שמא אסור לו ללכת למקום שמחה.

תשובה: יכול ללכת לשם היות שזה מחמת היו"ט ושמחת פורים, ואין זה נחשב ל"מקום" של שמחה (הגר"נ קרליץ שליט"א).



למה לא תלו בזמן אחשורוש

◀ איתא בגמ' (מגילה ב' :), שהסיבה שמוקף חומה תלוי בזמן יהושע בן נון, היא ממפני שלומדים גז"ש פרזי פרזי, שצריך להיות מוקף חומה מזמן יהושע בן נון. ודוקא בשושן שבה נעשה הנס, אמרינן שאע"פ שהיא מוקפת חומה רק מזמן אחשורוש קורין בט"ו. אולם **בירושלמי** אמרו טעם אחר : כיון שארץ ישראל היתה חרבה באותה העת ויהיה לפי"ז עיירות המוקפות בחול חשבות מהן ע"כ משום כבוד א"י תלו הדבר ביהושע בן נון. וכן הביא **הרמב"ם** (פ"א מהלכות מגילה) טעם זה, ואף **המשנ"ב** (סי' תרפ"ח סק"א) מביא טעם זה (ויש לעיין למה לא מביאים הטעם של הבבלי).

למה לא תלו במשה ואהרן אלא ביהושע

◀ ומה שקבעו חז"ל שזמן קריאת המגילה תלוי בזמן יהושע בן נון דוקא, ולא בזמן משה ואהרן, כתב בשו"ת **"תשובה מאהבה"** שלפי דעת הראשונים שדין מוקף חומה הוא דוקא מארץ ישראל, מבואר היטב מדוע דוקא מזמן יהושע. משום שמשה ואהרן לא הגיעו לארץ ישראל כלל. אבל לפי שאר הראשונים עדיין יש להבין למה תלו בזה. וצ"ל כמו שכתב בספר **"ארחות חיים"** מכיון שיהושע היה הראשון שלחם בעמלק, משום הכי תלו בו ענינים של קריאת המגילה.

מוקף חומה בחו"ל

◀ **שאלה :** האם יש דין מוקף חומה בחו"ל?

תשובה : נחלקו הראשונים אם יש דין מוקף חומה בחו"ל, כלומר, האם בחו"ל עיר המוקפת חומה מזמן יהושע בן נון קורין את המגילה בט"ו. **הר"ן** כתב בשם **רש"י** שדין מוקף חומה הוא דוקא בארץ ישראל, אבל **הרמב"ם** ו**הרמב"ן** סוברים שגם בחו"ל יש דין קריאת המגילה ביום ט"ו, בכרכים המוקפים חומה מימות יהושע.

מדוע אין באירופה מקום ספק

◀ מה שלא מצינו מקומות בחו"ל שקורין מגילה ביום ט"ו, ואפילו לא מדין ספק, כתב ה"לבוש" (סי' תרע"ח ס"ד) שאותן עיירות גדולות ובצורות של היום לא היו מיושבים כלל בימי יהושע בן נון, כי כולם נתיישבו אחר ביאת ישראל לארץ ישראל וגם לאחר חורבנה. ולפיכך, אין להסתפק בשום מקום אם היה מוקף חומה בימי יהושע בן נון, אלא בעיירות שהם באופקים הדרומיים של א"י, ואפילו המרוחקים ממנו, או בצפונה וסמוך לא"י. אבל במדינות השוכנות בצפון מערב העולם, כולן נתיישבו מקרוב כידוע ממפת הארץ כמדברים בהם בעלי תכונה, עכ"ד ה"לבוש".



עיריות שאינן מוקפות חומה



◀ קוראים המגילה בליל י"ד (ליל שישי), וביום י"ד, ולובשים בגדי שבת (רמ"א תרצ"ה, ס"ב), ולכבוד המגילה יש ללבוש בגדי שבת מהערב (קישו"ע), אומרים "על הנסים" בתפילה ובברכת המזון, וכשמברכים "שהחיינו" ביום, מכוונים על כל מצוות היום: סעודת פורים, משלוח מנות ומתנות לאביונים, וקורין בתורה פי "ויבא עמלק".

סעודת פורים בערב שבת

◀ כשחל פורים ביום ששי, יעשו הסעודה בבוקר לפני חצות (רמ"א ס' תרצ"ה ס"ב, ומשנ"ב).

ואם התחיל לפני חצות, יכולים להמשיך גם לאחר חצות, ועכ"פ יראו שלא ימלאו כריסם, ויניחו מקום לכבוד שבת ("ערוך השולחן" ס' רמ"ט ס"ז). וב"י אפרים" כתב בשם מהרי"ל, שאפשר להתחיל עד שעה עשירית (משנ"ב ס' תרצ"ה ס"ק י). אם לא התחיל סעודת פורים לפני חצות, חייב קודם להתפלל מנחה משום דאסור להתחיל סעודה גדולה לפני מנחה.

◀ מי שנתעב ולא אכל סעודת פורים עד לאחר פלג המנחה, יטול ידיו ויאכל, וכשנכנסת השבת יקבל שבת ויפרוס מפה ויקדש ויאכל עוד (ואם כבר בירך על היין, לא יברך "בורא פרי הגפן" שוב בעת הקידוש) אבל לא יקבל עליו שבת מיד ויטול ידיו ויאכל, דהרי מבואר (בסי' תרפ"ח סעיף ו') דאין עושין סעודת פורים בשבת. (שו"ת התעוררות תשובה, ח"ב, ס' קע"ב).

כשפורס מפה ומקדש, לכתחילה יאכל מעט יותר מכביצה, לאחר קידוש, שבוה יוצא י"ח סעודה לכו"ע, וכמבואר ב"משנה ברורה" (ס' רצ"א ס"ק ב'). וע"ע ספר "פורים המשולש" (להגר"ש דבליצקי שליט"א) דיש לבצוע על לחם משנה אף שאין מברך המוציא. אולם עי' שו"ת "האלף לך שלמה" (להגר"ש קלוגר זצ"ל, ח"א, ס' קי"ג) דמבואר שבכה"ג אין צריך לחם משנה.

◀ ואם נמשכה הסעודה עד הלילה, חייב להזכיר הזכרה של שבת דהיינו "רצה", וא"כ אינו יכול לומר גם "על הנסים" דהוי תרתי דסתרי, וכיון דאין הזכרת "על הנסים" חמור, לכן יאמר רק "רצה" (משנ"ב ס' תרצ"ה ס"ק ט"ו).

נטילת צפרניים

◀ נטילת צפרניים יש להתיר בפורים שחל בערב שבת, מכיוון שיש מצוה לגזוז לכבוד שבת, ה"ה בכלל צורך מצוה, (שו"ת "דברי מלכאל" ח"ה ס' רל"ו, ו"פסקי תשובה" ס' ק"נ).

למשמש בבגדים

◀ כשחל פורים בערב שבת יש להיזהר ביותר למשמש בבגדים לפני שבת, כיון שהולכים בפורים עם בגדי שבת ומצוי שמניחים חפצים בכיסים.

אב הרחמים

◀ בשבת אין אומרים "אב הרחמים" ולא "צדקתך צדק".



עירות מוקפות חומה



◀ יום ט"ו באדר (פורים דמוקפין) שחל בשבת, מקדימין וקורין בירושלים את המגילה בערב שבת (י"ד באדר), כי גזרו חכמים שלא לקרוא בשבת שמא יטלנה בידו, וילך אצל חכם ללמוד, ויעבירוה ברשות הרבים (שו"ע או"ח תרפ"ח ס"ו). וקוראים בליל י"ד וביום, ויש ללבוש בגדי שבת לכבוד המגילה (קישו"ע). וכשמברכים "שהחיינו" ביום יכוון אף על מתנות לאביונים (ולענין משלוח מנות ע"י לקמן).

◀ י"א שבשנה זו אין לומר "ואתה קדוש" אחרי קריאת המגילה בלילה כיון שאין זה יום פורים ("ברכי יוסף" ס' תרפ"ח), וי"א לומר "ואתה קדוש", וכן המנהג בירושלים ("לוח א"י").

◀ ביום ו' אין קוראים בתורה, ואין אומרים "על הנסים" לא בתפילה ולא בברכת המזון, ורק מתפללים תפילה רגילה של חול. ומ"מ אם אמר "על הנסים" אין מחזירין אותו (משנ"ב ס' תרפ"ח ס"ק י"ז). ובאותן קהילות האומרות קרובץ, נוהגים בירושלים לאומרו ביום ו' י"ד באדר, שאז קורין המגילה (ספר "פורים המשולש" להגר"ש דבליצקי שליט"א).

בן עיר להוציא בן כרך או להיפוך

◀ בן עיר שחיובו מדברי קבלה בודאי יכול להוציא ב"ד את בן כרך, בקריאת המגילה. אבל בן כרך אם יכול להוציא ב"ד את הבן עיר יש דעות בדבר.

◀ יש סוברים שיכול להוציא כיון שזהו מעיקר התקנה שלהם (ע"י שו"ת "בנין שלמה" ס' נ"ח, וב"חשק שלמה" מגילה ה.). ועוד דגם בשאר שנים כתב בשעה"צ (ס' תרפ"ח ס"ק ח') בשם פמ"ג שיכול להוציא בדיעבד, וא"כ ה"נ בזה יש להקל במקום צורך.

◀ ויש סוברים, דחייב של בן כרך ביום י"ד הוא רק מדרבנן, (שמדברי קבלה אפשר גם בשבת, ורק אח"כ תקנו לקרא ב"ד, וכ"כ "טורי אבן" מגילה ה.) ואינו יכול להוציא בן עיר שהוא חייב מדברי קבלה (ע"י "מקראי קדש" ס' נ"א).

מתנות לאביונים

◀ מתנות לאביונים בירושלים, נותנים בערב שבת (כי עיניהם של עניים נשואות למקרא מגילה, כמבואר בגמרא מגילה ד'., שו"ע שם).

עשיית מלאכה

◀ בני מוקפין מותרין לעשות מלאכה ביום י"ד שחל ביום ששי (פמ"ג ס"ק ב') ומנהג ירושלים לאסור כשחל ביום ששי ("כף החיים" ס' תרפ"ח ס"ק מ"ט).

על הנסים וקריאת התורה

◀ בשבת אומרים בירושלים "על הנסים" בתפילה ובברכת המזון (כי עיקר זמן "על הנסים" הוא בט"ו, ורק את המגילה מקדימין משום גזירה). ומוציאין שני ספרי תורה, באחד קורין בפרשת השבוע, ובשני "ויבא עמלק", ומפטירין ב"פקדתי", כמו בשבת זכור (משנ"ב ס' תרפ"ח ס"ק ט"ז), ואין אומרים "אב הרחמים", "צדקת צדק", ואומרים שיר של יום "מזמור שיר ליום השבת".

פורים משולש

סעודת פורים ומשלוח מנות

◀ סעודת פורים עושים בירושלים ביום ראשון ולובשים בגדי שבת. ומשלוח מנות, דעת ה"משנה ברורה" נוטה שישלחו ביום ראשון, כי המנות הם מהסעודה, אבל לדעת ה"חזון איש" (סי' קנ"ה ד"ה ולהאמור) גם משלוח מנות נותנים בערב שבת. ולפי"ז, כשמברכים "שהחיינו" בערש"ק, מכוונים גם על משלוח מנות.

◀ ויש סוברים, שצריך לעשות הסעודה ביום השבת (מהר"ל חביב, מובא במשנ"ב שם). וכן סבר ה"פר"ח" שיש לעשות הסעודה והמשלוח מנות גם ביום שבת, וגם ביום ראשון (שעה"צ שם), ולכן יראי שמים ואנשי מעשה יוצאים ידי כולם, ומוסיפים בשבת איזה מאכל לכבוד פורים, ושותים קצת יותר מהרגיל, וביום ראשון מקיימים עיקר מצוות סעודת פורים ומשלוח מנות ("פורים המשולש").

היות שלא קורין המגילה ביום ראשון, ואין ברכת "שהחיינו" על מצוות היום, יש מהדריים ביום ראשון בבוקר בירושלים לברך ברכת "שהחיינו" על פרי או בגד חדש לפני שמקיים מצוות משלוח מנות וסעודת פורים, ולכוון בשעת הברכה על מצוות היום ("פורים המשולש" להגר"ש דבליצקי שליט"א בשם ספר "חוג הארץ" למהר"י אלגאזי זצ"ל, וע"ע "ביאור הלכה" ריש סי' תרצ"ב).

תחנון

◀ בירושלים אין אומרים תחנון ביום ראשון לפי שהוא זמן סעודת פורים, אבל בפרזים אומרים תחנון ואפילו בבני ברק (הגר"ש אלישיב שליט"א והגר"נ קרליץ שליט"א ודלא כלוח א"י). ומי שנוסע ביום ראשון לירושלים לא יאמר שם תחנון, כמו כשיש מוהל בביהכ"נ שלא אומרים תחנון שזה מקום שמחה (הגר"נ קרליץ שליט"א).

אבל תוך ז'

◀ אבל תוך ז' אינו נוהג דיני אבלות בי"ד וט"ו באדר רק דברים בצנעא (רמ"א סי' תרצ"ו סעיף ד'), אבל ביום ראשון (ט"ז באדר) נוהג דיני אבלות אפילו בירושלים ("קובץ תשובות" להגר"ש אלישיב שליט"א).

פורים משולש בבני ברק (יפו)

◀ מרן ה"חזון איש" זצ"ל החמיר בבני ברק לשמוע המגילה ביום ט"ו (מכיוון שבני ברק היא עיר בנויה עד יפו, שהיא מקום ספק עיר ספק כרך) וכן נוהגים הרבה.

ולפי"ז בשנה שט"ו חל בשבת, לאלו שנוהגים כמו ה"חזון איש", יש לנהוג בבני ברק סעודת פורים גם ביום ראשון (ומשלוח מנות לפ"ד המשנ"ב הני"ל). אולם היות שגם לחזו"א הוי רק ספק אם יש לו דין מוקף שהרי לא אמרין "על הניסים" שמא יש לסמוך בזה על השיטות שסוברות שגם סעודת פורים הוא בשבת עצמו, וכמש"כ המשנ"ב.

האם בני ירושלים צריכים לקרוא דווקא בעשרה?

◀ בקריאת מגילה, הכלל הוא, שבזמנה לכתחילה צריך עשרה, ובדיעבד קוראין אותה אפילו ביחידות עם ברכה. ושלא בזמנה, צריך דווקא עשרה, וכשאין עשרה קורין בלא ברכה.

ולפי"ז, כתב המשנ"ב (סי' תר"צ ס"ק ס"א), כאשר הכרכין המוקפין מקדימין לקרות מגילה בערב שבת, נחשב הדבר כמו שלא בזמנה, ולכן אם אין עשרה אי

פורים משולש

אפשר לברך. ולשיטה זו, גם ברכות "שעשה נסים" ו"שהחינו" אין מברכין ("כף החיים" ס"ק קי"ח). ומשום כך בירושלים כאשר קוראין לנשים או לחולים, יש להקפיד לקרוא דווקא בעשרה, ואפשר לצרף למניין גם אנשים שכבר יצאו ידי חובתם.

◀ אולם דעת ה"חזון איש" (סי' קנ"ה סק"ב), שבני כרכין הקורין בערב שבת, נחשב הדבר לקריאה בזמנה ואף כשקורא ביחידות מברך.
(וכ"כ ה"אור שמח" לדייק בדברי הרמב"ם (פ"א מהלכות מגילה הלכה ז'). ועי' ספר "מקראי קודש" (סי' נ') שהגרי"ח זוננפלד זצ"ל העיד כן בשם חכמי ירושלים, שכאשר מקדימין וקורין המגילה בי"ד שחל בערב שבת, קורין אפילו ביחידות בברכה. (ועי' שו"ת "שלמת חיים" סי' ק"ב וק"ג).

גדר קריאה בציבור

◀ כתב ה"חזון איש" (סו"ס, קנ"ה), שגדר קריאה בציבור אינו דווקא כאשר תשעה שומעים את הקריאה מאחד, אלא אפילו אם כל אחד קורא במגילה שלו, גם נחשב בציבור. ואפילו אם לא כולם קורין יחד בשווה, נחשב הדבר לקריאה בציבור, כמו תפילה בציבור עי"ש.

◀ אולם דעת הגרי"ז מבריסק זצ"ל, שאם כל אחד קורא במגילה שלו ואינו שומע הקריאה מהשי"ץ, נחשב הדבר לקריאה ביחיד ולא בציבור. ולכן אף שבכל השנים היה אומר בלחש עם הבעל קורא (שמא יחסיר ולא ישמע אות אחת, שזה לעיכובא), בכל זאת בפורים המשולש, אמר לבעל קורא שהיום הוא סומך עליו לגמרי, כי חשש שמא קריאת המגילה בי"ד למוקפין נחשבת שלא בזמנה, ולהרבה ראשונים, בשלא בזמנה צריך דווקא עשרה לעיכובא.

נתינת פריזים לעניי מוקפין

◀ כל שנה הורה ה"חזון איש" זצ"ל שבני עיר אינם יכולים לתת מתנות לאביונים לעניי שבמוקף (דינים והנהגות לחזו"א ע"ש) מכיוון שהם זמנים אחרים. אולם השנה שכולם נותנים ביום י"ד, יכולים בני העיר ליתן מתנות לאביונים גם לבני מוקפים.

טלטול המגילה בשבת – פורים

◀ כתב ה"פרי חדש", שאע"פ שמותר לטלטל את המגילה בכל שבתות השנה, מ"מ בשבת ט"ו באדר אסור לטלטלה שהיא מוקצה מאחר שאין קורין בה. וכן פסק הגרי"ח זוננפלד זצ"ל (והוסיף שיש לחוש לדברי הפר"ח שהיה מרא דהאי אתרא קרתא קדישא ירושלים) וכ"כ "חיי אדם" (סי' קנ"ה סעיף י'), וקישו"ע (סי' קמ"ג סעיף י"ז) אבל עי' במשנ"ב (סי' תרפ"ח סק"י"ח) שהאחרונים חולקים על הפר"ח ומתירין לטלטלה.

לדרוש מענייני פורים בשבת

◀ איתא בגמרא (מגילה ד.) אריב"ל פורים שחל להיות בשבת שואלין ודורשין בענייניו של יום. (עי' משנ"ב סי' תרפ"ח ס"ק ט"ז), ועיקר הדרשה צריך להיות בענייני אגדה ותוקף הנס שנעשה ביום זה והשתלשלות של נס פורים, והוא משום פירסומי ניסא. וכל זה כשחל בשבת, אבל כשחל פורים ביום חול, קריאת המגילה עצמה היא מפרסום הנס (תוס').

◀ ולכתחילה יש להחזיר עטרה ליושנה, ולארגן דרשות אלו בירושלים עיה"ק ביום שבת קודש (עי' שו"ת "מנחת יצחק", ח"ז סי"ב), ויש מוסיפים שהדרשה צריכה

פורים משולש

להיות בשבת ביום, מכיוון שעיקר קריאת המגילה הוא ביום. ("פורים המשולש" להגר"ש דבליצקי שליט"א פ"ה הערה נ"ד).

מי שנעשה בר מצוה בשבת-פורים

◀ קטן שגר בירושלים, ונעשה בר מצוה בט"ו באדר שחל בשבת, יש לדון האם יצא ידי חובתו בקריאה של אתמול, שהרי היה עדיין קטן, והיום נתחייב מדברי קבלה לשמוע המגילה. וכתב בשו"ת "ציץ הקודש" (סי' נ"ה ס"ק ג') שקטן שהגדיל בשבת זו, צריך לקרות המגילה בשבת, ע"ש. (וע"ע "חשק שלמה" ה', אם חל הגזירה על יחיד). אולם רוב הפוסקים הסכימו הופקע לגמרי החיוב של קריאה ואין לקרות המגילה בשבת, (שו"ת "שבט הלוי" ח"ה סי' פ"ג, ושו"ת "הר צבי" ח"ב סי' קכ"ז).

רחיצת צבע

◀ אלו שמורחים צבע על פניהם בפורים ולא הספיקו להורידו לפני שבת, אם יש צורות על הפנים שחייב בהם משום "כותב" אסור לרחוץ כי יש בזה משום איסור "מוחק". ואם יש רק צבע על הפנים שזה מלאכת "צובע", אין בו משום "מוחק" (דלא קי"ל כ"חיי אדם" כלל מ' סע' ח' שאסור למחוק דיו שע"ג ידו משום מלאכת "מוחק", וע"ע ספר "חוט שני" ח"א עמ' ק"ס).

בן עיר הנוסע לשבת לדרך

◀ בן עיר שקיים מצוות פורים בעירו, ועלה לירושלים לשבות שם בשבת קודש, מכיון שיש סוברים שיכול להתחייב פעם שניה במצוות היום, דינו כבן ירושלים, ויאמר "על הנסים" בתפילה וברכת המזון. אבל לא יוציא בן ירושלים בקריאה והפטרה של פורים מכיוון שהוא רק ספק חיוב שהרי במקור הוא אינו בן כרך (ע' חזו"א שם, ו"מנחת שלמה" סי' כ"ג). ומותר לקבל עליה בירושלים לקריאת מפטיר (הגר"נ קרליץ שליט"א).

בן כרך שהיה בעיר וחוזר לדרך לשבת

◀ בן ירושלים שנסע לעיר פרוזה בליל שישי, וקיים שם את כל מצוות פורים, וחזר לירושלים לפני שבת קודש, אומר שוב "על הנסים" בתפילות שבת וברכת המזון, וחייב שוב ביום ראשון במצוות סעודת פורים ומשלוח מנות. (ע' חזו"א שם, מכיון שהוא בן כרך ודאי נתחייב כבן כרך).

בן כרך הנוסע לעיר לפני שבת

◀ בן ירושלים לכתחילה יש לו להימנע מלנסוע לעיר פרוזה במשך יום שישי על מנת להישאר שם בשבת. כי אף שלענין קריאת המגילה זמן הפרזים והמוקפים שווה, מ"מ יש לחשוש שעוקר עצמו משאר מצוות היום. (ע' חזו"א סי' קנ"ב, ו"פורים המשולש" להגר"ש דבליצקי פ"ב הערה פ"א). ובמקום צורך מותר לנסוע (הגר"נ קרליץ שליט"א).

ולכן אם צריך להיות בשבת בעיר פרוזה, לדעת המשנ"ב (סי' תרפ"ח ס"ק י"ב) לכתחילה יש לו לצאת מירושלים בליל שישי, ול"חזון איש" (סי' קנ"ב) ייסע ביום חמישי לפני צאת הכוכבים של ליל שישי.

בן כרך הנוסע לעיר לאחר שבת

◀ הנוסע מירושלים לעיר פרוזה במוצאי שבת, יקיים ביום ראשון סעודת פורים

פורים משולש

ומשלוח מנות בכל מקום שהוא. ולכתחילה יחפש בן ירושלים ויתן לו, או שישלח שליח בירושלים שיתן שם משלוח מנות עבורו. אמנם אם יוצא מירושלים ביום ראשון בבוקר, יקיים מצוות משלוח מנות לפני צאתו מירושלים, כדי שיתן משלוח מנות לבר חיובא.

מנין בני ירושלים בבני ברק

◀ מנין של בני ירושלים שהגיעו לבני ברק לשבת (עבור אויפרוף וכד') לא יכולים לקרוא למפטיר פי' ויבוא עמלק, כיון שיש ספק שמא הם נפטרים מזה היות שהם נמצאים בבני ברק כל יום ט"ו (הגר"נ קרליץ שליט"א).

פורים שחל במוצש"ק

"צדקתך צדק"

◀ אם חל פורים במוצש"ק, אין אומרים "צדקתך צדק" באותה השבת שהוא ערב פורים, כמו שאין אומרים תחנונים בערב פורים שחל בחול (משנ"ב סי' תרפ"ו, ג.).

הכנת קריאת המגילה בשבת

◀ **שאלה:** כשחל פורים במוצאי שבת, האם מותר להכין קריאת המגילה בשבת?

תשובה: כתב ב"שערי תשובה" (או"ח סי' ש"ז סק"א) בשם ה"דב"ז שאסור לקרוא ספר בשבת כדי להכיר מקום שצריך להגיה אותו למחר. אבל אם מכוון לקרוא ואם ימצא טעות יגיה למחר – מותר. וכוונתו שאם מכוון לשם לימוד, מותר אגב זה גם להגיה. אבל לכתחילה לשם הגהה, אסור משום "ממצוא חפצך", וכמבואר בתשובה שם.

ובשו"ת "התעוררות תשובה" להגאון רבי שמעון סופר זצ"ל (ח"ב סי' קס"ח) כתב לגבי מי שמעיין כל השבוע בכתבי יד שרוצה ליתנם להדפיס, ומגיה את הכתבים בקושיות והגהות כדי שיהיו ראויים לדפוס, מותר גם בשבת ללמוד מתוכם ולראות בהם חידושי תורה, ובתנאי שיציניע את כלי הכתיבה בארגז ויסגרנו במפתח, כדי שלא יבוא בקלות לידי כתיבה, ולא חוששים שיקח המפתח, כי בינתיים יזכור שהוא שבת.

וכן הורה הגרש"ז אויערבך זצ"ל שמותר ללמוד בשבת דברים שצריכים לדעת לבחינה או ללימוד ביום חול, מכיון שכבר בשבת יש לו את הידיעות והלימוד, ובשבת עצמה נהנה ממעשה הלימוד הזה, ממילא נחשב דבר זה צורך שבת. ולפי"ז ה"ה שמותר ללמוד קריאת המגילה בשבת, ואין בזה חשש הכנה, וכן הורה הגר"נ קרליץ שליט"א.

הכנה משבת לחול

◀ אסור לטלטל את המגילה בשבת (במקום שיש עירוב) ולהביא אותה לביהכ"נ לצורך הלילה, משום איסור הכנה משבת לחול, אבל אם בא מוקדם לביהכ"נ ולומד בשבת מתוך המגילה מותר.

ומסיבה זו יש בתי כנסיות שמאחרים זמן תפילת ערבית במוצש"ק בערך עשרים דקות לאחר צאת הכוכבים, כדי לאפשר למתפללים להביא את מגילותיהם במוצש"ק. ושאר בתי כנסיות מכריזין שיביאו המגילה לביהכ"נ לפני שבת. וכן אסור לומר: "אני הולך לישון בשבת כדי שיהיה לי כוח למוצש"ק" אבל מותר לחשוב כן (מג"א).

המשך סעודה ג' בליל פורים

◀ יש איסור טעימה בליל פורים לפני המגילה, מ"מ כל זמן שממשיך סעודה שלישית של שבת, עדיין קדושת שבת עליו, ויכול להמשיך סעודתו, כמו בכל מוצש"ק (הגר"נ קרליץ שליט"א).

המשך סעודתו לאחר לילה

◀ **שאלה:** כשחל פורים במוצש"ק, וסעודה שלישית בשבת נמשכת לתוך הלילה, וגם אכל כזית פת במוצש"ק, האם יש לו להזכיר "על הנסים" בברכת המזון?

תשובה: אין לומר "על הנסים" בברכת המזון אפילו אכלו כזית פת במוצש"ק,

פורים שחל במוצש"ק

ואפילו נוהגים כמו **הט"ז** (סו"ס קפ"ח) לענין ר"ח שחל במוצש"ק שצריך להזכיר גם "רצה" וגם "יעלה ויבוא" (מובא **במשנ"ב** שם ס"ק ג'), בזה כו"ע הודו שאין להזכיר "על הנסים" כיון שהזכרת פורים אינו אלא רשות (**משנ"ב** שם). ועוד טעם מובא כי הזכרת "על הנסים" באה לפני אמירת "רצה" ולכן יש יותר מקום לחשוש לתרתי דסתרי משא"כ בר"ח שאומרים "יעלה ויבוא" לאחר "רצה".

שתיית מים במוצש"ק

◀ בכל מוצאי שבת מותר לכתחילה לשתות מים לפני הבדלה, וכמבואר ב**שו"ע** (ס' רצ"ט), אולם בפורים שחל במוצש"ק, לפני קריאת המגילה שכתב **המשנ"ב** (סו"ס תרצ"ב) שאפילו טעימה בעלמא אסורה, א"כ לכתחילה לא ישתה אפילו מים לפני גמר קריאת המגילה. אולם לפי מה שביאר ה"אליה רבה" שהטעם שהחמירו בזה אפילו בטעימה בעלמא, משום שאחרי התענית יש חשש שמא ימשך, עי' שם. לפ"ז במוצש"ק שלא צם כל היום שפיר מותר לטעום לפני המגילה וכמו לפני שאר המצוות.

מגילה או הבדלה קודם

◀ **שאלה:** האם יש להבדיל או עכ"פ לברך ברכת "בורא מאורי האש" לפני קריאת המגילה, כמו שמצינו שיש נוהגין כן לענין תשעה באב שחל במוצש"ק, לפני קריאת מגילה איכה?

תשובה: כתב הרמ"א (ס' תרצ"ג, א') "וקוראים המגילה ואח"כ מבדילין" ע"כ. וה"מ בקריאה בציבור, אבל יחיד הקורא בביתו, וכן הבא לביתו לאחר קריאת המגילה בביה"כ, והולך אח"כ לקרוא להוציא בני ביתו, צריך להבדיל קודם ואח"כ לקרוא את המגילה ("דעת תורה" שם). ולענין ברכת "בורא מאורי האש" המנהג הוא לא לברך לפני קריאת המגילה בביה"כ, ודוקא בתשעה באב דאין מבדילין אח"כ משום הכי אומרים ברכת "מאורי האש" לפני המגילה משא"כ בפורים דמבדילין עדיף לסדרו על הכוס, ומשום חשש דנהנה מהאור קודם ברכה ליכא, דכבר נפטר בברכת "יוצר המאורות" ("בית יוסף" שם).

נשתתק הקורא באמצע המגילה

◀ אם נשתתק הקורא באמצע המגילה, דעת האחרונים דא"צ הקורא השני העומד תחתיו להתחיל בראש רק יתחיל ממקום שפסק הראשון דהוא טרחא דציבורא (**משנ"ב** ס' תרצ"ב ס"ק ב', ומסיים שם ועי' ב"שערי תשובה"). והנה ב"שערי תשובה" כתב היות שכל הטעם שלא חוזרים משום טרחא דציבורא, ולכן "אם לא קרא רק קצת פסוקים אינו מאריך טרחא ויתחיל מראש, וגם נראה אם רוב הציבור מסכימים שיתחיל מראש, וליל פורים במוצאי שבת טוב להתחיל מראש, שלא יהיה נפשם עגומה בקריאה לחציין".

חוזרים במוצש"ק לבני ברק

◀ בני עיר שהיו בשבת זו (י"ג אדר) בירושלים, וחוזרים במוצש"ק לעירם חייבים בכל המצוות של י"ד (הגם שחוזרים לאחר צאת הכוכבים, "חזון איש" הל' מגילה ס' קנ"ד), ויכולים כבר לקרוא את המגילה בירושלים עם ברכה (**הגר"נ קרליץ** שליט"א, וכן נוהגים). אבל יש להקפיד שהבעל קורא יהיה גם הוא מבני עיר, ולא מבן כרך.

פורים שחל במוצש"ק

סעודת ליל פורים

◀ גם בלילה ישמח וירבה קצת בסעודה (רמ"א ריש סי' תרצ"ה), ואפילו כשחל פורים במוצש"ק שעשה סעודה חשובה בסעודה שלישית, מ"מ צריך להרבות קצת בלילה לכבוד פורים, אך אינה סעודה כמו למחרת ששם צריך להרבות יותר (משנ"ב שם).

אכילת בשר במוצש"ק

◀ כתב המג"א בשם ה"כל בו", יש שאין אוכלין בשר בליל פורים כדי שלא יטעו לומר שהוא סעודת פורים, וענין כזה תלוי לפי מנהג המקום (שעה"צ סי' תרצ"ה ס"ק י"ב), וכל זה בליל פורים רגיל, אבל במוצש"ק שיש מצות סעודת מלוה מלכה, ויש מעלה להדר אותה בבשר כמבואר במשנ"ב (סי' שי' ס"ק א') בודאי מותר לאכול בשר אף שהוא ליל פורים, מכיון שיאמרו שזה משום סעודת מלוה מלכה.